دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی — گروه حقوق خصوصی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی سکوهای بازارگاه اینترنتی در قبال عرضه کالای معیوب توسط فروشندگان ثالث در حقوق ایران

علی رضایی

شماره دانشجویی: ۴۰۵۱۲۰۰۳۴

استاد راهنما: دکتر مهدی نادری

استاد مشاور: دکتر سارا رستگار

فهرست مطالب

چکیده	۸
یادداشت شناسنامه و حدود نسخه	۹
فصل اول کلیات مفاهیم و روش پژوهش	۱۰
طرح مسئله در رابطه چندطرفه	۱۰
پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی	۱۱
قلمرو موضوعی و حقوقی	۱۳
مفاهیم بازارگاه فروشنده و خدمت سکو	۱۴
عیب عدم انطباق و خطر محصول	۱۵
پیشینه و محل سهم پژوهش	۱۶
روش گردآوری و انتخاب اسناد	۱۸
کدگذاری و کنترل تفسیر	۲۰
منطق ترجیح تفسیر و حدود اعتبار پژوهش	۲۲
فصل دوم نقش سکو و مبانی تعهد مستقل	۲۳
تشخیص طرف بیع و طرف خدمت	۲۳
معرفی کالا و وظایف اطلاعاتی	۲۴
دریافت وجه و حدود استنتاج مالی	۲۶
وعده تضمین و تعهد بازپرداخت	۲۷
اختیار مداخله و تعهد به مداخله	۲۹
انبارداری بسته‌بندی و ارسال	۳۰
خدمات پس از فروش و مدیریت مرجوعی	۳۱
مسئولیت قراردادی و رفتار زیان‌بار شخص سکو	۳۲
نقص سامانه و قلمرو ماده ۷۸	۳۳
ارجاع به شروط و تغییر نسخه قرارداد	۳۴
عنوان عرضه‌کننده و حدود حمایت قانونی	۳۶

فصل سوم ارکان مسئولیت و تفسیر شروط ۳۹
انتخاب مطالبه پیش از ارزیابی مسئولیت ۳۹
تخلف نسبت به تعهد معین ۴۰
زیان و تمایز آن از نارضایتی ۴۱
سببیت و تفکیک دو زنجیره زیان ۴۳
رفتار خریدار و دفاع‌های مربوط ۴۴
بار اثبات و ارزش داده‌پیام ۴۵
آگاهی از هویت فروشنده و علم به عیب ۴۶
اطلاع پیش از زیان و رسیدگی پس از آن ۴۸
ورود شرط به رابطه قراردادی ۵۰
قلمرو شرط و جمع متن عام با وعده خاص ۵۱
اعتبار ماهوی و دو بخش ماده ۴۶ ۵۳
مرز شمول حمایت و تفاوت رابطه مصرفی با حرفه‌ای ۵۴
تبری از عیب و محدودیت مسئولیت خدمت ۵۶
مسئله نخست شرط عام و تعهد مستقل بازپرداخت ۵۷
ضمان عیب حق انصراف و اصل وجه ۵۹
مسئله دوم ذیل ماده ۲ و خسارت پس از فسخ ۶۰
استقلال واقعی منشأ زیان و منع تغییر نام صوری ۶۳
توالی زمانی و ارزیابی دفاع در دو مسئله ۶۴
نتیجه استدلالی فصل سوم ۶۶
فصل چهارم تحلیل اسناد و جمع‌بندی معیارها ۶۷
مجموعه اسناد و سطح مشاهده ۶۷
باسلام و تفکیک نفی فروشندگی از خدمت مالی ۶۸
تفکیک تأخیر پیش از تحویل و عیب پس از تحویل ۶۹
صفحه اعتماد و تفسیر وعده عمومی ۷۰
اجرای ماده ۴۶ بر مهلت و هزینه بازگشت ۷۱

اختیارهای مالی و مرجع تشخیص داخلی ۷۴
دیجی‌کالا و حدود تحلیل سند ناقص ۷۴
آزمون چارچوب با تفسیرهای مخالف ۷۵
چارچوب نهایی احراز و توقف ۷۶
پیشنهادهای قراردادی و پژوهشی ۷۷
پاسخ نهایی و محدودیت‌ها ۷۸
پیوست فیش‌های تحلیل و آزمون چارچوب ۸۰
راهنمای خواندن فیش‌ها ۸۰
فرض آموزشی اول وعده محدود به رسیدگی ۹۹
فرض آموزشی دوم تعهد محقق و زیان اثبات‌نشده ۱۰۰
فرض آموزشی سوم فسخ و همان زیان پیشین ۱۰۰
آزمون استدلالی اول تعارض وعده خاص و شرط عام ۱۰۱
آزمون استدلالی دوم فسخ و تأخیر در اجرای تعهد جدا ۱۰۲
ثبت بازبینی و قابلیت تکرار تحلیل ۱۰۴
منابع ۱۰۵

فهرست شکل‌ها

شکل ۱ تفکیک سه رابطه قراردادی ۱۵
شکل ۲ مراتب سند و حد استنتاج ۲۱
شکل ۳ از نشانه نقش تا تعهد قابل مطالبه ۳۸
شکل ۴ چهار آزمون بررسی شرط ۵۲
شکل ۵ تفکیک عیب اصل وجه و خسارت مستقل ۶۰
شکل ۶ توالی زمانی و سببیت زیان افزوده ۶۵
شکل ۷ مسیر تصمیم و نقاط توقف استنتاج ۷۶

فهرست جدول‌ها

جدول ۱. پیوند پرسش‌ها با روش و نتیجه ۱۲

جدول ۲. ردپای جست‌وجوی تکمیلی ۱۸

جدول ۳. خواسته‌ها و عناصر احراز ۴۰

جدول ۴. مقایسه دو تفسیر ذیل ماده ۲ ۶۲

جدول ۵. نقاط احراز و توقف ۷۷

جدول ۶. فیش تحلیل ۱ ۸۱

جدول ۷. فیش تحلیل ۲ ۸۲

جدول ۸. فیش تحلیل ۳ ۸۳

جدول ۹. فیش تحلیل ۴ ۸۴

جدول ۱۰. فیش تحلیل ۵ ۸۵

جدول ۱۱. فیش تحلیل ۶ ۸۶

جدول ۱۲. فیش تحلیل ۷ ۸۷

جدول ۱۳. فیش تحلیل ۸ ۸۸

جدول ۱۴. فیش تحلیل ۹ ۸۹

جدول ۱۵. فیش تحلیل ۱۰ ۸۹

جدول ۱۶. فیش تحلیل ۱۱ ۹۰

جدول ۱۷. فیش تحلیل ۱۲ ۹۱

جدول ۱۸. فیش تحلیل ۱۳ ۹۲

جدول ۱۹. فیش تحلیل ۱۴ ۹۳

جدول ۲۰. فیش تحلیل ۱۵ ۹۴

جدول ۲۱. فیش تحلیل ۱۶ ۹۵

جدول ۲۲. فیش تحلیل ۱۷ ۹۶

جدول ۲۳. فیش تحلیل ۱۸ ۹۷

جدول ۲۴. فیش تحلیل ۱۹ ۹۸
جدول ۲۵. فیش تحلیل ۲۰ ۹۸
جدول ۲۶. فیش تحلیل ۲۱ ۹۹

چکیده

مسئولیت مدنی سکوی بازارگاه بابت کالای معیوب فروشنده ثالث، با صرف میزبانی معامله یا عبور وجه از سامانه احراز نمی‌شود. پاسخ به این مسئله به تشخیص رابطه حقوقی، منشأ تعهد یا رفتار شخص سکو و نوع مطالبه وابسته است. این پژوهش با روش کیفی، اسنادی و تحلیلی حقوقی، قواعد قرارداد و عیب در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در کنار دکترین و اسناد عمومی سکوها بررسی کرده است. واحد تحلیل، گزاره قانونی یا بند سند عمومی بوده و کدگذاری در ۲۱ فیش با محورهای نقش، تعهد، مطالبه، تخلف، زیان، سببیت، شرط، دفاع، تفسیر رقیب و نتیجه محدود اجرا شده است. قرارداد عمومی باسلام و صفحه اعتماد آن، مجموعه اصلی تحلیل بندها را تشکیل می‌دهند؛ استفاده از اسناد دیجی‌کالا به متن واقعاً بازیابی‌شده محدود است.

یافته تفسیری نخست آن است که پذیرش قرارداد، تعیین قلمرو شرط و اعتبار ماهوی آن، آزمون‌های متمایزند. شرط کلی مسئولیت فروشنده درباره کالا، به خودی خود تعهد مستقل و احرازشده سکو به بازپرداخت یا انجام خدمت معین را از بین نمی‌برد. ابتدا باید مفاد وعده خاص با شرط عمومی جمع شود و سپس، در صورت احراز قلمرو مصرفی الکترونیکی، دو بخش ماده ۴۶ درباره شروط خلاف فصل حمایت مصرف‌کننده و شروط غیرمنصفانه بررسی شود. آزمون دو شرط واقعی باسلام نشان داد که در فرض کالای غیرمستثنا، مهلت پشتیبانی نمی‌تواند حداقل قانونی انصراف را کاهش دهد و هزینه ارسال اولیه در فرض پرداخت یکپارچه، هزینه مجاز بازپس‌فرستادن نیست. بی‌اثری شرط نیز جای اثبات منشأ تعهد یا ارکان خسارت را نمی‌گیرد.

یافته تفسیری دوم به نسبت ذیل ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با خسارت ناشی از نقض تعهد مستقل مربوط است. قرائت گسترده، فسخ معامله را مانع هر مطالبه خسارت می‌فهمد؛ قرائت محدود، حکم را در پیوند با ضمان عیب و انتخاب فسخ یا ارش می‌خواند و خسارت مجزای ناشی از تخلف مستقل سکو را تابع مبنای خود می‌داند. با توجه به مواد ۱۶، ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ همان قانون و قواعد

عمومی تعهد و سببیت، قرائت دوم در قلمرو تعهد مستقل قابل دفاع‌تر ارزیابی شد. این ترجیح، مجوز جبران دوباره زیان واحد یا مطالبه خودکار هزینه‌های ادعایی نیست.

نتیجه کاربردی پژوهش، چارچوبی برای تشخیص ادعای قابل بررسی و محل توقف استنتاج است. اسناد عمومی، نقش و سازوکار قراردادی را نشان می‌دهند؛ نسخه قابل اعمال در معامله، قبول، تحقق شرایط خدمت، تخلف، میزان زیان و رابطه سببیت در این مطالعه احراز نشده‌اند. ازاین‌رو پژوهش درباره محکومیت سکوهای معین یا وجود رویه قضایی قطعی نتیجه نمی‌گیرد. سهم آن، استدلال درباره دو تعارض مشخص و اعمال شفاف معیارها بر اسناد خوانده‌شده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، بازارگاه اینترنتی، کالای معیوب، فروشنده ثالث، تعهد مستقل، شرط محدودکننده، حمایت از مصرف‌کننده.

یادداشت شناسنامه و حدود نسخه

نام دانشجو و استادان و سایر مشخصات اشخاص، مطابق پرونده آموزشی و بر اساس اطلاعات ساختگی اعلام‌شده در آن درج شده‌اند. این متن متضمن امضا، تصویب موضوع، تأیید دانشگاه یا اخذ نظر استادان نیست. شیوه‌نامه رسمی جاری دانشکده در مجموعه ورودی وجود نداشت؛ صفحه‌آرایی مطابق مشخصات اعلام‌شده پرونده تنظیم شده است. تاریخ پایان گردآوری منابع برخط این نسخه ۹ آبان ۱۴۰۵، برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ است. تاریخ بازیابی صفحات سکو، با تاریخ لازم‌الاجراشدن شروط در یک معامله معین یکسان نیست.

فصل اول کلیات مفاهیم و روش پژوهش

طرح مسئله در رابطه چندطرفه

در بازارگاه اینترنتی، محیط معرفی کالا، مسیر پرداخت و راه ارتباط پس از خرید ممکن است با نام یک سکو شناخته شود، در حالی که فروشنده مندرج در سند معامله شخص دیگری باشد. این وضعیت، به صورت یک الگوی تحلیلی، پرسشی درباره انتساب تعهد پدید می‌آورد. خریدار برای دریافت عوض سالم، فسخ، بازگرداندن وجه یا جبران خسارت باید بداند کدام شخص، به چه سبب و نسبت به کدام خواسته متعهد شده است. پرسش از مسئولیت سکو، پیش از آنکه پرسش از مقدار خسارت باشد، پرسش از منشأ الزام است. پاسخ را نمی‌توان فقط از نام تجاری محیط خرید یا از توصیف خود سکو به عنوان واسطه استخراج کرد.

قاعده نسبی بودن قرارداد در ماده ۲۳۱ قانون مدنی، همراه با مواد ۲۱۹ تا ۲۲۱، نقطه آغاز مناسبی برای تحلیل این وضعیت است. تعهد ناشی از بیع، اصولاً در رابطه اشخاصی بررسی می‌شود که طرف آن قرار گرفته‌اند. در همان زمان ممکن است میان خریدار و سکو قراردادی درباره خدمات بازارگاه وجود داشته باشد. نقض تعهد در این رابطه، موضوعی مستقل از نقض تعهد فروشنده در رابطه بیع است. همچنین ممکن است سکو بدون آنکه فروشنده باشد، به واسطه رفتار زیان‌بار منتسب به خود در قلمرو قانون مسئولیت مدنی قرار گیرد. تفکیک این روابط، امکان بررسی مسئولیت را محدود به نام یک قرارداد نمی‌کند، بلکه مانع انتساب بی‌دلیل تعهد شخص ثالث می‌شود. [۱]، مواد ۲۱۹ تا ۲۲۱ و ۲۳۱ [۲]، ماده ۱

برای مثال تحلیلی، اگر فروشنده مکلف به تسلیم کالای سالم باشد و سکوی دیگری صرفاً فرایند اعلام مشکل را اداره کند، سالم نبودن کالا به خودی خود ثابت نمی‌کند که اداره‌کننده فرایند از تعهد خود تخلف کرده است. باید دید تعهد او دریافت درخواست، رسیدگی متعارف، نگهداری وجه تا تعیین تکلیف یا بازپرداخت پس از تحقق شروط معین بوده است. هر یک از این صورت‌ها موضوع و معیار تخلف متفاوت دارد. اگر سکو فقط وعده ارسال درخواست به فروشنده داده باشد، نمی‌توان همان متن را تضمین پرداخت از

دارایی شخص سکو تلقی کرد. اگر وعده روشن بازپرداخت داده باشد، نفی طرفیت بیع نیز لزوماً پاسخ به مطالبه اجرای آن وعده نیست.

این تفکیک به معنای ترجیح حمایت از سکو یا مصرف‌کننده از پیش نیست. در یک سوی تحلیل، تحمیل ضمان تمام عیوب اشخاص مستقل بدون مبنای قانونی، قراردادی یا تقصیر شخصی قرار دارد. در سوی دیگر، خطر بی‌اثرشدن وعده‌ای قرار می‌گیرد که خود سکو برای جذب و تنظیم رابطه با مصرف‌کننده عرضه کرده است. تحلیل حقوقی باید هر دو احتمال را بسنجد. نه عنوان بازارگاه برای مصونیت مطلق کافی است و نه نقش اقتصادی گسترده برای مسئولیت نامحدود. موضوع اصلی، پیوند هر رفتار یا وعده با قاعده قابل اعمال و خواسته مشخص است.

دو تعارض، این مسئله را از یک بحث صرفاً توصیفی متمایز می‌کنند. نخست، ممکن است در سند واحد یا مجموعه اسناد، هم مسئولیت کالا به فروشنده واگذار شده باشد و هم برای سکو سازوکار یا وعده بازپرداخت پیش‌بینی شود. آیا قبول شرط عمومی، وعده خاص سکو را نیز منتفی می‌کند؟ دوم، ذیل ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در فرض فسخ، پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده را منتفی می‌داند. آیا این عبارت خسارت ناشی از نقض تعهدی مستقل در رابطه خدمات سکو را نیز در بر می‌گیرد؟ پژوهش حاضر این دو پرسش را با ثبت تفسیر رقیب و دلیل ترجیح دنبال می‌کند. [۳]، ماده ۴۶ [۴]، ماده ۲

پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی

پرسش اصلی چنین صورت‌بندی می‌شود: در حقوق ایران، مسئولیت مدنی سکوهای بازارگاه اینترنتی در قبال عرضه کالای معیوب توسط فروشندگان ثالث، بر چه مبنایی و تحت چه شرایطی قابل احراز است؟ این پرسش درباره امکان و شرایط احراز است، نه درباره وجود مسئولیت در همه بازارگاه‌ها. پاسخ باید بتواند وضعیت فقدان دلیل یا فقدان مبنا را نیز توضیح دهد. چارچوبی که همیشه به مسئولیت می‌رسد، ارزش تفکیکی خود را از دست می‌دهد؛ به همان اندازه، چارچوبی که نفی فروشندگی را پایان هر بررسی بداند، تعهدات شخص سکو را نادیده می‌گیرد.

پرسش فرعی نخست، اثر معرفی کالا، دریافت وجه، تضمین و مدیریت مرجوعی بر تعیین نقش و تعهد سکو است. این نشانه‌ها باید با هم بررسی شوند، اما هیچ‌یک امتیاز عددی مسئولیت نیستند. دریافت وجه ممکن است ناشی از خدمت پرداخت یا نمایندگی در وصول باشد. مدیریت بازگشت نیز ممکن است اجرای یک خدمت مشروط باشد. پرسش فرعی دوم، قلمرو و اعتبار شروط محدودکننده است. لازم است معلوم شود شرط به کدام رابطه و تعهد اشاره دارد، چگونه وارد قرارداد شده و با کدام حکم آمره یا معیار غیرمنصفانه بودن سنجیده می‌شود.

پرسش فرعی سوم، عناصر لازم برای مطالبه از سکو است. در این بخش، اصل وجه از خسارت افزوده و حق ناشی از عیب از مسئولیت رفتار مستقل جدا می‌شود. برای هر خواسته باید شخص متعهد، منشأ الزام، موعد یا شرایط اجرا، تخلف، دفاع و در صورت درخواست خسارت، زیان و سببیت معلوم باشد. پرسش فرعی چهارم به حدود استنتاج از اسناد عمومی مربوط است: این اسناد چه چیزی را اثبات می‌کنند و در چه نقطه‌ای باید نتیجه درباره یک معامله واقعی متوقف شود؟ این پرسش در روش حاضر ضروری است، زیرا مجموعه داده از متن عمومی تشکیل شده است.

پیوند پرسش‌ها با روش اجراشده و نوع نتیجه در جدول ۱ آمده است؛ نتیجه‌ها محصول تحلیل سندند.

جدول ۱. پیوند پرسش‌ها با روش و نتیجه

پرسش	سند و روش بررسی	نتیجه قابل گزارش
نقش و تعهد سکو چگونه تشخیص داده می‌شود	متن معرفی طرف، خدمت مالی و مرجوعی؛ مقایسه با قواعد قرارداد	تفکیک نشانه نقش از منشأ الزام
قبول شرط چه اثری دارد	سنجش الحاق، قلمرو، ماده ۴۶ و وعده خاص	اعتبار شرط، جدا از اصل قبول
فسخ چه نسبتی با خسارت مستقل دارد	مقایسه ذیل ماده ۲ با نظام جبران و قواعد تعهد	ترجیح تفسیری مشروط و منع جبران مکرر

پرسش	سند و روش بررسی	نتیجه قابل گزارش
سند عمومی چه حدی از نتیجه را پشتیبانی می‌کند	ثبت نسخه بازیابی و عناصر مفقود معامله	توقف احراز تخلف و زیان واقعی

قلمرو موضوعی و حقوقی

قلمرو اصلی، معاملات داخلی کالاهای منقول مصرفی است که عرضه‌کننده مستقیم آنها فروشنده ثالث است. منظور از ثالث در اینجا شخصی متمایز از اداره‌کننده سکوست که در رابطه بیع قرار می‌گیرد. خدمات، محتوای دیجیتال، معاملات فرامرزی، مسئولیت کیفری و اختلافات رقابتی در دامنه اصلی تحلیل قرار ندارند. مقررات یا ادبیات این حوزه‌ها تنها در حد روشن کردن مرز موضوع استفاده می‌شوند. این تحدید، از جابه‌جایی قواعدی جلوگیری می‌کند که برای نوع دیگری از رابطه یا حمایت وضع شده‌اند.

فروش مستقیم خود سکو نیز موضوع اصلی نیست، اما برای تشخیص مرز بحث اهمیت دارد. اگر شخص اداره‌کننده سکو در یک معامله فروشنده باشد، پرسش نخست درباره بیع و ضمان عیب، همانند هر فروشنده دیگری مطرح می‌شود. این وضعیت با حالتی که سکو خدمت مستقلی به معامله فروشنده دیگر ارائه می‌کند یکسان نیست. ممکن است یک بنگاه در معاملات مختلف هر دو نقش را داشته باشد. بنابراین واحد تحلیل حقوقی باید معامله یا خدمت مربوط باشد، نه یک عنوان ثابت برای کل فعالیت بنگاه. نسبت دادن یک وضعیت به همه فروش‌های یک نام تجاری، به سند نیاز دارد.

مصرف‌کننده در قوانین مرتبط نیز تعریف کاملاً یکسانی ندارد. ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خرید کالا یا خدمت را در تعریف خود لحاظ می‌کند؛ تعریف مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونیکی، جهت غیرتجاری و غیرحرفه‌ای را مورد توجه قرار می‌دهد. در این پژوهش، برای بررسی ماده ۴۶، احراز عنوان مصرف‌کننده و رابطه مشمول قانون تجارت الکترونیکی مستقل انجام می‌شود. نمی‌توان صرف آنکه شخص در قانون ۱۳۸۸ مصرف‌کننده شمرده می‌شود، بدون بررسی تعریف و قلمرو قانون ۱۳۸۲، همه احکام فصل آن قانون را نیز بر رابطه او جاری دانست. [۳]، ماده ۲ و مواد ۳۳ تا ۴۷ [۴]، ماده ۱

موضوع کالاهای دارای مقررات خاص نیز نیازمند احتیاط است. ممکن است قانون ویژه درباره ضمانت، خدمات پس از فروش یا حق بازگرداندن، ترتیبی متفاوت مقرر کند. پژوهش حاضر قاعده عمومی را به عنوان جانشین خودکار هر مقرره خاص عرضه نمی‌کند. در کاربرد چارچوب، نخست باید نوع کالا و وجود حکم ویژه بررسی شود؛ سپس نسبت آن حکم با قواعد عمومی روشن گردد. به همین دلیل، مثال‌های تحلیلی پیوست، به عنوان فرض آموزشی انتخاب شده‌اند و درباره کالاهای مشمول رژیم ویژه حکم قطعی صادر نمی‌کنند.

مفاهیم بازارگاه فروشنده و خدمت سکو

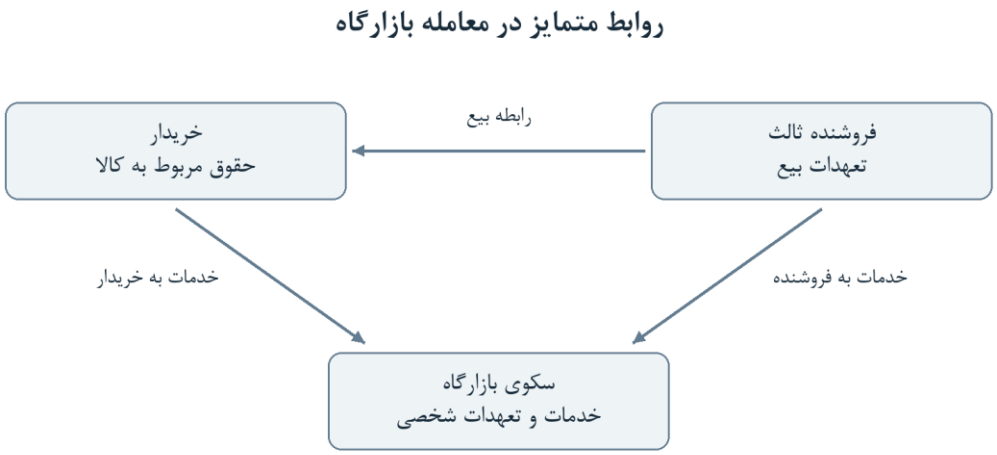
بازارگاه در تعریف عملیاتی این پژوهش، محیطی است که امکان عرضه کالا و برقراری معامله با فروشندگان مستقل را فراهم می‌کند. این تعریف برای انتخاب اسناد مفید است، اما پاسخ به عنوان حقوقی سکو را در خود ندارد. عنوان حقوقی از اوصاف رابطه، متن اسناد و قواعد قابل اعمال به دست می‌آید. به عنوان نمونه، واسطه بودن در معرفی خریدار و فروشنده، با تعهد به نگهداری یا بازگرداندن وجه قابل جمع است. همچنین اداره سامانه می‌تواند با ارائه اطلاعات یا تبلیغ شخص سکو همراه شود. هر فعالیت باید در رابطه مربوط تحلیل شود.

فروشنده ثالث، شخصی است که تعهدات اصلی بیع به او منتسب است. معرفی در صورت‌حساب، هویت اعلام‌شده پیش از عقد، مفاد ایجاب و قبول و سایر اسناد معامله می‌توانند در احراز این انتساب مؤثر باشند. پژوهش حاضر از یک علامت منفرد مانند رنگ صفحه، نشان تجاری یا دریافت کارمزد، نتیجه فروشندگی نمی‌گیرد. برعکس، اگر همه اسناد نشان دهند که شخص سکو در معامله برای خود اقدام کرده است، عنوان واسطه در بخشی از شرایط عمومی نیز باید در کنار آن اسناد و قواعد تفسیر سنجیده شود. جمع‌آوری این اسناد در معامله واقعی، خارج از مجموعه داده حاضر بوده است. [۱]، مواد ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۴ و ۲۲۴

خدمت سکو عنوانی گسترده برای موضوعاتی مانند فراهم کردن محیط عرضه، انتقال اطلاعات، پردازش وجه، مدیریت درخواست مرجوعی یا پشتیبانی است. نام خدمت، درجه تعهد را معین نمی‌کند. در متن هر سند باید میان وعده انجام یک اقدام، تعهد به مراقبت متعارف و تضمین نتیجه تفاوت گذاشت. جمله‌ای که

فقط اختیار مداخله می‌دهد با جمله‌ای که انجام اقدام را بر عهده می‌گیرد یکسان نیست. همچنین ذکر امکان ثبت درخواست، به خودی خود تضمین پذیرش هر درخواست محسوب نمی‌شود. این تفکیک در بازخوانی بندهای باسلام یکی از اصلاح‌های مهم کدگذاری بوده است.

شکل ۱ رابطه بیع را از دو رابطه خدماتی متمایز می‌کند. رابطه سکو با فروشنده ممکن است مبنای دریافت کارمزد یا اختیار برداشت از طلب او باشد، در حالی که رابطه سکو با خریدار می‌تواند موضوع تعهد اطلاعاتی یا بازپرداخت قرار گیرد. وجود یکی از این روابط، محتوای دیگری را بدون دلیل تغییر نمی‌دهد. پیکان‌ها در شکل، رابطه مورد بررسی را نشان می‌دهند و از آنها مسئولیت تضامنی یا ضمان همه دیون طرف دیگر استنباط نمی‌شود.



شکل ۱ تفکیک سه رابطه قراردادی

منبع شکل ۱: ترسیم تحلیلی نگارنده بر پایه مواد ۲۱۹ تا ۲۲۱ و ۲۳۱ قانون مدنی. [۱]

عیب عدم انطباق و خطر محصول

در ماده ۴۲۶ قانون مدنی، تشخیص عیب با عرف و عادت پیوند یافته است. تعریف عیب در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز به وضعی توجه دارد که ارزش اقتصادی کالا یا خدمت را کاهش می‌دهد. از این دو مبنا می‌توان نتیجه گرفت که صرف نارضایتی شخصی خریدار، بدون سنجش وصف مورد

توافق و معیار قانونی یا عرفی مربوط، برای انتساب عیب کافی نیست. در مقابل، پنهان بودن عیب نیز نباید فقط با قابل دیدن نبودن ظاهری یکی گرفته شود؛ ماده ۴۲۴، ناآگاهی مشتری در زمان بیع را در تعریف خود لحاظ می‌کند. [۱]، مواد ۴۲۳ تا ۴۲۶ [۴]، ماده ۱

عدم انطباق با وصف، تأخیر تحویل، آسیب در حمل و خطر ایمنی ممکن است با عیب کالا هم‌زمان شوند، اما عنوان‌های یکسانی نیستند. یک کالای سالم از نظر کارکرد ممکن است رنگ یا ظرفیت مورد توافق را نداشته باشد. کالایی که در هنگام تحویل سالم بوده، ممکن است در اثر استفاده نادرست آسیب ببیند. همچنین عیب موجود ممکن است خسارتی به مال دیگری وارد کند. در هر حالت، سند مربوط به وصف، زمان پیدایش عیب و منشأ خسارت اهمیت متفاوتی دارد. این پژوهش از کنار هم قرار گرفتن عنوان‌ها، وحدت مبنا یا وحدت شخص مسئول نتیجه نمی‌گیرد.

تمایز میان نقص ارزش خود کالا و زیان ناشی از آن، در موضوع پژوهش تعیین‌کننده است. حق ارش به رابطه ارزش سالم و معیوب و ثمن قراردادی مربوط می‌شود. خسارت ناشی از آسیب به مال دیگر یا تأخیر در اجرای تعهد مستقل، به عنصر زیان و سببیت نیاز دارد. اگر خریدار اصل وجه را به سبب فسخ مسترد می‌خواهد، موضوع مطالبه او لزوماً جبران خسارت نیست. همین تفکیک، پیش‌شرط بررسی جمله پایانی ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. بدون آن، ممکن است هر بازپرداختی خسارت نامیده و سپس مشمول منع یا اجازه‌ای نامتناسب شود.

پیشینه و محل سهم پژوهش

نزدیک‌ترین مقاله داخلی، اثر حسینی مقدم، ایوبی و طالقان غفاری درباره مسئولیت فروشگاه‌های اینترنتی است. در صفحات ۲۷۷ تا ۲۷۹، مشاهده و تأیید شروط، تأثیر نقش سکو و ارکان مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بررسی شده‌اند. بنابراین پرداختن به محصول معیوب یا ساختن جدول نقش‌ها به تنهایی سهم تازه‌ای نیست. فاصله این پژوهش با آن اثر، در جدا کردن پرسش ورود شرط به قرارداد از اثر ماهوی آن بر

وعده مستقل، و در بررسی نسبت ذیل ماده ۲ با زیان ناشی از تخلف مستقل سکوست. این ارزیابی به متن خوانده‌شده محدود است و ادعای فقدان همه پژوهش‌های مشابه نیست. [۵]، صص ۲۷۷ تا ۲۷۹

آقاعباسی و داوری مرغزی موضوع گسترده‌تر خدمات در فضای مجازی را بررسی کرده‌اند و بر ضرر، رفتار زیان‌بار و سببیت تأکید دارند. کاربرد این اثر برای پژوهش حاضر، یادآوری لزوم تفکیک رفتار شخص سکو از رفتار فروشنده است. عنوان‌هایی مانند مسئولیت نیابتی یا مشارکتی، بدون احراز مبنای قابل اعمال در حقوق ایران، پاسخ نهایی مسئله حاضر قرار نمی‌گیرند. در این پژوهش، این عنوان‌ها به جای تحلیل منشأ تعهد و انتساب استفاده نشده‌اند. [۶]، صص ۲۳ تا ۳۰

در مسئله شروط، سه جهت‌گیری واقعی در منابع انتخابی دیده می‌شود. تقی‌زاده و احمدی نسبت به توسعه مقابله با شروط غیرمنصفانه از طریق انصاف مجرد و تعمیم ماده ۴۶ محتاط‌اند. عادل و شمس الهی، تفکیک انصاف شکلی و ماهوی و ظرفیت محدود قواعد عام را برجسته می‌کنند. فیضی چکاب، نوربخش و لکناهور نیز امکان احراز رضایت در قرارداد کلیک‌رپ را در پیوند با نمایش روشن شروط و حمایت مصرف‌کننده بررسی می‌کنند. این دیدگاه‌ها در فصل سوم به عنوان زمینه مقایسه به کار می‌روند؛ هیچ‌کدام رأی لازم‌الاتباع درباره قرارداد یک بازارگاه نیستند. [۹]، نتیجه‌گیری [۱۰]، نتیجه‌گیری [۱۱]، صص ۹۴ تا ۹۵

عبداللهی ویشکایی در بررسی انتقادی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر کاستی‌های نظام جبران و فاصله ضمانت اجراهای سنتی عیب با حمایت گسترده‌تر از زیان‌دیده تأکید می‌کند. این منبع برای تشخیص تفاوت موضوعات جبران سودمند است، اما حل مستقیم دو تعارض خاص پژوهش حاضر به آن نسبت داده نمی‌شود. همچنین بخش‌های مربوط به مرجع رسیدگی در مقاله تاریخی‌اند و بدون بررسی مقررات بعدی مبنای تعیین مرجع جاری قرار نگرفته‌اند. [۱۲]، صص ۶۶ تا ۶۸

در منابع خارجی، چکیده اولفبک و وربروگن دشواری انطباق الگوی بازارگاه با مسئولیت محصول و رجوع به قواعد عمومی را در زمینه بررسی‌شده در سال ۲۰۲۲ مطرح می‌کند. استفاده از این منبع به همان چکیده

محدود است. مقاله ولدت، در جلد ۲۰۲۵، تفکیک خدمات تکمیل سفارش از بازارگاه و فاصله هدف تقنینی با اثر عملی آن را بررسی می‌کند. این دو اثر برای احتیاط در انتقال عنوان‌های خارجی مفیدند. از آنها قانون جاری اروپا در ۲۰۲۶ یا حکم حقوق ایران استخراج نشده و داده مصاحبه خارجی نیز به پژوهش حاضر منتسب نشده است. [۷] [۸]، مقدمه و نتیجه

روش گردآوری و انتخاب اسناد

روش پژوهش کیفی، اسنادی و تحلیلی حقوقی است. انتخاب متن‌ها هدفمند و تابع پرسش‌ها بوده است. چهار قانون محوری به سبب ارتباط مستقیم با تعهد، عیب، حمایت مصرف‌کننده و سببیت انتخاب شدند. منابع اجباری پرونده دوباره بررسی شدند و برای دو مسئله تفسیری، جست‌وجوی تکمیلی دکترین انجام شد. از اسناد سکوها، متن رسمی منتشرشده در دامنه خود سکو، بر نقل‌های تجاری یا نوشته‌های بدون نسخه ترجیح داده شد. معیار ورود سند، قابلیت انتساب، خوانایی، ارتباط موضوعی و امکان تعیین محل گزاره بود.

گردآوری اولیه بر عنوان مقاله‌های اجباری، شروط غیرمنصفانه، تعهد بازپرداخت، ماده ۲ و پایان‌نامه‌های بازارگاه متمرکز بود؛ برای آن مرحله، تاریخ و شمار کامل نتایج هر پرس‌وجو محفوظ نیست. از این نقص، سابقه جست‌وجوی بازسازی‌شده تولید نشد. چرخه تکمیلی زیر واقعاً در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ اجرا شد. نتیجه، خروجی قابل مشاهده ابزار وب است، نه شمار جامع کل نمایه پایگاه. معیار ورود، متن اصلی قانون یا ناشر و ارتباط مستقیم بود؛ بازنشر بدون متن یا مطلب نامرتبط کنار گذاشته شد.

جدول ۲. ردپای جست‌وجوی تکمیلی

عبارت دقیق یا مسیر	بستر و تاریخ	نتیجه و تصمیم
site:jplr.atu.ac.ir «شروط غیرمنصفانه» «تقی»	جست‌وجوی وب، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶	نتیجه نمایش‌داده‌شده نداشت؛ منابع ۹ و ۱۰ از متن ناشرِ موجود حفظ و بازخوانی شدند

عبارت دقیق یا مسیر	بستر و تاریخ	نتیجه و تصمیم
site:jplr.atu.ac.ir «کشف عنصر» «رضا»	جست‌وجوی وب، همان تاریخ	نتیجه نمایش‌داده‌شده نداشت؛ PDF ناشرِ منبع ۱۱ برای مشخصات کنترل شد
site:ganj.irandoc.ac.ir «مسئولیت مدنی» «بازارگاه»	جست‌وجوی وب، همان تاریخ	نتیجه نمایش‌داده‌شده نداشت؛ این جست‌وجوی نمایه، جای جست‌وجوی جامع داخل گنج نیست
«ماده ۲» «فسخ» «تعهد مستقل» «سکو»	جست‌وجوی وب، همان تاریخ	وبلاگ و بازنشرهای نامرتبط نمایان شد؛ رأی اولیه مستقیم وارد مجموعه نشد
«آیین نامه» «مواد (۳۸) و (۴۲)» site:rc.majlis.ir	جست‌وجوی وب، همان تاریخ	نتیجه نمایش‌داده‌شده نداشت؛ اصل مصور دولتی احراز نشد
بازکردن مستقیم قرارداد باسلام و متن آیین‌نامه	دامنه باسلام و ایران‌کدیفای، همان تاریخ	قرارداد ۱۲۰ بندی و مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه خوانده و برای تحلیل مهلت و استثناها وارد شدند

نسخه بازنشرشده آیین‌نامه در منبع ۱۷، متن مقرره را در دسترس گذاشت؛ تصویر اصل مصوبه رسمی احراز نشد و این سطح منبع در کتابنامه مشخص است. نبود نتیجه در پرس‌وجوی گنج، دلیل نبود پایان‌نامه مشابه نیست. همچنین رأی اولیه رسمی درباره دو تعارض خاص پژوهش در منابع احرازشده حاضر نیست؛ نتیجه این مطالعه ترجیح تفسیری است، نه گزارش رویه لازم‌الاتباع. چکیده اولفبک و وربروگن نیز همچنان فقط در سطح چکیده استفاده می‌شود.

در مورد سکوها، مسیر اولیه دسترسی به شروط باسلام کامل نبود، اما پیوند رسمی صفحه اصلی به قرارداد ۱۲۰ بندی دسترسی داد. متن آن قرارداد و صفحه اعتماد ثبت شد. از دیجی‌کالا، مقدمه و سرفصل‌های صفحه شرایط و متن قابل خواندن صفحه رویه مرجوعی در دسترس قرار گرفت. بند تفصیلی سلب مسئولیتی که متنش خوانده نشده، به آن سکو نسبت داده نشده است. این تفاوت دسترسی، علت

نامتقارن بودن عمق تحلیل دو سکوست؛ انتخاب متن‌ها برای رسیدن به نتیجه یکسان درباره هر دو انجام نشده است. [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]

کدگذاری و کنترل تفسیر

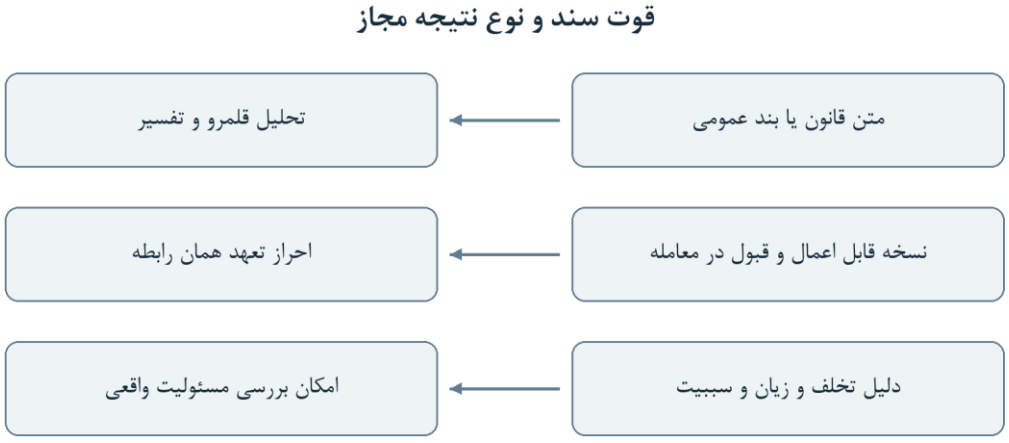
فیش تحلیل، ده محور اصلی خواسته‌شده در طرح را ثبت می‌کند: نقش، تعهد، مطالبه، تخلف، زیان، سببیت، شرط، دفاع، تفسیر رقیب و نتیجه محدود. مشخصات منبع و محل گزاره نیز به آن افزوده شده‌اند. نقش، توصیف فعالیت یا عنوان ادعاشده در سند است. تعهد، الزام قابل انتساب پس از تحلیل متن و قانون است. مطالبه، خواسته متناسب با همان الزام است. کد تخلف در اسناد عمومی غالباً به صورت شرط احراز نوشته شده، زیرا سند عمومی وقوع نقض در یک معامله را نشان نمی‌دهد.

در مجموع ۲۱ فیش تکمیل شد که ۹ فیش آن به گزاره‌های قانونی و ۱۲ فیش به اسناد عمومی مربوط است. این عدد، اندازه نمونه انسانی یا تعداد پرونده‌های تخلف نیست و هیچ درصد مسئولیتی از آن محاسبه نشده است. کارکرد شمارش، کنترل پوشش محورهای تحلیل است. برخی فیش‌ها چند بند مرتبط را به عنوان یک واحد تفسیری ثبت می‌کنند؛ بنابراین شمار فیش با تعداد مواد قانون یا بندهای قراردادی یکسان نیست. برای هر نتیجه در فصل چهارم می‌توان به فیش و محل اصلی آن رجوع کرد.

کنترل اولیه، قیددار بودن بازپرداخت، تفاوت اختیار و تعهد، و بقای مراجعه قانونی پس از مهلت داخلی را آشکار کرد؛ بااین‌حال، موضوع پیش از ارسال در فیش ۱۴ هنوز به اندازه کافی تفکیک نشده بود. در کنترل اصلاحی، شش فیش ۷، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۰ با بازخوانی مأخذ موجود و تطبیق گزاره و نتیجه بازبینی شدند. در فیش ۲۰ که متن تفصیلی در دسترس نبود، فقط مرز عدم استنتاج از سرفصل کنترل شد. این کنترل در همان روز و توسط نگارنده انجام شد؛ بازکدگذاری مستقل نیست. موضوع زمانی بند ۹۷، حق انصراف و هزینه بند ۹۹، و مرز اختیار مالی از این مقایسه به متن منتقل شدند. مشخصات مقاله کلیک‌رپ نیز با صفحات نخست و آخر PDF کنترل شد.

فاصله دو هفته بازکدگذاری پیشنهادی پروپوزال رعایت نشده است. به جای ادعای اجرای آن، تغییر روش به کنترل مستقیم مأخذ موجود، ثبت نتیجه پیشین و اصلاح‌شده، و نوشتن تفسیر مخالف محدود شد؛ علت، انجام اصلاح در چرخه جاری و تمرکز بر خطاهای موضوع و قلمرو بود. این جایگزین برای کشف خطای ارجاع و قیود متن مفید است، ولی اثر حافظه نگارنده را حذف نمی‌کند. داور دومِ کدگذاری و ضریب توافق وجود ندارد و پایایی بین‌کدگذار ادعا نمی‌شود. مجموعه ۲۱ فیش حفظ شد و گزاره‌های تکمیلی در همان واحدهای مرتبط ثبت شدند.

شکل ۲ نشان می‌دهد چرا داشتن متن عمومی فقط یکی از مراتب دلیل است. از متن می‌توان درباره قلمرو و تفسیر بحث کرد. برای انتساب به یک معامله، نسخه قابل اعمال و قبول لازم است. برای خسارت واقعی، دلیل تخلف، زیان و سببیت نیز باید فراهم شود. این شکل مبنای نقاط توقف در تحلیل اسناد است؛ نبود داده معامله با فرض مطلوب پژوهش پر نشده است.



شکل ۲ مراتب سند و حد استنتاج

منبع شکل ۲: تحلیل نگارنده بر پایه ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی. [۱] [۳]

منطق ترجیح تفسیر و حدود اعتبار پژوهش

در ترجیح تفسیر، ابتدا موضوع و قلمرو حکم خاص بررسی می‌شود. سپس معنای عرفی الفاظ و ارتباط بخش‌های سند، و پس از آن سازگاری تفسیر با مجموعه قواعد مرتبط سنجیده می‌شود. اصل لزوم، قاعده مهمی است، اما فقط درباره قرارداد واقع‌شده مطابق قانون اعمال می‌شود. به همین جهت، استناد به لزوم نمی‌تواند بررسی ماده ۴۶ را حذف کند. در جهت مقابل، استناد به حمایت از مصرف‌کننده نیز اجازه نمی‌دهد تعهدی فاقد منشأ به سکو منتسب شود. دلیل ترجیح باید از این مراحل قابل بازسازی باشد. [۱]، مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۴ و ۲۲۵ [۳]، ماده ۴۶

دو روش رقیب نیز بررسی و کنار گذاشته شدند. روش امتیازدهی به میزان مداخله سکو، ظاهر ساده‌ای دارد، اما بدون پشتوانه قانونی نمی‌توان از مجموع امتیازها به مسئولیت رسید. روش دیگر، یکسان گرفتن همه بازارگاه‌ها بر اساس عنوان خوداظهاری آنهاست. این روش تفاوت خدمات و وعده‌های شخص سکو را حذف می‌کند. روش منتخب، تفسیر هر رابطه و خواسته بر اساس عناصر آن است. مداخله اقتصادی در این روش قرینه است و باید به دلیل حقوقی متصل شود؛ عنوان واسطه نیز داده اولیه توصیف رابطه است و از سنجش متن و قانون معاف نمی‌شود.

اعتبار درونی پژوهش با ثبت تفسیر رقیب، اشاره به مواد قانونی مشخص و گزارش اصلاح کدها تقویت شده است. بااین‌حال، کنترل نویسنده جای ارزیابی مستقل یا رسیدگی قضایی را نمی‌گیرد. اعتبار بیرونی نیز به سبب انتخاب هدفمند اسناد و نبود پرونده‌های معامله محدود است. چارچوب به عنوان ابزار پرسش و استدلال قابل استفاده است، اما احتمال موفقیت دعوا، نرخ تخلف یا رفتار واقعی همه سکوها را اندازه نمی‌گیرد. این تمایز در فهم نتیجه نهایی ضروری است و مانع تبدیل تحلیل متن به گزارش تجربه‌ای می‌شود که اجرا نشده است.

فصل دوم نقش سکو و مبانی تعهد مستقل

تشخیص طرف بیع و طرف خدمت

برای تعیین طرف بیع باید از اسنادی آغاز کرد که به تشکیل همان معامله مربوط‌اند. معرفی هویت فروشنده، مشخصات سفارش، صورت‌حساب و متن تأییدشده قرارداد، در این بررسی جایگاه دارند. صفحه عمومی بازارگاه می‌تواند زمینه فهم رابطه باشد، اما به تنهایی نشان نمی‌دهد که در هر سفارش چه شخصی ایجاب یا قبول کرده است. همچنین عبارت عمومی درباره واسطه بودن، باید با محتوای معامله جمع شود. اگر سند خاص، تعهد فروش را به شخص دیگری نسبت دهد، اصل تحلیل، رابطه بیع با همان شخص است؛ اگر انتساب محل اختلاف باشد، باید از قواعد قصد، دلالت عمل و تفسیر عرفی استفاده کرد. [۱]، مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴ و ۲۲۴

این تحلیل به سند پیش از اختلاف وابسته است. تغییر عنوان شخص در پاسخ پشتیبانی پس از وقوع مشکل، جایگزین بررسی متن هنگام انعقاد نیست. از سوی دیگر، برداشت ذهنی خریدار از نام سکو نیز بدون قرینه قابل اتکا، برای تحمیل تعهد بیع کافی نیست. اهمیت برداشت خریدار زمانی روشن می‌شود که با نحوه معرفی، اطلاعات هویت و ترتیب انعقاد سنجیده شود. در معاملات از راه دور، الزامات اطلاعاتی قانون تجارت الکترونیکی در همین نقطه به قواعد عمومی پیوند می‌خورند. وظیفه اطلاع‌رسانی، هم به شفافیت طرف معامله کمک می‌کند و هم ممکن است موضوع تعهدی متمایز باشد. [۳]، مواد ۳۳ تا ۳۵

در مقام تحلیل، سه وضعیت باید از هم جدا شوند. در وضعیت نخست، سکو صریحاً فروشنده همان کالا معرفی و اسناد نیز با آن سازگار است. در وضعیت دوم، فروشنده ثالث روشن است و خدمت سکو نیز جدا توصیف شده است. در وضعیت سوم، اسناد متعارض یا ناقص‌اند. وضعیت سوم را نمی‌توان با یک پیش‌فرض همیشگی به یکی از دو حالت دیگر تبدیل کرد. نتیجه درست ممکن است توقف تشخیص طرف تا تکمیل

سند باشد. این توقف، به معنای نفی حق خریدار نیست؛ بیان می‌کند که خواسته علیه شخص معین، هنوز به دلیل کافی درباره انتساب نیاز دارد.

تفکیک طرف خدمت از طرف بیع، امکان الزام سکو را حتی در وضعیت دوم باز می‌گذارد. ممکن است خریدار برای پرداخت، ثبت شکایت یا استفاده از حمایت پس از خرید، با سکو وارد رابطه‌ای مستقل شده باشد. قرارداد این خدمت می‌تواند در مجموعه شروط بازارگاه، متن جداگانه یا پیام‌های قابل انتساب بیان شود. برای تشخیص محتوای آن، باید مشخص شود طرف مقابل چه اقدامی را پذیرفته و چه شرایطی را برای آن اعلام کرده است. برقراری این رابطه به معنای انتقال همه تعهدات فروشنده نیست. دامنه آن همان است که از قانون، قرارداد و آثار عرفی قابل اثبات به دست می‌آید. [۱]، مواد ۱۰ و ۲۲۰

نسبی بودن قرارداد نیز دو کاربرد متفاوت دارد. از یک طرف، قرارداد فروشنده و سکو نمی‌تواند بدون مبنا، خریدار را از حقوق قانونی خود محروم کند. از طرف دیگر، قرارداد خریدار و فروشنده نیز همه دیون خود را بر عهده سکو نمی‌گذارد. اگر در قرارداد سکو با فروشنده اختیار برداشت از طلب او برای مرجوعی پیش‌بینی شده باشد، باید بررسی شود آیا این اختیار برای خریدار نیز حقی قابل مطالبه ایجاد کرده یا صرفاً سازوکار داخلی طرفین است. صورت‌بندی این پرسش مانع آن می‌شود که اختیار مالی، بدون بررسی، تضمین شخص سکو نسبت به هر بدهی فروشنده تلقی شود. [۱]، ماده ۲۳۱

معرفی کالا و وظایف اطلاعاتی

معرفی کالا می‌تواند در سطوح متفاوتی انجام شود. گاه اطلاعات را فروشنده درج می‌کند و سکو محیط نمایش فراهم می‌سازد. گاه شخص سکو ویژگی مشخصی را در متن تبلیغ یا پاسخ خود تأیید می‌کند. تفاوت این دو وضعیت برای انتساب رفتار اهمیت دارد. مسئولیت بابت اطلاعات نادرست باید به تولید، انتخاب، تأیید یا انتشار قابل انتساب همان اطلاعات و تکلیف مربوط پیوند یابد. صرف قرار گرفتن متن در محیط سکو، همه اجزای آن را به اظهارنظر شخصی اداره‌کننده تبدیل نمی‌کند؛ در مقابل، اعلام روشن یک تضمین از سوی خود سکو نیز نباید به متن فروشنده فروکاسته شود.

ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی، اطلاعات مؤثر در تصمیم مصرف‌کننده را پیش از عقد مورد توجه قرار می‌دهد و در شمار آنها از ویژگی‌های کالا، هویت تأمین‌کننده، هزینه‌ها و فرایند پرداخت و ارجاع نام می‌برد. ماده ۳۴ نیز اطلاعات مربوط به ضمانت و پشتیبانی را جدا مطرح می‌کند. کاربرد این مقررات در رابطه سکو، مستلزم تشخیص عنوان و خدمت مشمول است. نمی‌توان بدون استدلال، سکو را مخاطب همه تکالیف فروشنده دانست، اما اگر خود ارائه‌دهنده خدمت مربوط باشد، باید تکالیف همان خدمت بررسی شود. این تفکیک به جای توسعه عنوان‌ها، منشأ تکلیف را روشن می‌کند. [۳]، مواد ۳۳ و ۳۴

اثر نقص اطلاعات نیز باید متناسب با خواسته بررسی شود. اگر هویت فروشنده اعلام نشده باشد، این نقص می‌تواند در تفسیر رابطه و بررسی تخلف اطلاعاتی اهمیت پیدا کند. بااین‌حال، برای خسارت باید روشن شود چه زیانی به سبب همین نقص وارد شده است. ادعای کلی اینکه اگر اطلاعات کامل بود خرید انجام نمی‌شد، در مطالعه یک دعوای واقعی به بررسی قرائن و رابطه میان اطلاعات، تصمیم و زیان نیاز دارد. در پژوهش حاضر چنین تصمیم یا زیانی مشاهده نشده است. از متن قانون، ضرورت تحلیل این پیوند نتیجه گرفته می‌شود، نه وقوع آن در همه معاملات.

مواد ۵۰ تا ۵۳ قانون تجارت الکترونیکی درباره تبلیغ نیز نشان می‌دهند که محیط الکترونیکی از قواعد ارائه روشن اطلاعات جدا نیست. در تحلیل یک اعلان بازپرداخت، باید هویت شخص اعلام‌کننده، مخاطب و معنای عرفی وعده معلوم شود. شعار تبلیغی ممکن است قرینه فهم تعهد باشد، اما هر عبارت کوتاه تبلیغاتی، بدون بررسی مجموعه شروط، تعهد نامحدود به جبران تمام زیان‌ها ایجاد نمی‌کند. اگر تبلیغ و متن تفصیلی با یکدیگر ناسازگار باشند، این ناسازگاری خود مسئله تحلیل است و نباید با حذف خودکار یکی از دو متن حل شود. [۳]، مواد ۳۵ و ۵۰ تا ۵۳

برای سنجش این ناسازگاری می‌توان از موضوع و انتظار عرفی آغاز کرد. وعده بازگشت وجه، معمولاً به مبلغی اشاره دارد که در فرایند خرید پرداخت شده است. از همین عبارت نمی‌توان تضمین سلامت جسمی، ارزش آینده کالا یا سود مورد انتظار را نتیجه گرفت. در برابر، اگر متن صریحاً بازپرداخت را برای وضعیت معینی تعهد کرده باشد، شرط عمومی مسئولیت کیفیت فروشنده نیز لزوماً همان موضوع را بیان نمی‌کند.

این تفاوت موضوع، مبنای جمع احتمالی دو متن است. اعتبار نهایی چنین جمعی به متن کامل و شرایط اعلام بستگی دارد و در فصل سوم با ماده ۴۶ پیوند می‌یابد.

دریافت وجه و حدود استنتاج مالی

دریافت وجه از خریدار، نشانه‌ای مهم از نقش عملی سکوست، اما عنوان حقوقی آن باید جدا احراز شود. وجه ممکن است برای وصول به نفع فروشنده، نگهداری تا تحقق شرایط، کسر کارمزد یا اجرای سازوکار پرداخت دریافت شده باشد. هر یک از این صورت‌ها آثار متفاوتی دارد. تنها دانستن اینکه مبلغ از درگاه محیط سکو عبور کرده، مالکیت کالا یا طرفیت بیع را ثابت نمی‌کند. در مقابل، نقش مالیِ احرازشده ممکن است منشأ تعهد نگهداری، تسویه یا بازگرداندن مبلغ باشد. تحلیل باید از مسیر واقعی وجه و متن خدمت به موضوع الزام برسد.

در قرارداد باسلام، بند ۶۶ به نگهداری مبلغ تا تسویه و اختیارهای مالی مربوط اشاره دارد و بندهای ۷۲ و ۷۳ شرایط و تعهد پرداخت به غرفه‌دار را بیان می‌کنند. این بندها برای تشخیص یک نقش مالی قابل استفاده‌اند. بااین‌حال، تعهد به پرداخت طلب غرفه‌دار، با تعهد به بازپرداخت به خریدار موضوع یکسانی ندارد. تفاوت ذی‌نفع، زمان استحقاق و شرط اجرا باید حفظ شود. برای دعوای خریدار، باید به بندهای مربوط به لغو و بازگشت و مجموعه رابطه خود او مراجعه کرد؛ از تعهد به یک طرف نمی‌توان بی‌واسطه تعهدی هم‌مقدار به طرف دیگر ساخت. [۱۳]، بندهای ۶۶ و ۷۲ تا ۷۴

وجود وجه نزد سکو نیز همه مسائل مسئولیت را حل نمی‌کند. اگر شرایط بازپرداخت محقق و تعهد مربوط احراز شده باشد، دسترسی به وجه می‌تواند در امکان اجرا اهمیت داشته باشد. اما اگر وجه طبق سند و شرایط معتبر پیش‌تر تسویه شده باشد، باید دید آیا سکو همچنان تعهد شخصی به پرداخت دارد یا فقط اختیار پیگیری از فروشنده را پذیرفته است. پاسخ این دو وضعیت با هم فرق می‌کند. ناتوانی عملی در برداشت از حساب فروشنده، به تنهایی نه ایجادکننده تعهد جدید است و نه رافع تعهد صریحی که شخص سکو قبلاً پذیرفته است.

در نتیجه، برای تحلیل مالی حداقل چهار پرسش باید پاسخ داده شود. دریافت‌کننده وجه از نظر سند کیست؟ وجه به چه عنوان و برای چه مدتی نگهداری می‌شود؟ شخص مستحق در هر مرحله چه کسی است؟ و پس از لغو یا احراز عیب، کدام شخص طبق کدام متن مکلف به بازگرداندن است؟ این پرسش‌ها درباره ساختار تعهدند و به معنای احراز مالکیت یا ماهیت قطعی یک عقد معین نیستند. به‌ویژه، استفاده قرارداد از واژه‌هایی مانند ودیعه یا وکالت باید همراه با مجموعه شروط و قواعد آن نهاد سنجیده شود؛ برچسب قراردادی به تنهایی پایان توصیف حقوقی نیست.

تفکیک اصل وجه و خسارت در اینجا نیز اهمیت دارد. مبلغی که باید در اجرای بازپرداخت مسترد شود، اصل دین مربوط است. اگر مدعی علاوه بر آن هزینه یا زیانی می‌خواهد، باید منشأ اضافی مطالبه را بیان کند. ممکن است بازگرداندن مبلغ، اجرای کامل تعهد اصلی را محقق کند و هیچ زیان افزوده‌ای اثبات نشود. ممکن است نیز تأخیر مستقل، زیانی قابل بررسی پدید آورده باشد. این احتمال به اثبات نیاز دارد و با تغییر نام اصل وجه به خسارت حل نمی‌شود. فصل سوم همین فاصله میان استحقاق وجه و استحقاق خسارت را موضوع تحلیل قرار می‌دهد.

وعده تضمین و تعهد بازپرداخت

واژه تضمین در کاربرد عمومی ممکن است به معانی متعددی به کار رود. ممکن است گوینده سلامت کالا را تعهد کند، ممکن است وعده بازپرداخت مبلغ در شرایط معین بدهد و ممکن است فقط از امنیت فرایند پرداخت سخن بگوید. در حقوق، نباید هر استفاده تبلیغی از این واژه را بدون بررسی، عقد ضمان با آثار خاص آن دانست. مسئله نخست، کشف موضوع و قصد تعهد و شرایط آن است. اگر متن، انجام خدمت یا پرداختی مستقل را بر عهده شخص سکو قرار دهد، می‌توان همان الزام را در چارچوب مواد ۱۰ و ۲۱۹ به بعد بررسی کرد؛ وصف دقیق آن نیازمند تحلیل محتوای واقعی است. [۱]

وعده بازپرداخت می‌تواند به سه صورت تحلیلی ظاهر شود. در صورت نخست، سکو صرفاً اعلام می‌کند خریدار می‌تواند درخواست خود را در سامانه ثبت کند. در صورت دوم، رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر اساس

شرایط را بر عهده می‌گیرد. در صورت سوم، پس از تحقق شرایط معین، پرداخت مبلغ را تعهد می‌کند. صورت سوم از حیث نتیجه به پرداخت مربوط است، اما همچنان باید موضوع، مبلغ و شروط آن معلوم باشد. جایگزین کردن هر سه صورت با عنوان واحد حمایت از خریدار، تفاوت معیار تخلف را پنهان می‌کند. این تقسیم‌بندی، ابزار تفسیر نگارنده است و طبقه‌بندی قانونی مصرح معرفی نمی‌شود.

در صورت ثبت درخواست، تخلف احتمالی می‌تواند خودداری از فراهم کردن راه اعلام یا ثبت نکردن درخواست واجد شرایط باشد. در صورت تعهد به رسیدگی، باید عملکرد با معیار همان رسیدگی و زمان مربوط سنجیده شود. در صورت تعهد پرداخت، پس از احراز استحقاق، نپرداختن یا تأخیر موضوعیت می‌یابد. ممکن است سکو رسیدگی را انجام داده ولی به دلیل فقدان شرط، درخواست را نپذیرفته باشد. در این حالت اختلاف درباره تحقق شرط یا درستی تصمیم است، نه لزوماً امتناع از انجام هر خدمت. در پژوهش اسنادی، این تفاوت‌ها از متن استخراج می‌شوند و وقوع هیچ‌یک در معامله‌ای خاص ادعا نمی‌شود.

از نظر تفسیر، شرطی که مسئولیت کیفیت کالا را به فروشنده نسبت می‌دهد، با تعهد شخص سکو به بازپرداخت در وضعیت مقرر قابل جمع است. در این جمع، فروشنده همچنان مخاطب تعهد تسلیم سالم است و سکو مخاطب خدمت خاص خود. اگر برعکس، سند به روشنی مقرر کند که سکو فقط تلاش برای وصول از فروشنده می‌کند و تعهد پرداخت ندارد، نمی‌توان از نام بازپرداخت، ضمان شخصی ساخت. بنابراین قاعده تحلیلی پژوهش، برتری همیشگی وعده بر شرط نیست؛ قاعده، ضرورت تشخیص موضوع هر دو و پرهیز از حذف یکی با عنوان کلی دیگری است.

بند ۹۷ باسلام درباره تأخیر در آماده‌سازی و ارسال، پیش از تحویل کالاست. با نبود رضایت خریدار به تأخیر و درخواست بازپرداخت، سازوکار داوری و تأیید و زمان‌بندی بازگرداندن وجه مطرح می‌شود. این بند نمونه مقایسه‌ایِ فرایند مشروط بازپرداخت است؛ از آن نمی‌توان تعهد جبران عیبِ کشف‌شده پس از تحویل یا پرداخت از دارایی خود سکو را نتیجه گرفت. وضعیت پس از تحویل در بندهای ۹۹، ۱۰۲، ۱۰۴ و ۱۰۶ بررسی می‌شود. [۱۳]، بندهای ۹۵ تا ۱۰۶

اختیار مداخله و تعهد به مداخله

در بسیاری از سازوکارهای قراردادی، یک طرف اختیار انجام اقدام را برای اداره رابطه پیش‌بینی می‌کند. داشتن اختیار با مکلف بودن به اعمال آن در همه موارد برابر نیست. اگر سکو اختیار لغو، کسر از طلب فروشنده یا بازگرداندن وجه داشته باشد، نخست باید دید متن در چه وضعیت‌هایی این اختیار را به کار می‌برد و آیا در بند دیگری انجام آن را تعهد کرده است. تبدیل هر اختیار مدیریتی به تضمین نتیجه، دامنه الزام را بیش از سند گسترش می‌دهد. در جهت مقابل، نامیدن یک تکلیف روشن به عنوان اختیار نیز نباید وسیله فرار از الزام قانونی یا قراردادی شود.

این تمایز در بند ۱۱۸ قرارداد باسلام برجسته است که مجاز بودن اقدامات را در قالب اختیار اخذشده توضیح می‌دهد. کاربرد تحلیلی بند، شناسایی سازوکار اقدام است. از آن به تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت سکو مکلف است در هر اختلاف، تمام امکان‌های قراردادی خود را به نفع یک طرف اعمال کند. بااین‌حال، اختیار باید در حدود قانون و رابطه مربوط فهم شود. اگر شخص سکو در بند دیگر تعهد مستقلی به اقدام پذیرفته باشد، وجود اختیار اجرایی می‌تواند امکان انجام آن را روشن کند؛ اصل تعهد همچنان باید از همان مبنا ثابت شود. [۱۳]، بند ۱۱۸

در تحلیل ترک فعل نیز همین مسئله مطرح است. صرف اینکه سکو از نظر فنی می‌توانسته کاری انجام دهد، برای انتساب مسئولیت ناشی از خودداری کافی نیست. باید تکلیف اقدام، امکان متناسب انجام و رابطه ترک آن با زیان معلوم باشد. آگاهی از خطر یا تخلف ممکن است در سنجش مراقبت مؤثر باشد، اما دامنه تکلیف و قابلیت جلوگیری باید استدلال شود. در مطالعه حاضر، متن‌های عمومی درباره امکان نظارت یا رسیدگی، داده‌ای درباره دریافت اخطار مشخص و امکان جلوگیری از یک زیان معین فراهم نمی‌کنند. ازاین‌رو نتیجه واقعی درباره ترک فعل متوقف می‌شود. [۲]، ماده ۱

تفاوت اختیار و تعهد، در دعوای الزام نیز اثر دارد. خواسته باید انجام عملی باشد که شخص مکلف به آن است، نه صرف اعمال هر امتیاز قراردادی به خواست طرف مقابل. اگر حق بررسی یا تشخیص با شرایط

مشخص همراه باشد، می‌توان درباره رعایت همان شرایط و حدود تشخیص بحث کرد. اما خواستن نتیجه‌ای که قرارداد تضمین نکرده است، به مبنای دیگری نیاز دارد. این تفکیک به تنظیم روشن‌تر قرارداد نیز کمک می‌کند: متن باید بیان کند کدام اقدامات وظیفه سکو، کدام مشروط به احراز و کدام صرفاً اختیار مدیریتی‌اند.

انبارداری بسته‌بندی و ارسال

ورود سکو به نگهداری یا ارسال کالا، قرینه نقش عملیاتی متفاوتی از میزبانی صرف است. بااین‌حال، نتیجه حقوقی باید به موضوع همان مداخله پیوند بخورد. اگر عیب در طراحی کالا پیش از ورود به انبار وجود داشته باشد، صرف نگهداری به معنای ایجاد آن عیب نیست. اگر آسیب در اثر بسته‌بندی نامناسب یا نگهداری برخلاف تعهد حاصل شود، منشأ بررسی به همان رفتار و تکلیف مربوط است. بنابراین افزایش مداخله را نباید به فرمول خطی مسئولیت بیشتر تبدیل کرد؛ باید کیفیت مداخله و رابطه آن با زیان روشن شود.

این بخش از تحلیل از مطالعه خارجی درباره خدمات تکمیل سفارش، فقط تمایز مفهومی می‌گیرد. وجود انبارداری یا بسته‌بندی در یک نظام حقوقی ممکن است ذیل عنوان قانونی خاص قرار گیرد، اما عنوان خارجی خودبه‌خود در حقوق ایران قابل اعمال نیست. در چارچوب حاضر، قواعد عمومی قرارداد و مسئولیت و هر حکم خاص داخلیِ قابل احراز مبنا هستند. هدف از جدا کردن فعالیت‌ها، یافتن رفتار و تعهد مشخص است. از داده یا مصاحبه‌های خارجی برای توصیف عملکرد انبارهای سکوهای ایرانی استفاده نشده است. [۸]

در مورد قرارداد عمومی باسلام، بند ۷۸ نقش‌های تولید، نگهداری، آماده‌سازی و ارسال را از خود نفی می‌کند و بند ۶۲ به تکالیف غرفه‌دار در ارسال می‌پردازد. اینها داده‌های توصیف قراردادی‌اند. مطالعه حاضر به انبار یا مسیر ارسال یک سفارش دسترسی نداشته است تا این توصیف را با عمل مقایسه کند. در نتیجه، از سند عمومی می‌توان چارچوب تخصیص وظیفه را خواند، ولی صحت اجرای آن در همه سفارش‌ها یا نبود هرگونه مداخله واقعی را اثبات نمی‌توان کرد. این محدودیت در تفسیر بند نفی نقش باید صریح بماند. [۱۳]، بندهای ۶۲ و ۷۸

در یک پرونده واقعی، رسید تحویل به حمل‌کننده، وضعیت بسته، زمان ظهور آسیب، دستورهای بسته‌بندی و هویت متصدی ارسال می‌توانند برای انتساب اهمیت پیدا کنند. هر سند فقط بخشی از زنجیره را روشن می‌کند. امضای رسید تحویل نیز به خودی خود تمام احتمال‌های عیب پنهان یا تخلف پیشین را از بین نمی‌برد؛ اثر آن باید با موضوع مورد اثبات سنجیده شود. در این پژوهش، چنین اسنادی گردآوری نشده‌اند. بیان آنها برای توضیح منطق نیاز به دلیل است و به منزله وجودشان در داده مطالعه نیست.

خدمات پس از فروش و مدیریت مرجوعی

مدیریت مرجوعی مجموعه‌ای از اقدامات است که ممکن است دریافت اعلام، بررسی کالا، هماهنگی ارسال و پرداخت مبلغ را در بر گیرد. تعهد به یک جزء، لزوماً تعهد به همه اجزا نیست. برای مثال، اگر صفحه‌ای راه ثبت درخواست را توضیح دهد، نخست نقش آن در اعلام مشکل روشن می‌شود. اگر هزینه ارسال را پس از تأیید ایراد بر عهده شخص معینی بگذارد، موضوع دیگری درباره تعهد مالی ایجاد می‌شود. این دو گزاره باید جدا کدگذاری شوند. نام کلی خدمات پس از فروش، جای تعیین شخص متعهد و شرط اجرا را نمی‌گیرد.

صفحه رویه مرجوعی دیجی‌کالا در بخش قابل خواندن، روش اعلام درخواست و وضعیت هزینه ارسال پس از تأیید ایراد را بیان می‌کند. از این متن می‌توان نقش خدماتی مشخصی را موضوع بررسی قرار داد. اما شرایط تفصیلی قرارداد همه فروشندگان و کالاها در این گردآوری کامل بازیابی نشده است. بنابراین پژوهش از این صفحه، ضمان بی‌قید تمام عیوب فروشنده ثالث یا سلب مسئولیت جامع استخراج نمی‌کند. این مورد نشان می‌دهد داشتن یک سند خدماتی، برای هر نتیجه‌ای درباره کل نظام قرارداد کافی نیست. [۱۶]، بخش هزینه بازگشت و اعلام درخواست

در ارزیابی شروط مربوط به مرجوعی نیز باید میان هماهنگی اجرایی و محدود کردن حق ماهوی تفاوت گذاشت. الزام به بسته‌بندی متناسب می‌تواند برای حفظ کالا و جلوگیری از خسارت جدید مطرح شود. اما اثر تخلف از یک دستور اجرایی بر حقی مانند خیار عیب یا جبران زیان مستقل، به تحلیل جداگانه نیاز دارد.

به‌ویژه نمی‌توان بدون بررسی قانون و علت زیان، از هر ایراد بسته‌بندی به سقوط همه مطالبات رسید. همین‌طور، مسئولیت خسارت جدیدی که به رفتار خریدار منتسب است باید از عیب اولیه تفکیک شود.

مهلت‌های داخلی رسیدگی نیز دو کارکرد ممکن دارند. ممکن است مدت استفاده از خدمت اضافی سکو را معین کنند یا بخواهند حقوق قانونی خریدار را محدود سازند. کارکرد نخست در قلمرو آزادی قرارداد قابل بررسی است؛ کارکرد دوم با قواعد آمره و مواد حمایتی سنجیده می‌شود. اگر سند، مراجعه به مجاری رسمی را پس از بسته شدن سفارش محفوظ بداند، نباید مهلت داخلی را بدون دلیل سقوط تمام حقوق تلقی کرد. در عین حال، محفوظ ماندن مراجعه رسمی، به خودی خود هر محدودیت ماهوی مندرج در بندهای دیگر را معتبر نمی‌کند. [۳]، مواد ۳۷، ۳۸ و ۴۶ [۱۳]، بند ۱۰۲

مسئولیت قراردادی و رفتار زیان‌بار شخص سکو

مسیر قراردادی بر وجود تعهد قابل انتساب آغاز می‌شود. خواهان باید رابطه و موضوع تعهد را روشن کند و تخلف را نسبت به همان موضوع نشان دهد. در خواسته اجرای تعهد، موضوع اصلی انجام عمل یا پرداخت مبلغ مستحق است. در خواسته خسارت ناشی از نقض، شرایط ماده ۲۲۱ و سایر قواعد مربوط به موعد و علت خارجی نیز مطرح می‌شوند. این تفکیک مانع آن است که دعوای اجرای وعده بازپرداخت، بدون ضرورت، به دعوایی درباره ضمان عیب فروشنده تبدیل شود. همچنین مانع مطالبه خسارت صرفاً به استناد وجود وعده‌ای می‌شود که هنوز موعد یا شرایطش نرسیده است. [۱]، مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ تا ۲۲۹

مسیر غیرقراردادی، رفتار شخص سکو را در ارتباط با زیان بررسی می‌کند. در این مسیر، حتی اگر سکو طرف بیع نباشد، امکان بررسی عمد یا بی‌احتیاطی منتسب به او منتفی نیست. بااین‌حال، وجود عیب در کالا جای عنصر رفتار سکو را نمی‌گیرد. باید معلوم شود چه اقدام یا خودداری از تکلیف به او نسبت داده می‌شود و این رفتار چگونه به زیان انجامیده است. استفاده از قانون مسئولیت مدنی، راه عبور از نیاز به دلیل نیست؛ فقط نشان می‌دهد نبود قرارداد فروش با سکو، پایان همه مبانی ممکن نیست. [۲]، ماده ۱

گاهی یک واقعه از هر دو منظر قابل توصیف است؛ برای نمونه، اظهار نادرست شخص سکو ممکن است هم در محتوای خدمت و هم در ارزیابی رفتار زیان‌بار اهمیت داشته باشد. این هم‌پوشانی، مجوز دریافت دو بار زیان واحد نیست. باید موضوع جبران، شخص مسئول و مبنای هر ادعا جدا شود. پژوهش حاضر درباره تقدم همیشگی یک مسیر بر دیگری قاعده مطلق نمی‌سازد. برای پاسخ در هر مورد، باید قلمرو قواعد خاص و عمومی و ماهیت خواسته روشن شود. آنچه در اینجا ثابت می‌ماند، نیاز به استدلال مستقل برای هر مبنا و پرهیز از تلفیق بی‌ضابطه آنهاست.

از نظر دفاع نیز دو مسیر تفاوت دارند. در رابطه قراردادی ممکن است سکو وجود تعهد، تحقق شرط یا فرارسیدن موعد را انکار کند یا به علت خارجی استناد نماید. در رابطه غیرقراردادی، ممکن است انتساب رفتار، وجود تقصیر، زیان یا سببیت محل نزاع باشد. شرط محدودکننده نیز باید متناسب با مسیر مربوط تفسیر شود. شرطی که تعهد به نتیجه را نفی می‌کند با شرطی که جبران تقصیر شخص را ساقط می‌سازد موضوع یکسانی ندارد. شناخت این تفاوت، مقدمه تحلیل اعتبار ماهوی شرط است.

نقص سامانه و قلمرو ماده ۷۸

ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، موضوع خاص نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی در بستر مبادلات الکترونیکی را مطرح می‌کند و قیود و استثناهایی دارد. از این ماده نه می‌توان مصونیت عمومی همه بازارگاه‌ها را نتیجه گرفت و نه مسئولیت خودکار آنها بابت هر کالای معیوب را. عیب محصول و نقص سامانه دو موضوع متفاوت‌اند. ممکن است سامانه به درستی کار کند و کالا معیوب باشد؛ ممکن است خطای سامانه در ثبت، پردازش یا اقدام مالی، زیان مستقلی پدید آورد. برای استفاده از ماده باید همین موضوع و رابطه احراز شود. [۳]، ماده ۷۸

به عنوان فرض تحلیلی، اگر سامانه اعلام مشکل را پس از ثبت صحیح از بین ببرد، موضوع با حالتی که فروشنده کالای معیوب ارسال کرده تفاوت دارد. باید نقص یا ضعف سامانه، زمان آن و تأثیرش بر زیان بررسی شود. اینکه خریدار در نهایت مبلغی دریافت نکرده است، به تنهایی خطای سامانه را ثابت نمی‌کند؛

ممکن است علت، تصمیم ماهوی، فقدان شرط یا رفتار شخص دیگری باشد. در مقابل، اگر خطای سامانه احراز شود، عنوان واسطه بودن در بیع نیز پاسخ کامل به آن موضوع نیست. هر مبنا در قلمرو خود سنجیده می‌شود.

استثناهای ماده نیز نباید بدون توجه به موضوع به کل مسئولیت مدنی تعمیم یابند. ذکر قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی یا فعل شخصی افراد، در متن همین حکم خاص مطرح شده است. اثر آنها باید نسبت به ادعای مبتنی بر ماده و اوضاع پرونده بررسی شود. از خواندن یک استثنای موضوعی نمی‌توان قاعده‌ای ساخت که همه تعهدات قراردادی یا همه رفتارهای زیان‌بار سکو را خارج کند. این احتیاط، نتیجه روش تفسیر قلمرو حکم است و از خلط میان مبنای خاص و نظام عمومی جلوگیری می‌کند.

در مجموعه داده این پژوهش، هیچ گزارش فنی درباره نقص سامانه سکوها وجود ندارد. بنابراین ماده ۷۸ فقط در نقشه مبانی و مرزبندی مسئله استفاده شده است. مسئولیت واقعی بر این مبنا احراز نشده و هیچ خطای فنی به سکوی مشخص نسبت داده نمی‌شود. درج این حد، برای فهم نتیجه اسنادی ضروری است: وجود یک ماده قابل تصور، به معنای تحقق موضوع آن در مورد مطالعه نیست. پرونده واقعی به دلیل فنی و رابطه آن با خواسته نیاز خواهد داشت.

ارجاع به شروط و تغییر نسخه قرارداد

در رابطه الکترونیکی، ممکن است بخشی از شروط در متن اصلی و بخشی در صفحه‌ای دیگر قرار گیرد. وجود پیوند، به تنهایی همه مسائل ورود شرط را حل نمی‌کند. ماده ۱۷ قانون تجارت الکترونیکی برای ارجاع در داده‌پیام، شرایطی درباره تعیین صریح مورد ارجاع، روشن بودن آن برای طرف متکی و قبول مقرر می‌کند. بنابراین باید دید ارجاع به کدام سند و چه موضوعی صورت گرفته است. عنوان عمومی قوانین بازار، اگر سندهای متعدد و متغیر را پوشش دهد، از حیث روشن بودن موضوع ارجاع به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد. [۳]، ماده ۱۷

اثر این قاعده بر مسئله بازپرداخت آن است که محدودیت احتمالی وعده، ممکن است در صفحه دیگری آمده باشد. برای استناد به آن باید ورود همان محدودیت به رابطه و معنای آن روشن شود. اگر سکو در صفحه معرفی خدمت، وعده‌ای معین داده و در صفحه‌ای دیگر قید قابل فهمی برای آن مقرر کرده باشد، مجموعه متن باید خوانده شود. اگر قید فقط پس از معامله قابل دسترسی شده یا اصلاً مورد ارجاع روشن نبوده، بحث انتساب آن به همان رابطه باقی می‌ماند. پژوهش حاضر وضعیت واقعی چنین ارجاعی را برای کاربر معین مشاهده نکرده است.

در مقابل، نبود یک نسخه چاپی یا امضای کاغذی به خودی خود به معنای فقدان قرارداد نیست. قواعد قصد و دلالت عمل، و مقررات داده‌پیام، امکان بررسی شکل الکترونیکی را فراهم می‌کنند. مسئله این است که چه مفادی با چه دلیلی وارد رابطه شده‌اند. مدعی استناد به شرط باید آن شرط را از مجموعه نامعین اسناد جدا کند. همچنین طرف مقابل نمی‌تواند صرف الکترونیکی بودن را دلیل بی‌اعتباری همه تعهدها بداند. این نگاه، هم امکان اعتبار قرارداد را حفظ می‌کند و هم نیاز به اثبات محتوای آن را جدی می‌گیرد. [۱]، مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴ [۳]، مواد ۶ و ۱۲ تا ۱۸

تغییر شروط، پرسش زمانی دیگری ایجاد می‌کند. باید میان شرایط معامله در زمان انعقاد، مقررات خدمت در زمان اجرای بعدی و متن عمومی موجود در روز پژوهش تفاوت گذاشت. ممکن است قرارداد برای تغییر آینده سازوکاری داشته باشد، اما وجود آن سازوکار به تنهایی ثابت نمی‌کند هر تغییر بر حق پیشین مؤثر شده است. برای چنین نتیجه‌ای باید متن اختیار تغییر، نحوه اعلان، قبول و حدود قانونی آن بررسی شود. از عبارت کلی ادامه استفاده، بدون این مراحل نمی‌توان نتیجه گرفت که همه مطالبات قبلی از میان رفته‌اند.

در تعهد بازپرداخت، این تمایز می‌تواند تعیین‌کننده باشد. فرض تحلیلی آن است که استحقاق در نسخه قبلی ایجاد شده و بعد شرط تازه‌ای مدت یا موضوع خدمت را محدود کرده است. ابتدا باید معلوم شود استحقاق پیشین واقعاً ایجاد شده یا صرفاً انتظار استفاده آینده وجود داشته است. سپس باید دید تغییر جدید از حیث قانون و قرارداد چه دامنه‌ای دارد. این پژوهش برای هیچ تغییر واقعی چنین حکمی صادر نمی‌کند،

ولی چارچوب را به ثبت تاریخ‌ها و تفاوت حق ایجادشده با انتظار آینده ملزم می‌سازد. [۱]، مواد ۱۰ و ۲۱۹ تا ۲۲۵

بندهای تغییر و پایان رابطه نیز باید کنار هم خوانده شوند. ممکن است سند از یک سو تغییر آینده را بپذیرد و از سوی دیگر تعهدهای قبلی را پس از پایان خدمت محفوظ بداند. چنین مجموعه‌ای با فرض حذف خودکار همه تعهدهای پیشین سازگار نیست، مگر اینکه دلیل خاصی ارائه شود. در قرارداد باسلام، بندهای ۶ و ۱۱۳ از این جهت در یک خوانش مرتبط قرار می‌گیرند. این مقایسه فقط ظرفیت متن برای تفکیک زمان‌ها را نشان می‌دهد و نه اطلاع کاربر از تغییر یا تحقق حق معین را. [۱۳]

برای بازسازی یک اختلاف واقعی، نگهداری نسخه‌ای که پیش از قبول نمایش داده شده، پیام تأیید و داده مربوط به تغییر اهمیت پیدا می‌کند. این اسناد با تصویر صفحه روز رسیدگی جایگزین کامل نمی‌شوند. حتی اگر متن جدید همان متن سابق باشد، این یکسانی باید احراز شود. از سوی دیگر، صرف تغییر ظاهر صفحه نیز لزوماً به معنای تغییر محتوای حقوقی نیست. بنابراین ثبت تاریخ و نسخه باید در خدمت تشخیص تفاوت مؤثر باشد و نه صرف افزودن اطلاعات فنی به پرونده. نتیجه حقوقی به محتوای تغییر و اثر آن بر تعهد بستگی دارد.

برآیند این بحث، افزودن یک کنترل زمانی به چارچوب است. پیش از تفسیر شرط محدودکننده باید پرسید آیا همان شرط، در نسخه قابل اعمال رابطه وجود داشته و به نحو قابل بررسی وارد آن شده است. پس از پاسخ مثبت، معنای شرط و اعتبار ماهوی‌اش بررسی می‌شود. این ترتیب از کاربرد گزینشی متن جدید به زیان هر یک از طرفین جلوگیری می‌کند. در این پایان‌نامه، چون نسخه معامله گردآوری نشده، کنترل زمانی به صورت نقطه توقف باقی مانده و با فرض همیشگی بودن شروط پر نشده است.

عنوان عرضه‌کننده و حدود حمایت قانونی

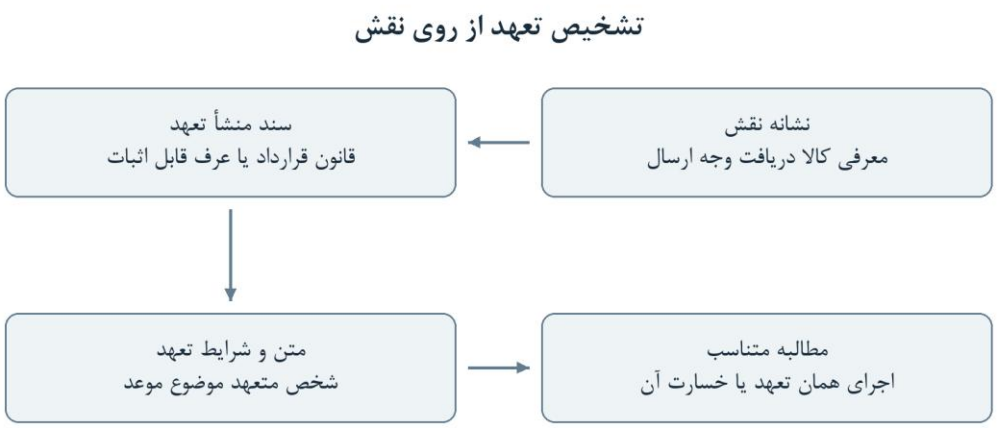
تعریف عرضه‌کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اشخاص متعددی از زنجیره کالا و خدمت را در بر می‌گیرد. این گستردگی، ضرورت بررسی نقش را از میان نمی‌برد. سکو ممکن است

عرضه‌کننده خدمت خود باشد، در حالی که فروشنده کالا شخص دیگری است. اینکه عنوان عرضه‌کننده در معنای عام بر خدمت سکو صدق کند، به تنهایی روشن نمی‌کند کدام ضمانت اجرای مربوط به عیب کالا بر او بار می‌شود. باید موضوع تعهد و رابطه عنوان با کالای معیوب یا خدمت مورد ادعا معلوم گردد. [۴]، ماده ۱

در ماده ۲، مسئولیت صحت و سلامت با قوانین، قرارداد و عرف پیوند داده شده و میان کالای کلی و عین معین تفاوت گذاشته می‌شود. از این ساختار نباید نتیجه گرفت هر شخصی که به نحوی در محیط معامله حضور دارد، همان تعهد فروشنده را دارد. در عین حال، حضور در زنجیره با عنوان خدمت نیز نمی‌تواند مانع مسئولیت ناشی از خدمت معیوب یا تعهد مستقل باشد. پژوهش حاضر شمول عنوان را یک مرحله تحلیلی می‌داند که پس از آن باید نوع تکلیف و خواسته تعیین شود. عنوان، جای ارکان مسئولیت را نمی‌گیرد. [۴]، ماده ۲

عبارت مربوط به مسئولیت منفرد یا مشترک نیز برای اعلام تضامن خودکار همه اشخاص کافی تلقی نشده است. تعیین مسئولیت هر شخص، نحوه مداخله و مبنای قابل اعمال نیازمند بررسی است. در این پایان‌نامه بدون احراز قاعده مربوط، خریدار صاحب حق وصول کل مبلغ از هر یک از اشخاص زنجیره معرفی نمی‌شود. ممکن است تعهدهای مختلف درباره اصل وجه و زیان‌های متفاوت مطرح باشند؛ باید رابطه آنها و منع دریافت مکرر روشن شود. این احتیاط هم با نیاز به مبنای الزام سازگار است و هم از حذف مسئولیت مستقل شخص سکو جلوگیری می‌کند.

برآیند فصل دوم در شکل ۳ آمده است. نشانه نقش باید به سند منشأ تعهد متصل شود؛ سپس موضوع، شخص و شرایط آن روشن گردد و خواسته متناسب انتخاب شود. اگر این اتصال برقرار نشود، نمی‌توان با جمع نشانه‌های اقتصادی خلأ مبنا را پر کرد. فصل بعد، پس از این تشخیص، به تخلف و زیان و اثر شروط می‌پردازد. تقدم این مراحل برای جلوگیری از دو خطا لازم است: نسبت دادن تعهد فروشنده به واسطه بدون دلیل، و نادیده گرفتن وعده شخص واسطه به سبب فروشنده نبودن او.



شکل ۳ از نشانه نقش تا تعهد قابل مطالبه

منبع شکل ۳: تحلیل نگارنده از مواد ۲۲۰ تا ۲۲۶ قانون مدنی و مواد ۳۳ تا ۳۵ قانون تجارت الکترونیکی. [۱] [۳]

فصل سوم ارکان مسئولیت و تفسیر شروط

انتخاب مطالبه پیش از ارزیابی مسئولیت

عبارت کلی مسئولیت بابت کالای معیوب، چند خواسته متفاوت را در خود جمع می‌کند. خریدار ممکن است عوض سالم بخواهد، از حق فسخ استفاده کند، ارش مطالبه نماید، اصل وجه مستحق را بخواهد یا خسارت افزوده‌ای را به رفتار سکو نسبت دهد. اگر این خواسته‌ها تفکیک نشوند، ممکن است دلیل مناسب یکی، برای اثبات دیگری به کار رود. برای نمونه، اثبات عیب می‌تواند در دعوای مربوط به ضمان عیب مؤثر باشد، اما برای زیانی که ادعا می‌شود از تأخیر در بازپرداخت حاصل شده است، دلیل رابطه آن زیان با تأخیر همچنان لازم است.

انتخاب خواسته بر تشخیص طرف نیز اثر می‌گذارد. مطالبه عوض سالم در رابطه فروش، با درخواست اجرای تعهد خدماتی سکو یکسان نیست. اگر فروشنده ثالث متعهد به کالای سالم است و سکو وعده بازپرداخت مشروط داده، هر خواسته باید به رابطه مربوط متصل شود. ممکن است در یک اختلاف چند مطالبه مطرح شوند، اما باید معلوم باشد هر کدام علیه چه شخصی، بر چه مبنایی و با چه رابطه‌ای با سایر مطالبات طرح می‌شود. این ترتیب، هم از مطالبه نامتناسب جلوگیری می‌کند و هم امکان بررسی تعهد مستقل سکو را حفظ می‌نماید.

در این پژوهش، واژه خسارت برای هر پرداختی استفاده نمی‌شود. اصل مبلغ مستردشونده، هزینه‌ای که شخص به عنوان اجرای تعهد خاص پذیرفته، و زیان ناشی از نقض، عناوین متفاوت دارند. حتی اگر همه آنها در نهایت به پرداخت پول بینجامند، مبنا و عناصر اثباتشان یکسان نیست. این تمایز به‌ویژه در تفسیر ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اهمیت دارد. خوانشی که پیش از تعیین ماهیت خواسته، همه پرداخت‌ها را مشمول حکم خسارت پس از فسخ بداند، ممکن است استرداد اصل وجه را نیز بی‌دلیل مخدوش کند. [۴]، ماده ۲

جدول ۳. خواسته‌ها و عناصر احراز

عنوان خواسته	محور اصلی احراز	حد استنتاج برای سکو
عوض سالم	نوع موضوع بیع و تعهد فروشنده	فروشندگی یا مبنای مستقل لازم است
فسخ یا ارش	شرایط ضمان عیب و نوع مبیع	نقش خدماتی به تنهایی طرفیت بیع نیست
اجرای بازپرداخت	وجود تعهد، تحقق شرایط و استحقاق مبلغ	خسارت اضافی لازم نیست تا اصل تعهد بررسی شود
خسارت نقض مستقل	تعهد یا رفتار، تخلف، زیان و سببیت	صرف عیب یا عدم رضایت کافی نیست

تخلف نسبت به تعهد معین

تخلف مفهومی نسبی است؛ باید معلوم شود رفتار انجام‌شده با کدام تکلیف سنجیده می‌شود. اگر تعهد سکو صرفاً دریافت درخواست در راه اعلام‌شده باشد، معیار نخست، امکان و وقوع دریافت است. اگر رسیدگی در مدت یا با شرایط معین پذیرفته شده باشد، زمان و کیفیت همان رسیدگی موضوعیت دارد. اگر پس از تأیید، پرداخت مبلغی واجب شده باشد، انجام پرداخت و موعد آن بررسی می‌شود. در هیچ‌یک از این حالات، معیوب بودن کالا بدون تکمیل این تحلیل، نقض تعهد شخص سکو را اثبات نمی‌کند.

در تعهد مشروط، تحقق شرط بخشی از دلیل استحقاق است. ممکن است شرط، اعلام در بازه مقرر، ارائه دلیل عیب یا بازگرداندن کالا به روش خاص باشد. نخست باید خود شرط از جهت ورود به رابطه، قلمرو و اعتبار بررسی شود. پس از آن می‌توان تحقق یا فقدانش را سنجید. شرطی که برخلاف حکم آمره باشد، نمی‌تواند صرفاً با استناد به پذیرش کاربر مانع مطالبه شود. در مقابل، هر شرط اجرایی نیز به سبب دشوار بودن برای مدعی نامعتبر نمی‌شود. تحلیل موردی، میان شرط نامعتبر و شرط معتبرِ محقق‌نشده تفاوت می‌گذارد. [۳]، ماده ۴۶

موعد تعهد در مسئولیت ناشی از تأخیر اهمیت ویژه‌ای دارد. ماده ۲۲۶ قانون مدنی، برای مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد، به انقضای مدت معین یا شرایط مطالبه در صورت نبود مدت توجه دارد. ازاین‌رو، ادعای تأخیر باید نقطه آغاز و موعد قابل انتساب داشته باشد. در بازپرداخت مشروط، زمان اعلام عیب لزوماً همان سررسید پرداخت نیست؛ ممکن است متن، رسیدگی یا بازگشت کالا را نیز در تعیین استحقاق دخیل کند. البته اعتبار و معقول بودن این ترتیب نیز در رابطه مصرفی باید جدا بررسی شود. [۱]، ماده ۲۲۶

اگر سکو از تحقق شرط جلوگیری کرده باشد، تحلیل نمی‌تواند صرفاً به فقدان ظاهری شرط بسنده کند. برای مثال فرضی، بسته بودن راه اعلامی ثبت درخواست ممکن است در ارزیابی انجام تعهد دریافت و آثار آن اهمیت یابد. اما این گزاره نیازمند اثبات رفتار و ارتباط آن با عدم تحقق شرط است. در مجموعه اسناد عمومی حاضر، چنین واقعه‌ای احراز نشده است. طرح این احتمال برای نشان دادن لزوم بررسی کامل فرایند است، نه برای انتساب اختلال یا رفتار عمدی به سکوی معین. نتیجه باید به همان اندازه که دلیل وجود دارد محدود بماند.

زیان و تمایز آن از نارضایتی

زیان مورد مطالبه باید از نارضایتی از تجربه خرید تفکیک شود. قانون مسئولیت مدنی، لطمه به حقوق و زیان مادی یا معنوی ناشی از رفتار را موضوع قرار می‌دهد. وجود تجربه نامطلوب به تنهایی میزان یا مبنای جبران را روشن نمی‌کند. مدعی باید بیان کند چه حق یا دارایی یا منفعتی به نحو قابل بررسی آسیب دیده و این آسیب به کدام رفتار منتسب است. در پژوهش حاضر، داده شخصی از زیان مصرف‌کنندگان گردآوری نشده است؛ بحث این بخش درباره عناصر لازم برای تحلیل است. [۲]، مواد ۱ تا ۳

در خواسته مالی، نخست باید صورت اقلام روشن شود. اصل وجه خرید، هزینه ارسال اولیه، هزینه بازگشت، هزینه کارشناسی یا هزینه ناشی از رفتار بعدی، ممکن است هر یک موضوع قاعده یا توافق متفاوتی باشند. قرار دادن همه آنها در یک مبلغ کلی، امکان بررسی مبنا و تکرار را دشوار می‌کند. اگر هزینه‌ای در اجرای تعهد خاص سکو باید پرداخت شود، علت پرداخت آن با جبران زیان ناشی از نقض فرق می‌کند. اگر

همان هزینه به عنوان خسارت افزوده مطالبه می‌شود، باید رابطه آن با رفتار و ضرورت آن در وضعیت مورد بررسی معلوم باشد.

ارش نیز نباید به معنای هر خسارت مالی ناشی از کالا فهمیده شود. ساختار ماده ۴۲۷ قانون مدنی، نسبت ارزش سالم و معیوب را به ثمن قراردادی متصل می‌کند. برای مثال آموزشی، اگر ثمن قراردادی با ارزش بازار کالا یکسان نباشد، تفاوت ساده دو ارزش همیشه ارش نیست. این مثال عدد یا واقعه‌ای درباره بازار ارائه نمی‌کند؛ فقط علت لزوم توجه به مبنای محاسبه را نشان می‌دهد. در دعوای خسارت مستقل، موضوع ممکن است هزینه یا لطمه‌ای فراتر از افت ارزش کالا باشد و باید با معیار خودش سنجیده شود. [۱]، ماده ۴۲۷

از جهت زمانی نیز باید زیان پیش از نقض و زیان پس از آن جدا شود. عیبی که از ابتدا وجود داشته ممکن است منشأ حق علیه فروشنده باشد. امتناع بعدی سکو از تعهد احرازشده، اگر رخ داده باشد، رفتار دیگری است. صرف اینکه خریدار همچنان از عیب زیان می‌بیند، تمام آن زیان را به امتناع بعدی منتقل نمی‌کند. برای انتساب به سکو باید نشان داد کدام بخش از وضعیت زیان‌بار، نتیجه همان نقض مستقل بوده است. این تفکیک امکان می‌دهد اصل مسئولیت فروشنده حفظ و دامنه مسئولیت احتمالی سکو دقیق شود.

زیان معنوی نیز صرفاً با قرار گرفتن اختلاف در فضای دیجیتال حذف یا ثابت نمی‌شود. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به آن توجه دارد، اما تحقق و انتسابش به اوضاع و دلیل نیاز دارد. پژوهش حاضر درباره امکان‌های کلی قانونی بحث می‌کند و نه درباره مبلغ یا وقوع زیان معنوی در خریدی معین. همچنین نظرهای پراکنده درباره دامنه زیان در فضای مجازی، بدون سنجش با حکم قانون و موضوع دعوا، مبنای محدود یا گسترده کردن مسئولیت قرار نگرفته‌اند. محیط وقوع، جای بررسی حق آسیب‌دیده و رابطه سببیت را نمی‌گیرد. [۲]

سببیت و تفکیک دو زنجیره زیان

سببیت در مسئله حاضر دو پرسش متفاوت دارد. پرسش نخست این است که آیا عیب کالا به زیان مورد ادعا انجامیده است. پرسش دوم آن است که آیا رفتار یا نقض تعهد سکو، زیان مستقلی ایجاد یا به افزایش آن کمک کرده است. ممکن است پاسخ نخست مثبت باشد و دومی هنوز اثبات نشده باشد. همچنین ممکن است کالا موضوع اختلاف باشد، ولی زیان مورد مطالبه به خطای مستقل در پرداخت یا نگهداری مربوط شود. جمع کردن این دو زنجیره تحت عنوان کلی خسارت خرید اینترنتی، مانع تشخیص شخص مسئول می‌شود.

مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی درباره اتلاف و تسبیب، و ماده ۳۳۲ درباره نسبت سبب و مباشر، ضرورت انتساب را آشکار می‌کنند. از وجود چند شخص در فرایند معامله نباید نتیجه گرفت همه به یک نحو سبب هر زیان‌اند. باید معلوم شود رفتار هر شخص چه نقشی در تلف یا نقص یا زیان ادعایی داشته است. عنوان فنی یا اقتصادی واسطه به تنهایی پاسخ نمی‌دهد که آیا سبب اقوی یا رفتار مستقیم وجود داشته است. این پرسش بر پایه واقعیت و معیار حقوقی مربوط پاسخ می‌یابد. [۱]، مواد ۳۲۸، ۳۳۱ و ۳۳۲

در تحلیل تعهد بازپرداخت، آزمون خلاف واقع می‌تواند ابزار توضیح باشد: اگر تعهد سکو در موعد انجام می‌شد، آیا همان زیان افزوده همچنان رخ می‌داد؟ پاسخ این پرسش به تنهایی حکم سببیت نیست، اما به تشخیص ارتباط ادعا کمک می‌کند. اگر زیان پیش از موعد بازپرداخت کاملاً واقع شده باشد، نسبت دادن تمام آن به تأخیر بعدی نیازمند استدلال بیشتری است. اگر هزینه‌ای فقط به دلیل عدم اجرای تعهد لازم شده باشد، رابطه آن قابل بررسی است. پژوهش حاضر این آزمون را ابزار تحلیل نگارنده می‌داند و آن را فرمول قانونی مصرح یا جایگزین قضاوت قضایی معرفی نمی‌کند.

تقدم زمانی نیز کافی نیست. اینکه یک هزینه پس از ثبت درخواست مرجوعی انجام شده، نشان نمی‌دهد از نقض سکو ناشی شده است. ممکن است هزینه به انتخاب مستقل خریدار، رفتار فروشنده یا علت دیگری مربوط باشد. باید پیوند میان تکلیف، تخلف و هزینه روشن شود. در مقابل، وجود رفتار فروشنده نیز همیشه

زنجیره مربوط به تخلف مستقل سکو را قطع نمی‌کند. اگر رفتار بعدی سکو خود منشأ زیان مجزا باشد، بررسی آن باقی می‌ماند. نتیجه باید سهم هر رفتار را در همان زیان مورد مطالبه مشخص کند.

شکل ۶، که در بخش دوم این فصل ارائه می‌شود، ترتیب تحویل کالا، اعلام مشکل، استحقاق و سررسید تعهد سکو و زیان افزوده را جدا می‌کند. کارکرد ترتیب زمانی، جلوگیری از انتساب زیان پیشین به رفتار بعدی و کمک به تشخیص محل نیاز به دلیل است. در تحلیل اسنادی، هیچ تاریخ معامله یا پرداختی به این خط زمان افزوده نشده است. پر کردن چنین فاصله‌ای با تاریخ فرضی و سپس گزارش آن به عنوان یافته، با روش پژوهش سازگار نیست. مثال زمانی فقط در پیوست و با عنوان آموزشی استفاده می‌شود.

رفتار خریدار و دفاع‌های مربوط

رفتار خریدار می‌تواند در ایجاد یا افزایش زیان نقش داشته باشد، اما این نقش باید نسبت به موضوع روشن شود. استفاده نادرست از کالا، نادیده گرفتن دستور ضروری نصب یا ایجاد آسیب جدید، ممکن است با عیب اولیه تفاوت داشته باشد. ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در موارد مقرر، نقش زیان‌دیده در تسهیل ایجاد یا افزایش زیان را مورد توجه قرار می‌دهد. از این حکم نمی‌توان سقوط خودکار همه حقوق خریدار در هر بی‌دقتی را نتیجه گرفت. باید رفتار، اثر و نوع حق یا خسارت بررسی شود. [۲]، ماده ۴

دفاع عدم اعلام به موقع نیز به چند پرسش وابسته است. مهلت از کدام منبع ناشی می‌شود؟ برای خدمت اضافی است یا برای حق قانونی؟ آیا آغاز مهلت و امکان اعلام روشن بوده است؟ و آیا شرط محدودکننده معتبر است؟ پاسخ ندادن به این پرسش‌ها می‌تواند یک قاعده اداری داخلی را به مانع کلی حقوقی تبدیل کند. در عین حال، اگر شرط معتبر و قابل اعمال احراز شود، اثر عدم رعایت آن را نیز نباید بدون دلیل کنار گذاشت. تحلیل باید متوازن به معنای بررسی واقعی هر دو سوی ادعا باشد، نه نتیجه از پیش تعیین‌شده.

در دفاع علت خارجی، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی اهمیت دارند. صرف نام بردن از اختلال بانکی، قطع ارتباط یا حادثه، کافی نیست؛ باید ارتباط علت با عدم انجام همان تعهد و شرایط حکم بررسی شود. اگر اصل

پرداخت قابل انجام بوده ولی بخش دیگری از فرایند دچار اختلال شده، اثر آن بر تأخیر باید مشخص شود. همچنین میان عدم امکان انجام و دشوارتر شدن آن تفاوت وجود دارد. این پایان‌نامه درباره هر اختلال احتمالی حکم عام نمی‌دهد و بندهای عمومی معافیت را نیز بدون سنجش موضوع و سببیت معتبر فرض نمی‌کند. [۱]، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹

دفاع انجام تعهد یا پرداخت پیشین نیز باید از انکار اصل تعهد جدا شود. اگر سکو مدعی باشد مبلغ مستحق را پرداخت کرده، مسئله به دلیل پرداخت و انطباق آن با مبلغ و ذی‌نفع مربوط می‌شود. اگر بگوید هیچ تعهدی نداشته، منشأ و متن الزام محل بررسی است. اگر شرط را محقق‌نشده بداند، وجود و اعتبار شرط و واقعیت‌های آن اهمیت دارد. تفکیک این دفاع‌ها، از جایگزین شدن پاسخ کلی مسئولیت با فروشنده است به جای پاسخ به خواسته مشخص جلوگیری می‌کند.

بار اثبات و ارزش داده‌پیام

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، قاعده عمومی اثبات ادعا و ادعای محتاج به دلیل در مقام دفاع را بیان می‌کند. در موضوع پژوهش، این قاعده باید برای هر جزء به کار رود. مدعی تعهد مستقل باید منشأ و انتساب آن را نشان دهد. مدعی تحقق شرایط خدمت باید دلیل مربوط را ارائه کند. برای خسارت، زیان و سببیت نیز نیازمند دلیل‌اند. در برابر، دفاعی مانند پرداخت یا علت خارجی نیز بنا به ماهیت خود ممکن است محتاج اثبات باشد. نوشتن یک جمله عام درباره بار اثبات خریدار، تمام این تقسیم‌ها را حل نمی‌کند. [۱]، ماده ۱۲۵۷

مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی، در ارزیابی داده‌پیام و شکل الکترونیکی دلیل اهمیت دارند. اثر عملی آنها برای این بحث آن است که داده‌پیام صرفاً به سبب شکل خود کنار گذاشته نشود و ارزش اثباتی آن با شرایط قانونی سنجیده شود. وجود تصویر صفحه، پیام تأیید، رسید یا ثبت سامانه می‌تواند موضوع ارزیابی باشد. اما در هر مورد باید انتساب، تمامیت، زمان و ارتباط با موضوع دعوا بررسی شود. داشتن

تصویری از صفحه عمومی امروز، دلیل کامل شروط پذیرفته‌شده در گذشته یا تخلف از آن شروط نیست. [۳]، مواد ۱۲ تا ۱۵ و ۱۸

در مطالعه اسناد عمومی، حفظ نشانی، زمان بازیابی و نسخه فایل، امکان بازسازی خوانش پژوهش را بهتر می‌کند. این ثبت، ادعای اصالت قضایی همه محتوای صفحه یا اثبات اطلاع کاربر نیست. تاریخ بازیابی می‌گوید پژوهشگر در چه زمانی چه متنی را دیده است. تاریخ انعقاد یا به‌روزرسانی مؤثر قرارداد، به موضوع دیگری مربوط می‌شود. به همین دلیل، در تحلیل باسلام، بندهای مربوط به تغییر و پذیرش دوباره خوانده شده‌اند، اما از آنها نسخه یک معامله تاریخی نتیجه گرفته نشده است. این محدودیت، بخشی از روش اثبات‌پذیر پژوهش است.

درخواست فیلم یا تصویر کالا در شروط مرجوعی نیز باید در همین چارچوب خوانده شود. چنین مدرکی ممکن است برای بررسی عیب یا وضعیت تحویل سودمند باشد، اما اعتبار یک شرط درباره انحصار دلیل یا محروم کردن از راه اثبات دیگر، مسئله‌ای جداست. پژوهش حاضر از وجود دستور به تهیه تصویر، حکم قطعی درباره بی‌اعتباری همه ادله دیگر استخراج نمی‌کند. باید متن، قلمرو و نسبت آن با قواعد قانونی اثبات سنجیده شود. همچنین تهیه تصویر لزوماً منشأ عیب یا تمام عناصر خسارت را ثابت نمی‌کند. [۱۳]، بند ۱۰۴ [۱]، ماده ۱۲۵۷

آگاهی از هویت فروشنده و علم به عیب

آگاهی خریدار از اینکه فروشنده شخصی ثالث است، با علم او به عیب کالا یکسان نیست. گزاره نخست به تشخیص طرف و نقش مربوط می‌شود؛ گزاره دوم می‌تواند در شرایط ضمان عیب اهمیت یابد. اگر قرارداد اعلام کند سکو فروشنده نیست و کاربر با اطلاع از این نقش خرید می‌کند، از آن نمی‌توان نتیجه گرفت کاربر از هر عیب موجود در محصول نیز آگاه بوده است. چنین نتیجه‌ای موضوع آگاهی را تغییر می‌دهد. در تحلیل، باید دقیقاً ثبت شود شخص به چه چیزی علم یا رضایت داشته و دلیل این انتساب چیست. [۱]، مواد ۴۲۳ و ۴۲۴

این تفکیک درباره پذیرش خطر نیز اهمیت دارد. ممکن است خریدار بداند در محیط بازارگاه، اشخاص متعدد عرضه‌کننده‌اند و رسیدگی به اختلاف فرایند معینی دارد. این آگاهی، لزوماً پذیرش حذف همه تعهدهای شخص سکو یا همه حمایت‌های آمره نیست. برای اثر قراردادی هر محدودیت، باید متن مربوط و ورود آن به رابطه احراز شود. سپس اعتبار ماهوی بررسی می‌شود. نسبت دادن یک رضایت کلی به همه خطرها، به‌ویژه در جایی که متن هم‌زمان وعده حمایت می‌دهد، نیازمند استدلالی فراتر از علم به عنوان بازارگاه است. [۳]، ماده ۴۶

در مقابل، اگر عیب مشخص پیش از عقد اعلام شده و خریدار با علم به همان وضعیت معامله کرده باشد، تحلیل ضمان عیب باید این داده را در نظر گیرد. نمی‌توان با استناد کلی به حمایت مصرف‌کننده، واقعیت اعلام وصف یا عیب را نادیده گرفت. بااین‌حال، اثر دقیق این آگاهی به موضوع و قواعد قابل اعمال و وجود حقوق دیگر بستگی دارد. ممکن است اختلاف بعدی از وصفی متفاوت یا رفتار مستقلی ناشی شده باشد. بنابراین علم به یک عیب نیز مانند تبری از عیب خاص، نباید بی‌دلیل به همه موضوعات و تعهدها گسترش یابد. [۱]، مواد ۴۲۴ و ۴۳۶

برای نمونه آموزشی، فرض شود خریدار آگاهانه کالایی را با آسیب ظاهری اعلام‌شده می‌خرد، ولی سکو خدمت مالی معینی را درباره همان خرید پذیرفته است. اگر اختلاف بر سر همان آسیب باشد، علم به آن در تحلیل حق ناشی از عیب مطرح می‌شود. اگر اختلاف درباره انجام نشدن خدمت مالی باشد، باید تعهد و شرایط آن بررسی گردد. علم به آسیب، پاسخ آماده‌ای به دعوای خدمت نیست. در جهت مقابل، وجود خدمت مالی نیز همه آثار علم خریدار درباره عیب را از بین نمی‌برد. این فرض فقط تفاوت موضوع‌ها را نشان می‌دهد و واقعه بازار نیست.

اثر این تمایز در کدگذاری، جدا کردن نوع اطلاع از موضوع مطالبه است. در فیش معرفی طرف، اطلاع از هویت فروشنده ثبت می‌شود. در فیش ضمان عیب، علم یا جهل به وضعیت کالا اهمیت دارد. در فیش خدمت، آگاهی و قبول شرایط همان خدمت سنجیده می‌شود. ادغام این داده‌ها در یک کد عمومی آگاهی

کاربر، تفاوت آثار حقوقی آنها را پنهان می‌کند. ازاین‌رو، در استفاده بعدی از چارچوب، هر ادعای آگاهی باید با موضوع و زمان مشخص همراه باشد و به مفهوم نامحدود رضایت تبدیل نشود.

همچنین تأیید یک متن کلی با اثبات واقعیتی معین تفاوت دارد. اگر کاربر اعلام کند شروط خدمت را پذیرفته، باید دید این اعلام دقیقاً به کدام مفاد تعلق دارد. از آن نمی‌توان بدون بررسی نتیجه گرفت که او وقوع همه واقعیت‌های مورد اختلاف را نیز پذیرفته است. برای مثال، پذیرش روش کارشناسی، لزوماً اقرار به سالم بودن کالا در زمان تحویل نیست. اگر سند مدعی چنین اثری باشد، باید موضوع اعلام، نحوه انتساب و اعتبار آن جدا بررسی شود. این تمایز به جای افزودن عنوان تازه به اختلاف، مانع استفاده از یک دلیل برای موضوعی می‌شود که آن دلیل مستقیماً ناظر به آن نیست. [۱]، مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۹

در مقام کنترل نتیجه، پژوهشگر باید بتواند جمله مربوط به آگاهی را دوباره بنویسد و موضوع دقیق آن را نام ببرد. اگر نتواند مشخص کند آگاهی از شخص، وصف کالا یا شرط خدمت بوده است، کد مبهم می‌ماند و نباید مبنای نتیجه قطعی قرار گیرد. چنین کنترلی در بررسی اسناد عمومی به‌ویژه سودمند است، زیرا متن اغلب درباره همه کاربران سخن می‌گوید، در حالی که واقعیت آگاهی هر شخص هنوز مشاهده نشده است.

اطلاع پیش از زیان و رسیدگی پس از آن

تعهد اطلاعاتی پیش از معامله و تعهد رسیدگی پس از اعلام مشکل، در زمان و کارکرد تفاوت دارند. اطلاعات پیش از عقد به تصمیم و شناخت رابطه مربوط است؛ رسیدگی پس از خرید ممکن است برای اجرای حق یا خدمت مشخص انجام شود. اگر زیان به اطلاعات نادرست نسبت داده می‌شود، باید پیوند میان همان اطلاعات و تصمیم و زیان بررسی شود. اگر زیان به امتناع از بازپرداخت نسبت داده می‌شود، سررسید و نقض تعهد بعدی مطرح است. یک واقعه می‌تواند هر دو محور را داشته باشد، اما دلیل هر کدام باید جدا معلوم شود. [۳]، مواد ۳۳ تا ۳۵ [۱]، مواد ۲۲۱ و ۲۲۶

در فرضی که نقص اطلاعات باعث ابهام در هویت فروشنده شده، پاسخ پس از خرید ممکن است آن ابهام را روشن کند، اما لزوماً اثر پیشین نقص را از بین نمی‌برد. به همان ترتیب، اطلاع‌رسانی کامل پیش از عقد،

سکو را از انجام تعهد خدماتی بعدی معاف نمی‌کند. این دو مرحله باید در خط زمان جدا ثبت شوند. پژوهش حاضر درباره وقوع چنین نقض‌هایی داده فردی ندارد؛ ارزش این تفکیک، جلوگیری از استفاده از یک اقدام درست در یک مرحله برای نفی هر احتمال تخلف در مرحله دیگر است.

رابطه سببیت نیز با توجه به این زمان‌بندی تغییر می‌کند. ممکن است زیان ادعایی از خریدی ناشی شده باشد که مدعی می‌گوید با اطلاعات درست انجام نمی‌داد. ممکن است هزینه دیگری، نتیجه طولانی شدن فرایند بعدی باشد. جمع این اقلام بدون تشخیص منشأ، خطر انتساب تکراری یا اشتباه را افزایش می‌دهد. برای هر قلم باید پرسید اگر تکلیف مربوط به درستی انجام می‌شد چه تغییری در وضعیت حاصل می‌گردید و چه دلیل واقعی این پاسخ را پشتیبانی می‌کند. این پرسش تحلیلی، جایگزین اثبات قضایی نیست و فقط ادعای سببیت را دقیق‌تر می‌سازد.

از نظر دفاع، سکو ممکن است به اطلاع‌رسانی پیشین یا انجام رسیدگی بعدی استناد کند. ارزش هر دفاع باید در برابر همان ادعا سنجیده شود. اگر دعوا درباره اصل انجام بازپرداخت است، ارائه اطلاعات هویت فروشنده کافی نیست مگر اینکه به موضوع یا شرایط تعهد مربوط شود. اگر دعوا درباره نقص اطلاعات است، انجام خدمت مرجوعی می‌تواند در بررسی وضعیت زیان و جبران اهمیت یابد، ولی اصل کیفیت اطلاع‌رسانی را تغییر نمی‌دهد. این تحلیل، دفاع را حذف نمی‌کند؛ آن را به عنصر حقوقی متناسب متصل می‌نماید. [۱] [۲]

نتیجه این دو تفکیک آن است که چارچوب باید علاوه بر شخص و تعهد، موضوع آگاهی و مرحله زمانی تکلیف را نیز روشن نگه دارد. صرف قبول عمومی، علم به عیب نیست و صرف رفع یک مشکل، انجام همه تعهدهای مرتبط محسوب نمی‌شود. در مقابل، هر نقص نیز همه اقدامات بعدی را بی‌اثر نمی‌کند. این نتیجه به سنجش موردی و تفکیک خواسته‌ها وابسته است. در تحلیل اسناد عمومی، آنچه احراز می‌شود نحوه بیان این موضوعات در متن است؛ احراز آگاهی و رفتار واقعی، به اسناد همان معامله نیاز خواهد داشت.

ورود شرط به رابطه قراردادی

نخستین مرحله تحلیل شرط، ورود آن به رابطه است. باید معلوم شود کدام نسخه، در چه زمان و با چه امکان مشاهده و اعلامی به طرف ارائه شده است. وجود شرط در صفحه عمومی، با پذیرفته شدن آن توسط شخص معین تفاوت دارد. در قراردادهای الکترونیکی، عمل کلیک یا ادامه استفاده می‌تواند موضوع بحث درباره دلالت اراده باشد، اما اثر آن تابع اوضاع و قواعد قابل اعمال است. پژوهش از این نکته نتیجه نمی‌گیرد که همه قراردادهای الحاقی باطل‌اند؛ مسئله، تشخیص اراده و محتوای رابطه مشخص است. [۱]، مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴

دکترین مربوط به کلیک‌رپ، امکان احراز رضایت را در پیوند با نمایش روشن و فرصت آگاهی بررسی کرده است. این بحث برای تحلیل بندهای پذیرش با ورود یا استفاده سودمند است، اما نباید به این نتیجه فروکاسته شود که هر کلیک، همه شروط را از هر کنترل ماهوی معاف می‌کند. در این پژوهش، برای جلوگیری از همین خلط، الحاق شرط در مرحله‌ای پیش از قلمرو و اعتبار قرار گرفته است. حتی اگر پاسخ مرحله اول مثبت باشد، پرسش از معنای شرط و سازگاری آن با حکم آمره باقی می‌ماند. [۱۱]

در بندهای ۵ و ۶ و ۱۱۹ و ۱۲۰ قرارداد باسلام، سازوکاری درباره پذیرش با استفاده و تغییر شرایط بیان شده است. این متن نشان می‌دهد تنظیم‌کننده چگونه الحاق و تغییر را صورت‌بندی کرده است. اما مطالعه حاضر صفحه واقعی پذیرش یک کاربر، اعلان تغییر به او و زمان معامله را مشاهده نکرده است. بنابراین از متن، قبول محقق و بی‌نقص همه کاربران نتیجه گرفته نشده است. همین قاعده درباره مقدمه شرایط دیجی‌کالا نیز اعمال شده است. روش کدگذاری، ادعای خود سند درباره قبول را از احراز بیرونی قبول جدا ثبت می‌کند. [۱۳] [۱۵]

اگر ورود شرط به قرارداد احراز نشود، ممکن است استناد قراردادی به آن متوقف شود. این نتیجه لزوماً به معنای فقدان هر قاعده قانونی یا عرفی در رابطه نیست. قواعد عمومی و خاص می‌توانند مستقل از شرط بررسی شوند. به همین ترتیب، اثبات ورود شرط نیز معنای آن را به نفع یک طرف قطعی نمی‌کند. این دو

تمایز اجازه می‌دهند اختلاف درباره اطلاع و قبول با اختلاف درباره محتوای تعهد در هم نیامیزد. تمرکز پژوهش بر تعهد مستقل سکو، پس از این مرحله به تفسیر شرط و وعده مربوط منتقل می‌شود.

قلمرو شرط و جمع متن عام با وعده خاص

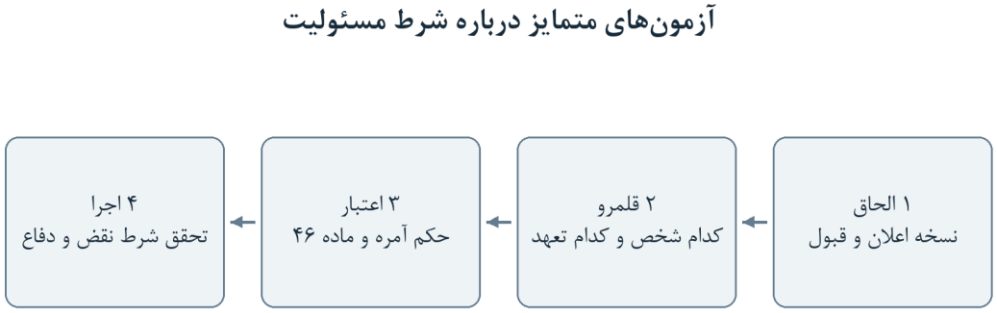
قلمرو شرط، پرسش از شخص، موضوع، زمان و نوع مسئولیتی است که شرط درباره آن سخن می‌گوید. جمله‌ای که کیفیت محصول را بر عهده فروشنده می‌گذارد، ممکن است صرفاً تخصیص تعهد بیع را بیان کند. جمله‌ای که مسئولیت سکو بابت خدمت خودش را محدود می‌کند، موضوع دیگری دارد. اگر این دو بدون بررسی یکسان گرفته شوند، شرط عام می‌تواند تمام وعده‌های خاص سکو را تهی کند. در جهت مقابل، اگر شرط روشن و مشخصی درباره محدودیت خدمت وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را فقط با استناد به عنوان کلی حمایت کنار گذاشت. [۱]، مواد ۲۲۴ و ۲۲۵

مبنای تفسیر پیشنهادی، خواندن اجزای سند در کنار یکدیگر است. اگر وعده خاص و شرط عام قابل جمع باشند، جمعی که برای هر دو معنای مؤثر باقی می‌گذارد قابل بررسی است. در موضوع حاضر، مسئولیت فروشنده درباره عیب و مسئولیت سکو درباره اجرای بازپرداخت، دو موضوع متمایزند. بنابراین می‌توان شرط نخست را به تعهد کالایی و وعده دوم را به خدمت معین ناظر دانست. این استدلال، نتیجه تفسیر متن و قواعد عرفی است؛ قاعده‌ای مطلق مبنی بر کنار رفتن هر شرط عام در برابر هر عبارت تبلیغی ادعا نمی‌شود.

تفسیر رقیب می‌گوید شرط عمومی مسئولیت کالا، همه پیامدهای خرید معیوب را به فروشنده واگذار می‌کند؛ در نتیجه بازپرداخت نیز فقط همکاری اجرایی است و سکو دین مستقلی ندارد. قوت این تفسیر در توجه به تخصیص اولیه مسئولیت و پرهیز از ساختن ضمان نامحدود است. ضعف آن در جایی آشکار می‌شود که متن خاص، اقدام یا پرداختی را به خود سکو نسبت داده باشد. اگر در آن وضعیت، شرط عام بدون توضیح، وعده خاص را حذف کند، معلوم نیست برای آن وعده چه اثر قراردادی باقی می‌ماند. ترجیح باید به همین تعارض واقعی پاسخ دهد.

تفسیر منتخب می‌گوید ابتدا باید وعده خاص از جهت انتساب، شرایط و معنای الزام احراز شود. اگر تنها امکان کمک یا اختیار مطرح باشد، نتیجه به همان حد محدود است. اگر تعهد روشن به پرداخت پس از تحقق شرط وجود داشته باشد، نفی مسئولیت عیب فروشنده، خودبه‌خود آن را نمی‌زداید. این تفسیر از یک سو مانع تبدیل تبلیغ مبهم به تعهد مطلق می‌شود و از سوی دیگر مانع بی‌اثرشدن تعهد صریح به وسیله جمله‌ای درباره موضوع دیگر است. پس از این جمع، اگر شرط واقعاً متعرض تعهد شخص سکو باشد، آزمون اعتبار ماهوی لازم خواهد بود.

شکل ۴ این ترتیب را به چهار آزمون تقسیم می‌کند. الحاق، قلمرو، اعتبار و اجرا، پاسخ‌های جدا دارند. ممکن است شرط به رابطه وارد شده باشد ولی به خواسته حاضر مربوط نباشد. ممکن است مربوط باشد ولی به علت ماده ۴۶ اثر نداشته باشد. ممکن است معتبر باشد ولی شرایط استناد به آن محقق نشده باشد. همچنین ممکن است همه این مراحل به نفع اعتبار شرط طی شوند و در نتیجه مطالبه معین بر مبنای آن محدود شود. ارزش چارچوب در حفظ همین امکان‌های متفاوت است.



شکل ۴ چهار آزمون بررسی شرط

منبع شکل ۴: تنظیم تحلیلی نگارنده بر پایه مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۴ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی. [۱] [۳]

اعتبار ماهوی و دو بخش ماده ۴۶

ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، هم شروط خلاف مقررات فصل حمایت مصرف‌کننده و هم شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده را بی‌اثر می‌داند. این دو بخش باید از هم تمیز داده شوند. در بخش نخست، باید حکم مشخص فصل و تعارض شرط با آن روشن شود. در بخش دوم، غیرمنصفانه بودن و زیان به مصرف‌کننده موضوع تحلیل قرار می‌گیرد. استناد کلی به ماده بدون بیان اینکه کدام بخش و با چه دلیل اعمال می‌شود، استدلال را ناقص می‌گذارد. [۳]، ماده ۴۶

برای نمونه، اگر شرطی بخواهد حداقل حق انصراف قابل اعمال را از بین ببرد، نخست باید شمول حق و استثناهای قانونی بررسی شود؛ سپس تعارض با حکم مربوط سنجیده شود. اما اگر اختلاف درباره حذف تعهد خاص بازپرداخت باشد، لزوماً نمی‌توان بدون توضیح آن را خلاف یک ماده معین از فصل دانست. ممکن است بحث به غیرمنصفانه بودن شرط، شفافیت و رابطه آن با وعده اعلام‌شده منتقل شود. این تفاوت، ضرورت استدلال در هر مورد را نشان می‌دهد و از تبدیل ماده ۴۶ به پاسخ آماده برای همه اختلاف‌ها جلوگیری می‌کند.

در سنجش غیرمنصفانه بودن نیز باید از داوری صرفاً ذوقی پرهیز کرد. موضوع شرط، شیوه اعلام، امکان شناخت اثر آن، نسبت حقوق و تعهدات و نتیجه عملی شرط در رابطه مربوط باید بررسی شوند. اینها محورهای تحلیل پیشنهادی‌اند و فهرست قانونی بسته یا آزمون قضایی قطعی معرفی نمی‌شوند. اگر شرط، وعده‌ای را که مبنای جذب مصرف‌کننده بوده عملاً بی‌اثر سازد، این وضع دلیل مهمی برای بررسی است. اما نتیجه به متن و شرایط بستگی دارد؛ هر محدودیت خدمت یا هر شرط به نفع سکو، به خودی خود غیرمنصفانه اعلام نمی‌شود.

دو دیدگاه دکترین در این نقطه به فهم دامنه اختیار تفسیر کمک می‌کنند. احتیاط تقی‌زاده و احمدی درباره تعمیم ماده ۴۶، مانع گسترش نامحدود حکم به همه قراردادهاست. در مقابل، تفکیک انصاف شکلی و ماهوی در اثر عادل و شمس الهی نشان می‌دهد اطلاع از شرط، پاسخ کامل به اثر نامتوازن آن نیست. این

پژوهش از ترکیب این ملاحظات، نتیجه‌ای محدود می‌گیرد: در رابطه مصرفی الکترونیکی احرازشده، کنترل ماهوی حذف نمی‌شود، ولی درباره روابط خارج از قلمرو، صرف نام انصاف جای مبنای قانونی را نمی‌گیرد. [۹] [۱۰]

بحث غبن نیز نباید جانشین بی‌دلیل ماده ۴۶ شود. در رابطه‌ای که حکم خاص حمایت مصرف‌کننده قابل اعمال است، نخست همان حکم باید تحلیل شود. استفاده از قواعد عمومی، تابع عناصر و آثار خود آنهاست. برای مثال، تفاوت در قدرت تنظیم قرارداد یا نارضایتی از شرط، به تنهایی همه شرایط یک نهاد مشخص را ثابت نمی‌کند. همچنین اثر فسخ در یک نهاد با بی‌اثری شرط در ماده ۴۶ یکسان نیست. این تمایز باعث می‌شود راهکار حقوقی با مشکل مورد نظر متناسب بماند و عنوان‌های حمایتی بدون اجرای عناصرشان کنار هم قرار نگیرند.

مرز شمول حمایت و تفاوت رابطه مصرفی با حرفه‌ای

پیش از اعمال ماده ۴۶ باید رابطه مشمول فصل حمایت مصرف‌کننده مشخص شود. عمومی بودن صفحه شرایط، به معنای مصرفی بودن همه استفاده‌های آن نیست. یک کاربر ممکن است در یک رابطه خریدار نهایی و در رابطه‌ای دیگر فروشنده حرفه‌ای باشد. بنابراین عنوان کاربر، برای تشخیص حمایت کافی نیست. هدف اقدام، موضوع خدمت و شرایط قانون باید جدا بررسی شوند. اگر بحث از قرارداد غرفه‌دار با سکوست، نمی‌توان صرفاً به دلیل آنکه همان متن برای خریداران نیز منتشر شده، همه احکام حمایت از مصرف‌کننده را بدون تحلیل جاری دانست. [۳]، ماده ۲ و فصل حمایت مصرف‌کننده

این تفاوت در تعهد بازپرداخت نیز اثر دارد. تعهد سکو به پرداخت طلب فروشنده پس از تسویه، ممکن است در رابطه تجاری یا حرفه‌ای مطرح باشد. تعهد بازگشت مبلغ به خریدار نهایی، رابطه و ذی‌نفع دیگری دارد. هر دو مالی‌اند، ولی عنوان مالی موضوع، آنها را از حیث قانون قابل اعمال یکسان نمی‌کند. پژوهش حاضر برای استدلال ماده ۴۶، رابطه مصرفی الکترونیکی خریدار را پیش‌شرط قرار داده است. در روابط دیگر، قواعد عمومی یا احکام خاص مربوط باید بررسی شوند؛ خلأ شمول با نام انصاف به طور خودکار پر نمی‌شود.

از همین‌جا تفاوت تعریف مصرف‌کننده در دو قانون اهمیت عملی پیدا می‌کند. اگر شخص حقوقی کالایی بخرد، صرف این خرید ممکن است در تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح شود، اما برای فصل حمایت قانون تجارت الکترونیکی، جهت تجاری یا حرفه‌ای اقدام نیز باید بررسی گردد. این پژوهش درباره همه اشخاص حقوقی یا همه خریدهای ابزار کار حکم واحد نمی‌دهد. هدف، جلوگیری از انتقال بی‌دلیل عنوان از یک قانون به قانون دیگر است. چنین انتقالی می‌تواند مبنای استناد به ماده ۴۶ را بدون اجرای تعریف قانونی گسترش دهد. [۳]، ماده ۲ [۴]، ماده ۱

قلمرو فصل فقط به تعریف شخص محدود نیست. ماده ۴۲ مواردی را از اجرای حمایت‌های فصل خارج می‌کند و ماده ۴۷ نیز درباره بخشی از موضوع معامله که به روش غیر از وسایل ارتباط از راه دور انجام می‌شود حکم دارد. برای کاربرد این مقررات باید موضوع و شرایط دقیق معلوم شوند. اینکه کالا در نهایت به صورت فیزیکی تحویل می‌شود، به تنهایی مجوز حذف همه حمایت‌های معامله از راه دور نیست؛ باید موضوع حکم و بخش مورد بحث تحلیل شود. همچنین پژوهش از نام خدمت مالی در قرارداد سکو، خروج خودکار کل فروش کالا از حمایت را نتیجه نمی‌گیرد. [۳]، مواد ۴۲ و ۴۷

در مورد پرداخت نیز باید میان ابزار اجرای معامله و موضوع مستقل خدمت مالی تفاوت گذاشت. اگر همه معاملاتی که در آنها پرداخت انجام می‌شود خدمت مالی تلقی شوند، قلمرو حمایت کالا به نحو ناموجهی تهی خواهد شد. در مقابل، اگر موضوع واقعی، خدمتی باشد که در استثنا و مقررات مربوط قرار می‌گیرد، نمی‌توان فقط با اتصال آن به خرید کالا، استثنا را نادیده گرفت. چارچوب حاضر تشخیص را به موضوع و حکم مربوط وابسته می‌کند و درباره مصداقی که سند و مقرره لازم آن بررسی نشده نتیجه قطعی نمی‌دهد.

این بحث برای مطالبه مستقل سکو دو اثر دارد. نخست، منشأ تعهد می‌تواند قراردادی باشد، حتی اگر ماده ۴۶ بر رابطه‌ای خاص قابل اعمال نباشد؛ نبود حمایت خاص، به معنای نبود هر تعهد نیست. دوم، کنترل اعتبار شرط در خارج از قلمرو ماده ۴۶ باید بر مبنای متناسب دیگری استوار شود. مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی حدودی درباره قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی فراهم می‌کنند، اما صرف ذکر آنها برای اثبات نامعتبر بودن هر شرط نامطلوب کافی نیست. موضوع و دلیل تعارض باید بیان شود. [۱]

نکته دیگر، تفاوت مرحله شمول با مرحله استحقاق است. ممکن است رابطه مشمول حمایت باشد، اما شرایط استفاده از خدمت خاص هنوز محقق نشده باشد. ممکن است شرطی بی‌اثر باشد، ولی اصل وعده مورد ادعا از سند به دست نیاید. همچنین ممکن است رابطه خارج از یک حمایت خاص باشد، ولی تعهد روشن قراردادی وجود داشته باشد. حفظ این امکان‌ها به تحلیل اجازه می‌دهد به نتیجه متناسب برسد. استفاده از یک عنوان حمایتی برای پاسخ هم‌زمان به همه این پرسش‌ها، عناصر مستقل را پنهان می‌کند.

در نتیجه، عبارت در رابطه مشمول در پاسخ‌های این پایان‌نامه قید تزئینی نیست. این عبارت از چند کنترل واقعی خبر می‌دهد: شخص حمایت‌شده، موضوع و روش معامله، استثناهای قانونی و رابطه شرط با خدمت مورد اختلاف. پس از عبور از این کنترل‌ها، دو بخش ماده ۴۶ بررسی می‌شوند. در مطالعه سند عمومی، همه این واقعیت‌ها برای تک‌تک کاربران احراز نشده‌اند. بنابراین نتیجه درباره اعتبار شرط، همچون نتیجه درباره تعهد و خسارت، باید در سطحی باقی بماند که اسناد اجازه می‌دهند.

تبری از عیب و محدودیت مسئولیت خدمت

ماده ۴۳۶ قانون مدنی، تبری بایع از عیوب مبیع را بیان می‌کند. موضوع آن باید با دقت حفظ شود: بایع، عیوب مبیع و قلمرو تبری. این ماده به تنهایی نشان نمی‌دهد شخص ثالثی که خدمت جدا ارائه می‌کند، از اجرای وعده خود معاف است. همچنین تبری از عیب خاص با تبری از همه عیوب، در خود حکم تفاوت دارد. بنابراین استناد سکو به شرط مربوط به مسئولیت فروشنده، اگر برای نفی تعهد مستقل خود او باشد، نیازمند توضیح نسبت این دو موضوع است. [۱]، ماده ۴۳۶

وجود حکم تبری نیز پایان بررسی حمایت آمره نیست. در رابطه مصرفی الکترونیکی، باید نسبت شرط با قواعد فصل حمایت و ماده ۴۶ سنجیده شود. اصل آزادی قرارداد در ماده ۱۰ با قید مخالفت نداشتن با قانون همراه است و ماده ۲۱۹ نیز لزوم را درباره عقد واقع‌شده مطابق قانون بیان می‌کند. از کنار هم گذاشتن این قواعد، نمی‌توان اعتبار پیشینی هر شرط تبری را در همه روابط نتیجه گرفت. در جهت مقابل، حکم ماده ۴۳۶ نیز نباید بدون بحث از قلمرو و قانون خاص به کلی نادیده گرفته شود. [۱] [۳]

برای روشن شدن مرز، دو فرض آموزشی قابل مقایسه‌اند. در فرض نخست، فروشنده درباره عیب مشخصی اطلاع داده و خریدار با شرایط معتبر آن را می‌پذیرد. در فرض دوم، سکو تعهد می‌کند پس از احراز وضعیت مقرر مبلغی را بازگرداند و سپس به تبری فروشنده استناد می‌کند تا از تعهد خود رهایی یابد. در فرض دوم، پرسش نخست این است که آیا تبری فروشنده اصولاً تحقق شرط تعهد سکو را منتفی کرده یا فقط ضمان عیب فروشنده را محدود نموده است. پاسخ از متن و اعتبار شرایط به دست می‌آید، نه از شباهت واژه مسئولیت در هر دو.

همین تمایز درباره شرط عدم مسئولیت نسبت به خسارت خدمت صادق است. شرط ممکن است موضوع تعهد را محدود کند، میزان جبران را تعیین نماید یا مسئولیت ناشی از رفتار شخص را ساقط سازد. اینها آثار متفاوتی دارند و باید جدا صورت‌بندی شوند. اگر تعهد از ابتدا صرف تلاش متعارف بوده، عدم حصول نتیجه الزاماً نقض نیست. اگر تعهد نتیجه احراز شده ولی شرط بخواهد هر جبران ناشی از تخلف را حذف کند، بحث دیگری مطرح می‌شود. ماده ۴۶ و قواعد مربوط، پس از روشن شدن همین موضوع قابل اعمال خواهند بود.

مسئله نخست شرط عام و تعهد مستقل بازپرداخت

صورت دقیق مسئله نخست این است که فرض شود اصل رابطه خدماتی، انتساب وعده و تحقق شرایط بازپرداخت با دلیل احراز شده‌اند. در کنار آن، شرطی کلی وجود دارد که مسئولیت کالا را بر عهده فروشنده قرار می‌دهد. در این صورت، آیا پذیرش شرط عمومی برای نفی تعهد شخص سکو کافی است؟ این صورت‌بندی چند پیش‌شرط دارد و اگر یکی از آنها ثابت نباشد، نمی‌توان پاسخ نهایی را بر یک معامله اعمال کرد. اهمیت تفکیک پیش‌شرط‌ها در آن است که استدلال تفسیری را از ادعای وقوع نقض جدا می‌کند.

پاسخ تفسیر گسترده شرط این است که بازپرداخت نیز پیامدی از عیب کالا محسوب می‌شود و شرط عمومی، همه پیامدها را به فروشنده اختصاص داده است. این خوانش می‌کوشد از مسئول شدن واسطه بابت فعل ثالث جلوگیری کند. اگر متن وعده واقعاً فقط ارجاع به فروشنده یا تلاش برای پیگیری باشد، این

ملاحظه می‌تواند نتیجه را محدود کند. اما در صورت احراز وعده مستقل، استدلال باید توضیح دهد چرا تعهد شخص سکو، با موضوع و شروط معین، صرفاً به سبب منشأ اولیه اختلاف در کالا از بین می‌رود. ارتباط موضوعی دو رابطه، مساوی وحدت تعهد نیست.

خوانش محدود شرط، آن را درباره ضمان عیب و رفتار فروشنده می‌فهمد و وعده خاص بازپرداخت را در رابطه خدمات حفظ می‌کند. دلیل نخست این ترجیح، تفاوت شخص و موضوع تعهد است. دلیل دوم، امکان جمع متنی است: فروشنده مسئول عرضه کالای سالم می‌ماند و سکو، در صورت تحقق شرط، خدمت خود را انجام می‌دهد. دلیل سوم، جلوگیری از تهی شدن وعده خاص از اثر عرفی است. این دلایل مبتنی بر قواعد آثار عقد و تفسیر عرفی‌اند. نتیجه آنها فقط در صورت احراز مستقل وعده قابل اعمال است و از هر نام تبلیغی، وعده قطعی نمی‌سازد. [۱]، مواد ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۲۳۱

اگر متن عام چنان روشن باشد که تعهد بازپرداخت شخص سکو را نیز در بر گیرد، مرحله اعتبار مطرح می‌شود. در اینجا نمی‌توان با گفتن کاربر پذیرفته است بحث را خاتمه داد. در رابطه مشمول قانون تجارت الکترونیکی، باید معلوم شود شرط با مقررات فصل تعارض دارد یا از حیث غیرمنصفانه بودن به زیان مصرف‌کننده قابل نقد است. اینکه وعده‌ای برجسته داده و در شروط دیگر عملاً نفی شده باشد، مسئله شفافیت و تعادل تعهدات را تقویت می‌کند. بااین‌حال، احراز خلاف یا غیرمنصفانه بودن باید مستدل باشد و به متن و نحوه اعلام مربوط شود. [۳]، مواد ۳۵ و ۴۶

مقایسه دکترین، دو خطر را روشن می‌کند. تمرکز صرف بر قبول، ممکن است کنترل ماهوی را پنهان کند؛ تمرکز صرف بر انصاف نیز ممکن است حدود حکم خاص را از میان ببرد. پژوهش با حفظ هر دو ملاحظه، قبول را دلیل ورود به رابطه می‌داند، نه گواه اعتبار بی‌قید هر شرط. از سوی دیگر، حمایت مصرف‌کننده را نیز مجوز نسبت دادن تعهدی نخوانده نمی‌فهمد. این نتیجه بر دیدگاه‌های واقعی درباره رضایت، قلمرو ماده ۴۶ و تمایز انصاف شکلی و ماهوی تکیه دارد، اما جمع و کاربرد آن بر مسئله بازپرداخت، استدلال نگارنده است. [۹] [۱۰] [۱۱]

در اسناد عمومی باسلام، بندهای نفی نقش و مسئولیت محصول در کنار بندهای مالی و بازگشت و صفحه اعتماد قرار دارند. نتیجه مطالعه متن آن است که این اجزا باید در یک تحلیل مرتبط خوانده شوند. هنوز نمی‌توان گفت یک خریدار معین همه شروط بازپرداخت را محقق کرده و سکو تخلف کرده است. حتی تعبیر تعهد مستقل در این کاربرد به معنی تضمین بی‌قید هر ادعای عیب نیست. مرز نتیجه این است که شرط کلی مسئولیت فروشنده، پاسخ آماده‌ای برای حذف هر خدمت و وعده شخص سکو نیست و باید موضوع و اعتبار آن بررسی شود. [۱۳] [۱۴]

ضمان عیب حق انصراف و اصل وجه

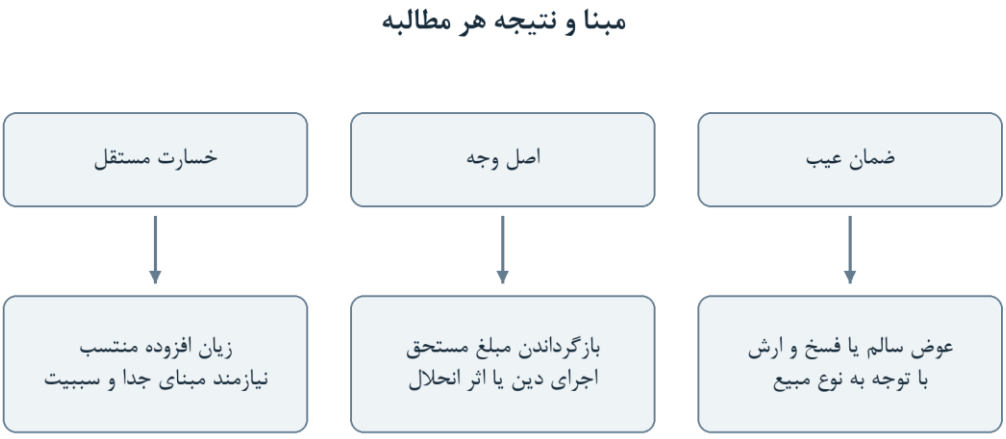
خیار عیب و حق انصراف، دو نهاد با مبانی و شرایط متفاوت‌اند. در خیار عیب، وجود عیب و شرایط قانونی آن مطرح می‌شود؛ در حق انصراف معاملات از راه دور، قانون در قلمرو خود فرصتی برای بازگشت از قبول بدون نیاز به ارائه دلیل مقرر کرده است. ازاین‌رو، نبود عیب لزوماً حق انصراف قابل اعمال را منتفی نمی‌کند و پایان بازه انصراف نیز به خودی خود همه بحث‌های عیب و خسارت را حل نمی‌نماید. باید نوع حق، آغاز مدت و استثناهای مربوط معلوم باشند. [۱]، مواد ۴۲۲ به بعد [۳]، مواد ۳۷ و ۳۸

تفاوت موضوع بیع نیز اهمیت دارد. ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درباره کالای کلی و عین معین، ضمانت اجرای یکسانی بیان نمی‌کند. بنابراین پژوهش از عنوان خرید اینترنتی به وجود همیشگی حق فسخ یا ارش نمی‌رسد. ممکن است مسئله اصلی تأمین عوض سالم باشد. همچنین اگر مقررات ویژه‌ای بر کالا حاکم باشد، ترتیب حقوق و ضمانت اجراها نیازمند بررسی همان مقررات است. چارچوب پیشنهادی، این پرسش را پیش از نتیجه درباره تعهد سکو قرار می‌دهد تا خواسته ناشی از بیع به‌درستی شناخته شود. [۴]، ماده ۲

اصل وجه پس از اعمال حق مربوط، یا در اجرای وعده معتبر بازپرداخت، باید بر مبنای استحقاق تحلیل شود. استرداد مبلغ به سبب انحلال بیع، با دین مستقلی که سکو در رابطه خدمات بر عهده گرفته ممکن است در عمل به یک پرداخت مربوط شوند، ولی دلیل انتساب به هر شخص متفاوت است. اگر فروشنده مبلغ

را برگردانده باشد، مطالبه دوباره همان مبلغ از سکو نمی‌تواند صرفاً با تغییر عنوان توجیه شود. اگر سکو آن را بپردازد، رابطه بعدی او با فروشنده تابع مبنای خود است و در این پژوهش بدون متن و قاعده مربوط فرض نشده است.

شکل ۵ سه موضوع را در کنار هم قرار می‌دهد. ضمان عیب به وضع کالا و حق متناظر مربوط است. اصل وجه به بازگرداندن مبلغ مستحق تعلق دارد. خسارت مستقل، زیان افزوده‌ای است که باید به نقض یا رفتار قابل انتساب متصل شود. شکل نشان نمی‌دهد این سه همواره قابل جمع‌اند؛ برعکس، برای هر جمع باید موضوع و منع تکرار بررسی شود. همین تفکیک، ابزار اصلی تحلیل مسئله دوم است.



شکل ۵ تفکیک عیب اصل وجه و خسارت مستقل

منبع شکل ۵: تحلیل نگارنده بر پایه ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مواد ۲۲۱ و ۴۲۲ قانون مدنی. [۱] [۴]

مسئله دوم ذیل ماده ۲ و خسارت پس از فسخ

جمله پایانی ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در فرض فسخ معامله از سوی مشتری، پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده را منتفی می‌داند. نقطه آغاز تحلیل، پذیرش وجود این محدودیت در متن است؛ نمی‌توان آن را به دلیل ناسازگاری با ترجیح حمایتی پژوهش حذف کرد. اختلاف بر سر قلمرو

محدودیت است. آیا هر زیانی که به نحوی با خرید مرتبط باشد، پس از فسخ از مطالبه خارج می‌شود، یا حکم در پیوند با حق ناشی از عیب و انتخاب فسخ به جای ارش فهمیده می‌شود؟ [۴]، ماده ۲

تفسیر گسترده از ظاهر عام واژه خسارت و عدم ذکر استثنای تعهد مستقل استفاده می‌کند. بر این مبنا، قانون‌گذار خواسته است فسخ، راه جبران اصلی مشتری باشد و جمع آن با خسارت را منع کند. مزیت این تفسیر، اتکای مستقیم به عبارت قانون است. همچنین به نگرانی از جبران مضاعف توجه می‌کند. اما همین خوانش باید توضیح دهد چرا نقض تعهدی متفاوت از سوی شخصی دیگر، که ممکن است پس از استحقاق بازپرداخت رخ دهد، صرفاً به دلیل فسخ بیع از شمول قواعد جبران بیرون می‌رود.

تفسیر محدود، جمله را در بافت ماده می‌خواند؛ ماده درباره صحت و سلامت، نوع مبیع و انتخاب ضمانت اجراهاست. بر این اساس، منع جمع را ابتدا باید نسبت به همان جبران ناشی از عیب فهمید. اگر زیان ادعایی از تخلف مستقل سکو ناشی شده باشد، موضوعی متفاوت مطرح است. این خوانش متن محدودیت را حفظ می‌کند، ولی از گسترش آن به هر منشأ دیگر جبران پرهیز دارد. قوت آن در سازگاری با تفکیک روابط و خواسته‌هاست. ضعف یا محل احتیاطش آن است که واژه خسارت در جمله پایانی به صراحت به ارش محدود نشده است؛ بنابراین ترجیح آن به استدلال نظام‌مند نیاز دارد.

دلیل نظام‌مند نخست، مواد دیگر همان قانون است. ماده ۱۶ به شخص موجب ورود زیان توجه دارد. ماده ۱۸، خسارت ناشی از عیب را موضوع جبران قرار می‌دهد و تبصره ماده ۱۹ درباره عدم ایفای تعهد، اجرای ناقص یا تأخیر، از انجام تعهد و جبران زیان سخن می‌گوید. این مقررات نشان می‌دهند نظام قانون فقط به انتخاب فسخ یا ارش محدود نیست. بااین‌حال، استناد به آنها نباید جمله پایانی ماده ۲ را بی‌معنا کند. راه جمع پیشنهادی، تعیین موضوع هر حکم و تفکیک جبران همان عیب از زیان ناشی از نقض تعهد مستقل است. [۴]، مواد ۱۶، ۱۸ و تبصره ۱۹

دلیل دوم، قواعد عمومی تعهد و مسئولیت است. اگر تعهدی معتبر، با شرایط خود، به شخص سکو منتسب و نقض شده باشد، برای کنار گذاشتن جبران ناشی از آن باید نشان داد حکم خاص دقیقاً همان

موضوع را پوشش می‌دهد. صرف ارتباط زمینه‌ای تعهد با خرید کافی نیست. مثلاً منشأ اولیه اختلاف می‌تواند عیب کالا باشد، اما زیان مورد ادعا ممکن است از امتناع بعدی در بازگرداندن مبلغ مستحق ناشی شده باشد. برای سنجش این زیان باید موعد، رفتار، علت خارجی و سببیت بررسی شوند. این تحلیل از قواعد جبران استفاده می‌کند، بدون آنکه نتیجه قطعی رسیدگی را پیش‌بینی نماید. [۱]، مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ تا ۲۲۹ [۲]، ماده ۱

دلیل سوم، تفاوت شخص مسئول است. اگر سکو فروشنده نباشد ولی تعهد خدماتی مستقلی داشته باشد، حکم مربوط به آثار عیب در بیع نباید بدون توضیح، تمامی آثار نقض آن خدمت را حذف کند. البته عنوان عرضه‌کننده در قانون گسترده است و ممکن است خدمت سکو را نیز در بر گیرد؛ بنابراین تفاوت شخص به تنهایی کافی نیست. باید تفاوت موضوع، منشأ و زمان زیان نیز روشن شود. تفسیر محدود، بر مجموعه این تفاوت‌ها تکیه می‌کند، نه بر بازی با نام‌ها یا افزودن واژه مستقل به همان ادعای قبلی.

دکترین انتخابی نیز برای ارزیابی این دو خوانش دو نکته فراهم می‌کند. نقد عبداللهی ویشکایی بر کفایت ضمانت اجراهای سنتی، اهمیت فرق میان بازگرداندن وضع معامله و جبران زیان را نشان می‌دهد. در مقابل، توضیح ارکان مستقل مسئولیت در مقاله نزدیک و مقاله خدمات مجازی، یادآور می‌شود که گسترش جبران همچنان به مبنا و سببیت نیاز دارد. هیچ‌یک مستقیماً رأی یا پاسخ قطعی درباره تعارض حاضر ارائه نکرده‌اند. نتیجه ترجیحی این پایان‌نامه، حاصل کاربرد این ملاحظات بر مواد مرتبط است و به عنوان اجماع دکترین معرفی نمی‌شود. [۵] [۶] [۱۲]

جدول ۴. مقایسه دو تفسیر ذیل ماده ۲

معیار مقایسه	تفسیر گسترده ذیل ماده ۲	تفسیر محدود پیشنهادی
اتکای اصلی	عموم تعبیر خسارت پس از فسخ	بافت ضمان عیب و تفکیک منشأ زیان
نقطه قوت	احترام به ظاهر محدودیت قانونی	جمع با نظام جبران و تعهد مستقل

معیار مقایسه	تفسیر گسترده ذیل ماده ۲	تفسیر محدود پیشنهادی
مسئله نیازمند پاسخ	حذف آثار نقض تعهد متفاوت	توجیه محدود کردن تعبیر عام خسارت
شرط پرهیز از افراط	مسئولیت مستقل بی‌دلیل حذف نشود	همان زیان با نام تازه دوباره مطالبه نشود
سطح نتیجه این پژوهش	تفسیر رقیب جدی باقی می‌ماند	در تعهد مستقل ترجیح تفسیری دارد

استقلال واقعی منشأ زیان و منع تغییر نام صوری

برای استفاده از تفسیر محدود، استقلال نباید فقط لفظی باشد. مدعی باید نشان دهد تعهد مورد استناد، موضوعی جدا از ضمان عیب دارد، شخص متعهد آن قابل احراز است و زیان ادعایی از نقض همان تعهد ناشی شده است. اگر همه آنچه خواسته می‌شود همان افت ارزش کالا باشد که با فسخ و استرداد وجه مرتفع شده، افزودن عنوان نقض تعهد سکو، به تنهایی خسارت تازه‌ای ایجاد نمی‌کند. چارچوب پیشنهادی باید توان رد همین مطالبه را نیز داشته باشد؛ وگرنه محدودیت قانونی را با تغییر واژه دور می‌زند.

در مقابل، اگر دین بازپرداخت احراز شده و سکو در انجام آن تأخیر کرده باشد، پرسش از زیان ناشی از تأخیر به واقعه حقوقی متفاوتی مربوط می‌شود. باید از چه زمانی سکو مکلف بوده، چه چیزی مانع انجام شده و کدام زیان به همان تأخیر منتسب است روشن شود. اصل وجه مستردشونده، خودِ این زیان افزوده نیست. همچنین هر زیان ادعایی پس از تأخیر، بدون دلیل قابل پذیرش نیست. تفسیر محدود، فقط مسیر بررسی را باز می‌گذارد و نتیجه را به اثبات عناصر واگذار می‌کند.

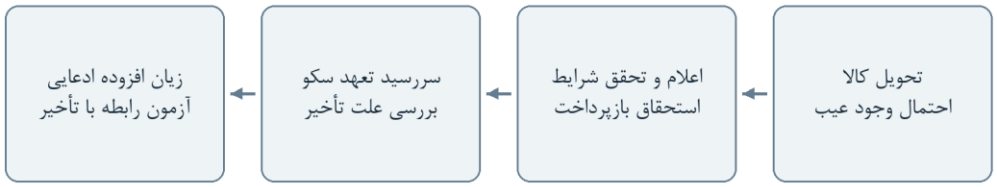
نمونه مرزی دیگر، هزینه بازگشت کالا است. اگر بر اساس تعهد خاص، پرداخت این هزینه بر عهده سکو قرار گرفته باشد، مطالبه آن می‌تواند اجرای همان تعهد باشد. اگر هزینه به عنوان خسارت نقض مطالبه شود، باید علت تحمیلش روشن گردد. اگر فروشنده یا شخص دیگری همان هزینه را جبران کرده باشد، وصول

دوباره پذیرفتنی نیست. بنابراین حتی در یک عنوان مالی ظاهراً ساده، تشخیص مبنا و پرداخت‌های قبلی ضروری است. چارچوب برای همین موارد، ثبت جداگانه اصل دین، هزینه تعهدشده و زیان افزوده را پیشنهاد می‌کند.

منع جبران دوباره، با تعدد مبانی از میان نمی‌رود. ممکن است برای یک زیان، چند توصیف حقوقی قابل طرح باشد؛ اما موضوع جبران باید واحد و معلوم بماند. در مقام تحلیل، لازم است وضعیت فرضی پس از اجرای هر تعهد و مبلغ دریافتی پیشین بررسی شود. این پیشنهاد به معنای تعیین شیوه خاص توزیع مسئولیت میان همه اشخاص نیست. تعیین آن شیوه به قواعد مربوط، اوضاع پرونده و مبنای الزام وابسته است. پژوهش از وجود چند تعهد، تضامن خودکار یا حق دریافت چندباره یک ضرر نتیجه نمی‌گیرد.

توالی زمانی و ارزیابی دفاع در دو مسئله

شکل ۶ توالی تحلیلی را نشان می‌دهد. تحویل کالا، اعلام و احراز شرایط، سررسید تعهد سکو و ظهور زیان افزوده، مراحل متمایزند. ممکن است میان آنها فاصله زمانی یا اختلاف درباره ترتیب وجود داشته باشد. در پرونده واقعی، همین اختلاف‌ها با داده‌پیام، رسید و سایر ادله بررسی می‌شوند. در مطالعه حاضر، شکل بدون تاریخ ساختگی ترسیم شده است. هدف آن روشن کردن نقطه‌ای است که از بحث عیب به بررسی تعهد مستقل و سپس سببیت زیان افزوده منتقل می‌شویم.



شکل ۶ توالی زمانی و سببیت زیان افزوده

منبع شکل ۶: تحلیل نگارنده از مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ تا ۲۲۹ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی. [۱] [۲]

در هر دو مسئله، دفاع می‌تواند یکی از پیش‌شرط‌ها را هدف بگیرد. ممکن است سکو اصل وعده را انکار کند؛ ممکن است وعده را بپذیرد اما شرط آن را محقق‌نشده بداند؛ ممکن است پرداخت را انجام‌شده یا زیان را نامرتبط اعلام کند. این دفاع‌ها را نمی‌توان با یک پاسخ کلی درباره اعتبار یا بی‌اعتباری شرط حل کرد. حتی اگر شرط محدودکننده بی‌اثر شناخته شود، دفاع فقدان زیان یا سببیت همچنان می‌تواند مطرح باشد. به همان ترتیب، اگر زیان اثبات شود، هنوز ممکن است انتساب تعهد یا رفتار به سکو احراز نشده باشد.

پایان قرارداد خدمات نیز به بررسی زمان نیاز دارد. اگر تعهدی پیش از پایان رابطه ایجاد شده باشد، باید دید متن و قانون درباره بقای آن چه می‌گویند. در قرارداد باسلام، بند ۱۱۳ درباره سفارش‌ها و تعهدات پیشین اهمیت تفسیری دارد. اما از این بند، بقای همه وعده‌های نامعین یا تعهدهای خارج از قلمرو نمی‌توان نتیجه گرفت. باید تعهد پیشین، ذی‌نفع و موضوع آن معلوم باشد. این نمونه نشان می‌دهد بررسی یک بند خاص می‌تواند پاسخ به دفاع عام پایان عضویت یا خروج از سکو را دقیق‌تر کند. [۱۳]، بند ۱۱۳

نتیجه استدلالی فصل سوم

در مسئله نخست، مسیر قابل دفاع آن است که شرط کلی مسئولیت کالا ابتدا از حیث موضوع و رابطه تفسیر شود. اگر وعده خاص و مستقل سکو احراز شده باشد، نفی مسئولیت فروشنده‌بودن پاسخ کافی به آن وعده نیست. اگر شرط واقعاً در صدد حذف همان تعهد باشد، اعتبارش در قلمرو قانون تجارت الکترونیکی با ماده ۴۶ سنجیده می‌شود. پذیرش قرارداد یک جزء تحلیل است و بررسی اثر ماهوی و اجرای شرط را حذف نمی‌کند. این نتیجه، با شرط بودن بسیاری از خدمات و امکان دفاع درباره تحقق آنها سازگار است.

در مسئله دوم، ذیل ماده ۲ محدودیتی واقعی در متن قانون است و تفسیر گسترده آن رقیب جدی به شمار می‌رود. بااین‌حال، در مورد خسارت ناشی از نقض تعهد واقعاً مستقل سکو، تفسیر محدود با بافت ماده و نظام جبران هماهنگ‌تر ارزیابی شد. این ترجیح به تفکیک موضوع، منشأ، زمان و شخص تعهد وابسته است. اگر این تفکیک اثبات نشود، نمی‌توان از نتیجه برای تبدیل همان ضمان عیب به خسارتی تازه استفاده کرد. نبود رأی اولیه مستقیم احرازشده نیز مانع از معرفی این ترجیح به عنوان حکم قطعی قضایی است.

محصول فصل، مجموعه‌ای از پرسش‌های قابل اعمال است: شخص و تعهد کدام‌اند، خواسته چیست، شرط به چه چیزی تعلق دارد، چه حکم آمره‌ای دخیل است و کدام عنصر تخلف یا زیان هنوز دلیل ندارد؟ فصل چهارم این پرسش‌ها را بر اسناد عمومی خوانده‌شده اجرا می‌کند. نتیجه هر سند در حدی گزارش می‌شود که همان سند پشتیبانی می‌کند. این اجرا نشان می‌دهد پژوهش از توصیف روش عبور کرده است، بی‌آنکه متن عمومی را جای پرونده واقعی بنشاند.

فصل چهارم تحلیل اسناد و جمع‌بندی معیارها

مجموعه اسناد و سطح مشاهده

مجموعه مطالعه سکوها از چهار صفحه عمومی تشکیل شده است: قرارداد و صفحه اعتماد باسلام، و صفحه شرایط و صفحه رویه مرجوعی دیجی‌کالا. عمق دسترسی به این صفحات یکسان نبوده است. قرارداد باسلام به صورت متن ۱۲۰ بندی قابل خواندن بود، در حالی که در صفحه شرایط دیجی‌کالا، مقدمه و سرفصل‌ها بازیابی شد و متن تفصیلی همه بخش‌ها در اختیار پژوهش قرار نگرفت. متن رویه مرجوعی دیجی‌کالا جداگانه قابل مطالعه بود. این تفاوت، دامنه هر نتیجه را تعیین می‌کند و نباید با فرض یکسان بودن شروط دو سکو پوشانده شود. [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]

نسخه‌های عمومی در ۹ آبان ۱۴۰۵ مطالعه شدند. ثبت نشانی و فایل بازیابی‌شده، امکان بررسی دوباره متن مورد استفاده را فراهم می‌کند. بااین‌حال، تاریخ درج یا آغاز اجرای همه بندها از این داده به دست نمی‌آید. مراجعه به صفحه تغییرات باسلام نیز در این گردآوری، نسخه قابل اعمال در یک معامله مشخص را اثبات نکرد. به همین جهت، کاربرد واژه نسخه در این فصل به متن بازیابی‌شده پژوهش اشاره دارد. این فصل درباره تاریخچه همه تغییرات قرارداد یا اطلاع کاربران از هر تغییر، یافته‌ای گزارش نمی‌کند.

از این مجموعه، ۱۲ فیش سند عمومی در کنار ۹ فیش قانونی تکمیل شده‌اند. فیش‌ها به جای امتیازدهی، ارتباط میان نقش، تعهد و خواسته را ثبت می‌کنند. در ستون تخلف، زیان و سببیت، آنجا که داده معامله وجود ندارد، توقف یا شرط احراز آمده است. بنابراین نبود نتیجه قطعی در این ستون‌ها نشانه اجرا نشدن روش نیست؛ روش عمداً میان تفسیر متن و اثبات واقعه فرق می‌گذارد. اگر پژوهش از بند عمومی مستقیماً به محکومیت سکو می‌رسید، این تمایز نقض می‌شد.

باسلام و تفکیک نفی فروشندگی از خدمت مالی

دو گروه از بندهای باسلام در کدگذاری کنار یکدیگر قرار گرفتند. گروه نخست، عنوان بازارگاه و نفی نقش‌های مربوط به محصول را بیان می‌کنند؛ گروه دوم، سازوکارهای دریافت، تسویه و بازگشت مبلغ را تنظیم می‌کنند. نتیجه متنی آن است که سند، توصیف ساده‌ای از نبود هرگونه رابطه با کاربران ارائه نمی‌کند، بلکه میان موضوعات مختلف وظایف و اختیارها را تقسیم می‌کند. پرسش حقوقی از همین تقسیم آغاز می‌شود: کدام بند به بیع و کدام بند به خدمت شخص سکو تعلق دارد؟ [۱۳]، بندهای ۴۶، ۴۸، ۶۶ و ۷۲ تا ۷۹

فیش مربوط به نفی طرفیت بیع، این داده را در محور نقش ثبت می‌کند. نتیجه محدود آن، توجه به فروشنده ثالث در رابطه کالاست. اما این فیش به تنهایی درباره تعهدهای مالی پاسخ نمی‌دهد. در مقابل، فیش دریافت و تسویه، نقش مالی را ثبت می‌کند، بدون آنکه از آن فروشندگی نتیجه بگیرد. کنار هم قرار گرفتن این دو فیش، فرضیه یکسان بودن نقش اقتصادی و عنوان حقوقی را رد می‌کند. یک شخص می‌تواند در یک بخش واسطه و در بخش دیگر متعهد مستقیم باشد؛ محتوای هر تعهد باید از سند مربوط احراز شود.

این نتیجه در بحث تعهد مستقل اثر مشخصی دارد. اگر خواسته خریدار اجرای بازپرداختِ واجد شرایط باشد، پاسخ صرفاً مبتنی بر فروشنده نبودن، باید با متن همان خدمت تکمیل شود. در برابر، خواهان نیز نمی‌تواند فقط از نقش مالی، تعهد مطلق به پرداخت از دارایی سکو استنباط کند. فیش، هر دو توقف را ثبت می‌کند. مسیر استدلال از سند عمومی تا دعوای واقعی، به نسخه معامله، تحقق شرایط و وضعیت وجه نیاز دارد. هیچ‌یک از این داده‌های فردی در مجموعه حاضر مشاهده نشده‌اند.

در ارزیابی استحکام نتیجه، حذف یکی از دو گروه بندها آزمون مفیدی است. اگر فقط بندهای نفی نقش خوانده شوند، خدمت مالی از تحلیل حذف می‌شود. اگر فقط بندهای مالی دیده شوند، محدودیت موضوع تعهد و تفاوت طلب غرفه‌دار با حق خریدار نادیده می‌ماند. نتیجه‌ای که بر مجموعه سند تکیه دارد، از هر دو

خطا دور می‌شود. این آزمون، تحلیل حساسیت عددی نیست؛ بازخوانی کیفی اثر انتخاب گزاره بر نتیجه است و در چارچوب روش اسنادی انجام شده است.

تفکیک تأخیر پیش از تحویل و عیب پس از تحویل

موضوع بند ۹۷، تأخیر در آماده‌سازی و ارسال است. قرائت صرفِ عبارت بازگرداندن وجه، هم قید تأیید را حذف می‌کرد و هم موضوع بند را از پیش از ارسال به عیب پس از تحویل گسترش می‌داد. با خواندن بندهای ۹۵ تا ۹۸، فیش ۱۴ به لغو ناشی از تأخیر پیش از تحویل محدود شد. رضایت خریدار به تأخیر، درخواست بازپرداخت، داوری و تأیید در همین موضوع اهمیت دارند؛ تحقق عیب، شرط بیان‌شده این بند نیست. بند ۹۷ در این پژوهش فقط برای مقایسه نوع سازوکار بازپرداخت استفاده می‌شود. [۱۳]، بندهای ۹۵ تا ۹۸

در موضوع اصلی پایان‌نامه، یعنی عیب پس از تحویل، مسیر متن از بند ۹۹ درباره بازگشت، بند ۱۰۲ درباره اعلام مشکل، بند ۱۰۴ درباره اثبات و بند ۱۰۶ درباره اقدام در فرض تقصیر و عدم همکاری فروشنده می‌گذرد. بند ۱۰۶ اجازه کسر هزینه بازگشت از مانده فروشنده را در وضعیت مقرر بیان می‌کند. جمع آن با بند ۱۱۸، اجازه اقدام را به تعهد بی‌قید سکو برای پرداخت از مال خود تبدیل نمی‌کند. پس مطالبه نخست باید اجرای خدمتِ واقعاً تعهدشده و حدود آن باشد؛ دین شخصی پرداخت، به عبارت یا دلیل افزوده نیاز دارد. [۱۳]، بندهای ۹۹، ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۶ و ۱۱۸

این تفکیک پاسخ مسئله نخست را محدود و دقیق می‌کند: شرط مسئولیت فروشنده به خودی خود تعهد شخص سکو را حذف نمی‌کند، اما برای حفظ آن ابتدا باید همان تعهد احراز شود. در قرارداد خوانده‌شده، اختیار مالی، رسیدگی و وعده عمومی هرکدام موضوع جدا دارند. صفحه اعتماد، قرینه تفسیر است و جانشینِ دلیل صریحِ قبول دین شخصی در برابر هر عیب نیست. این نتیجه به متن مربوط است؛ وقوع تخلف در سفارشی معین از آن استنتاج نمی‌شود.

صفحه اعتماد و تفسیر وعده عمومی

صفحه اعتماد باسلام، در کنار متن قرارداد، قرینه‌ای برای فهم معرفی خدمت به مخاطب است. در کدگذاری، این صفحه به عنوان اعلان عمومی ثبت شد و نه سند وقوع تعهد بی‌قید در همه معاملات. پرسش تفسیری آن است که مخاطب عرفی، محتوای وعده مربوط به بازگشت را در کنار قیود قابل اعلام چگونه می‌فهمد. این پرسش باید با قواعد شفافیت و معنای عرفی بررسی شود. اما اثبات اینکه کاربر معین صفحه را دیده یا بر آن تکیه کرده، موضوعی جداست و در داده حاضر موجود نیست. [۱۴] [۱]، ماده ۲۲۴ [۳]، ماده ۳۵

اگر اعلان عمومی و شروط تفصیلی قابل جمع باشند، جمع آنها باید شرایط خدمت را روشن کند. اگر تعارض واقعی وجود داشته باشد، نباید یکی بی‌بحث کنار گذاشته شود. برای مثال، تفاوت میان مدت خدمت اضافی و حق قانونی می‌تواند بخشی از ناسازگاری ظاهری را توضیح دهد. در موارد دیگر، ممکن است وعده برجسته و محدودیت مبهم از حیث غیرمنصفانه بودن نیازمند سنجش باشند. پژوهش حاضر درباره این امکان‌ها استدلال می‌کند، ولی از متن تبلیغی، تضمین نامحدود سلامت یا جبران تمام خسارات استخراج نمی‌نماید.

اثر این تحلیل بر پیشنهاد قراردادی روشن است. تنظیم‌کننده باید شخص متعهد به بازپرداخت، شرایط آغاز، زمان اجرا و نوع مبلغ را در همان بافتی که وعده را اعلام می‌کند قابل فهم سازد. ارجاع صرف به متن طولانی، اگر اثر وعده را نامعلوم بگذارد، مسئله تفسیری را حل نمی‌کند. در مقابل، بیان روشن محدودیت معتبر می‌تواند از شکل‌گیری انتظار نامتناسب جلوگیری کند. این پیشنهاد از شکاف مشاهده‌شده میان سطوح متن ناشی می‌شود؛ اثر اقتصادی یا کاهش اختلاف در عمل برای آن اندازه‌گیری نشده است.

اجرای ماده ۴۶ بر مهلت و هزینه بازگشت

دو تحلیل زیر بر شروط واقعی متن عمومی باسلام اجرا می‌شوند، ولی معامله‌ها فرض آموزشی‌اند. فرض مشترک، خرید از راه دورِ یک چراغ مطالعه معمولی توسط مصرف‌کننده نهایی از فروشنده حرفه‌ایِ ثالث است. کالا سفارشی، فاسدشدنی، مصرف روزانه یا دارای قیمت وابسته به بازار مالی نیست؛ معامله حراجی یا فروش خودکار و خدمت مالی هم نیست. برای فرض اصلی، اطلاعات مواد ۳۳ و ۳۴ هنگام تحویل کامل شده، چراغ با استفاده متعارفِ لازم آزمایش شده و در روز کاری چهارم، اراده انصراف بدون استناد به عیب اعلام می‌شود. بنابراین استثنای مشخصی از ماده ۴۲ یا مقررات موضوع بند «د» ماده ۳۸ بر این فرض حاکم نیست. اگر مشخصات کالا یا شیوه معامله عوض شود، این نتیجه باید دوباره سنجیده شود. [۳]، مواد ۲، ۳۷، ۳۸ و ۴۲ [۱۷]، مواد ۱ و ۲

شرط نخست مهلت داخلی و حداقل حق انصراف

بند ۱۰۲، پشتیبانی داخلی را به هفت روز کاری از تحویل مرتبط می‌کند و برای برخی لوازم الکترونیکی و برقی، بازه آزمون ۴۸ ساعت کاری دارد. همان بند مراجعه به مجاری رسمی پس از بازه داخلی را حفظ می‌کند؛ تبصره‌های آن نیز درباره مغایرت و عیب غیرمتعارف استثنا دارند. تبصره ۴ بند ۹۹ نیز برای فسخ و مرجوعی به علت عیب، غبن یا تدلیس بازه اعلام مقرر می‌کند. اینها یکسان با انصراف بدون دلیل نیستند. متعهد تسلیم و استرداد ناشی از بیع در فرض حاضر فروشنده است؛ سکو در حدود خدمت پشتیبانی و گردش وجهِ پذیرفته‌شده مخاطب قرار می‌گیرد، نه به صرف داشتن سامانه، فروشنده چراغ. [۱۳]، بند ۹۹ تبصره ۴ و بند ۱۰۲

حق موضوع مواد ۳۷ و ۳۸، حداقل هفت روز کاری برای انصراف بدون ارائه دلیل است. در کالا، آغاز بازه به تحویل و در هر حال به ارائه اطلاعات مقرر وابسته است. بنابراین حتی در فرض آزمایش پس از ۴۸ ساعت، اعلام روز چهارم نمی‌تواند فقط به سبب پایان آزمایش داخلی، از عنوان انصراف قانونی خارج شود. در صورت تأخیر در ارائه اطلاعات نیز محاسبه مکانیکی از تحویل، حداقل قانونی را تأمین نمی‌کند. نتیجه مستقیماً از

شق نخست ماده ۴۶ حاصل است: شرطی که این حق یا مبدأ حمایت‌شده آن را بکاهد، در همان مقدار تعارض بی‌اثر است. اثبات ناعادلانه بودن کلی قرارداد برای این نتیجه لازم نیست. [۳]، مواد ۳۷، ۳۸ و ۴۶

دفاع جدی سکو این است که مهلت، فقط مدت خدمت اضافی رسیدگی و تسویه داخلی را تعریف می‌کند. این دفاع با جمله بقای مراجعه رسمی و تفاوت عنوان عیب با انصراف تقویت می‌شود. تفسیر منتخب، حفظ مهلت در قلمرو همان خدمت و رد سرایت آن به سقوط حق قانونی است. اگر تأمین‌کننده روز چهارم پاسخ دهد که چون ۴۸ ساعت گذشته هیچ انصرافی پذیرفته نیست، استناد به شرط در این فرض بی‌اثر خواهد بود؛ اگر فقط خدمت افزوده پایان یابد و حق قانونی قابل اعمال بماند، از شق نخست ماده ۴۶ بی‌اعتباری خودِ مدت خدمت نتیجه نمی‌شود.

در شق دوم ماده ۴۶، زیان‌بار بودن شرط غیرمنصفانه باید جداگانه استدلال شود. کوتاه بودن خدمت اختیاری به تنهایی این وصف را ثابت نمی‌کند. اما اگر همان تنظیم، وعده روشن رسیدگی تا هفت روز را با استثنای پنهان ۴۸ ساعته عملاً خنثی کند، تعارض انتظار موجه و انتقال یک‌جانبه خطرِ نامعلوم به مصرف‌کننده، مبنای نقد ماهوی و شکلی می‌شود؛ در برابر، اعلام برجسته محدودیت و بقای راه مؤثر قانونی، دفاع انصاف را تقویت می‌کند. از متن عمومی موجود، پنهان‌بودن نمایش در معامله فرض نشده است. بنابراین نتیجه قطعی این آزمون بر تعارض حداقل قانونی متکی است؛ وصف غیرمنصفانه برای خدمت اضافی، با این داده به طور مستقل احراز نشده است. این تمایز با احتیاط دکترین درباره انصاف مجرد سازگار است. [۹]، نتیجه‌گیری [۱۰]، نتیجه‌گیری [۳]، مواد ۳۵ و ۴۶

شرط دوم هزینه ارسال در انصراف بدون تقصیر فروشنده

تبصره ۱ بند ۹۹، میان برگشت ناشی از خطای فروشنده و انصراف سلیقه‌ای فرق می‌گذارد و در صورت دوم، هزینه ارسال اولیه و بازگشت را به خریدار مرتبط می‌کند. در فرض آزمون، مبلغ کالا و ارسال اولیه یکجا به تأمین‌کننده پرداخت شده، قرارداد مستقل با حمل‌کننده منعقد نشده و هزینه دیگری جز بازپس‌فرستادن

کالا مطالبه می‌شود. اختلاف بر سر عیب یا اثبات تقصیر فروشنده نیست: مصرف‌کننده در مهلت قانونی منصرف شده است. [۱۳]، بند ۹۹ تبصره ۱

شق نخست ماده ۴۶ در پیوند با ماده ۳۷ اعمال می‌شود. قانون در انصراف، هزینه تحمیلی به مصرف‌کننده را به بازپس‌فرستادن محدود می‌کند و بند «ج» ماده ۳۸، استرداد عین مبلغ دریافتی را مقرر می‌دارد. پس در این فرض، نگه‌داشتن مبلغ ارسال اولیه به عنوان هزینه اضافی انصراف با آن حد سازگار نیست. مقدار شرط مربوط به هزینه برگشت، صرفاً به علت همین ماده بی‌اثر نمی‌شود؛ اختلاف درباره مبلغ واقعی و معقول آن نیز مسئله دیگری است. این نتیجه فقط تکلیف استرداد را توضیح می‌دهد و بدون احراز تعهد شخص سکو، بدهکاری از دارایی آن ایجاد نمی‌کند. [۳]، مواد ۳۷، ۳۸ و ۴۶

تفسیر رقیب می‌گوید حمل اولیه انجام شده و بهای خدمت مصرف‌شده باید باقی بماند. پاسخ این است که تحقق فیزیکی حمل، به تنهایی قرارداد مستقل نمی‌سازد و ماده ۴۷ نیز بخش اجراشده به شیوه غیر از ارتباط از راه دور را جدا می‌کند؛ تحویل فیزیکی، همه بیع از راه دور را از حمایت خارج نمی‌سازد. در فرضِ پرداخت یکپارچه به تأمین‌کننده، قاعده خاص هزینه انصراف بر این دفاع ترجیح دارد. اگر در پرونده‌ای قرارداد جداگانه و قابل تفکیک با حمل‌کننده ثابت شود، باید شمول ماده ۴۷ و مقررات همان خدمت جدا بررسی شود؛ متن عمومی برای رد یا قبول آن فرض دیگر کافی نیست.

نتیجه دو آزمون، حکم درباره تخلف واقعی باسلام نیست. دو اثر متنی حاصل شد: مهلت خدمت می‌تواند با بقای حق قانونی جمع شود، ولی کاهش حداقل انصراف بی‌اثر است؛ و شرط هزینه در فرض معین فقط تا حد هزینه قانونی برگشت قابل حفظ است. قبول کلیک‌رپ، حتی با نمایش روشن، تعارض ماهوی با قانون را درمان نمی‌کند. در مقابل، بی‌اثر شدن بخش متعارض شرط، تمام تعهدهای فروشنده را خودکار بر عهده سکو نمی‌گذارد. این نتایج بدون پرونده واقعی قابل استدلال‌اند، زیرا فرض‌های لازم و مرز تغییر نتیجه آشکار شده‌اند.

اختیارهای مالی و مرجع تشخیص داخلی

فیش بندهای مربوط به حل اختلاف، تفسیر و اختیارهای سکو نشان می‌دهد باید اداره فرایند داخلی را از تعیین قطعی حقوق قانونی جدا کرد. قرارداد ممکن است برای رسیدگی اولیه، شخص یا سازوکاری معرفی کند و برای اقدام مالی اجازه بگیرد. از این داده نمی‌توان بدون بررسی قواعد قانونی، نفی هر امکان مراجعه یا اعتراض را نتیجه گرفت. همچنین پژوهش حاضر قصد ندارد شرایط صحت همه ترتیبات داوری قرارداد را در این پایان‌نامه تعیین کند؛ موضوع اصلی، اثر ادعای قطعیت داخلی بر تحلیل تعهد و حق است. [۱۳]، بندهای ۱۱۵ تا ۱۱۸

اختیار تشخیص در اجرای خدمت، ممکن است برای احراز شرایط ضروری باشد. اما همین اختیار نباید در تحلیل، به اختیار نامحدود حذف تعهد بدل شود. اگر سکو تعهدی پذیرفته که اجرای آن به احراز یک وضعیت وابسته است، باید متن و حدود فرایند احراز روشن باشد. پرسش از درستی تصمیم با پرسش از وجود اختیار تصمیم متفاوت است. در این مطالعه، هیچ تصمیم موردی یا پرونده داوری مشاهده نشده است؛ بنابراین بی‌اعتباری تصمیم معین یا تخلف عملی از فرایند به سکو نسبت داده نمی‌شود.

همچنین هر جا سند از مجاز بودن سخن گفته، کدگذاری از آن تعهد حتمی نتیجه نگرفته است. این اصلاح درباره بند ۱۱۸ ثبت شد. از سوی دیگر، جایی که متن تعهد مالی مشخصی بیان می‌کند، عنوان اختیار در بند دیگر به تنهایی آن را از میان نمی‌برد. چارچوب با این تفکیک می‌تواند دو نتیجه ظاهراً متضاد را در جای درست حفظ کند: سکو به هر اقدام ممکنی مکلف نیست، ولی نسبت به تعهد شخصی احرازشده نیز صرف واسطه بودن دفاع کافی محسوب نمی‌شود.

دیجی‌کالا و حدود تحلیل سند ناقص

در شرایط دیجی‌کالا فقط مقدمه و سرفصل‌های فروشنده، ارسال و مرجوعی خوانده شد؛ از نام سرفصل، محتوای شرط استنتاج نشده است. صفحه رویه مرجوعی نیز فقط در حد متن قابل دسترس درباره هزینه و

اعلام درخواست به کار رفت. بنابراین مقایسه با باسلام، مقایسه جامع میزان حمایت دو سکو نیست. فیش‌های ۲۰ و ۲۱ مرز متن موجود و متن غایب را ثبت می‌کنند و تحلیلِ بی‌اعتباری بند تفصیلیِ نخوانده متوقف می‌ماند. [۱۵] [۱۶]

آزمون چارچوب با تفسیرهای مخالف

برای سنجش چارچوب، سه تغییر در فرض تحلیل بررسی شد. نخست، اگر سند تعهد پرداخت را نشان ندهد و فقط اختیار کمک وجود داشته باشد، نتیجه از امکان اجرای دین پرداخت به بررسی حدود همان اختیار یا خدمت محدود می‌شود. دوم، اگر نسخه معامله و قبول احراز نشود، انتساب قراردادی بند عمومی به کاربر متوقف می‌شود. سوم، اگر اصل تعهد و نقض ثابت باشد ولی زیان افزوده یا سببیت دلیل نداشته باشد، مطالبه خسارت مستقل متوقف می‌شود، هرچند اجرای اصل تعهد هنوز موضوعی قابل بررسی باشد.

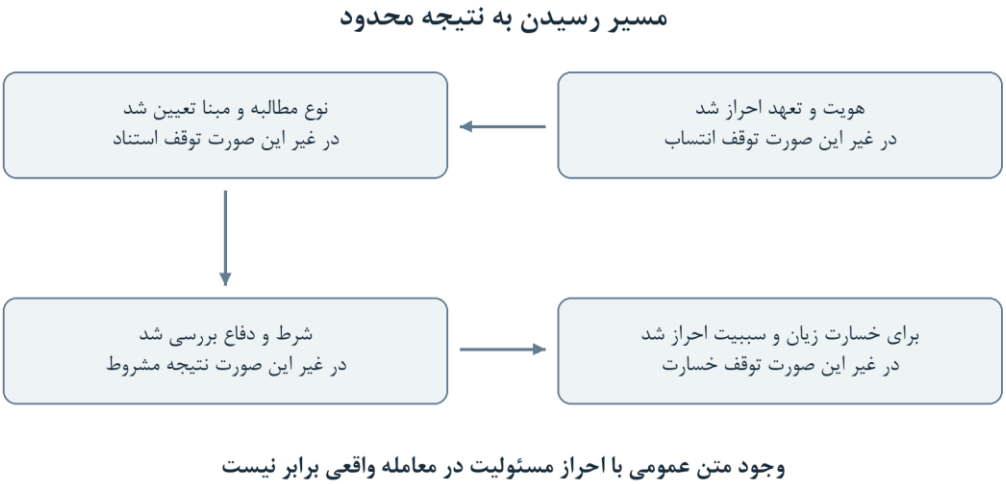
این تغییرها نشان می‌دهند چارچوب نسبت به داده حساس است. اگر پاسخ در همه فرض‌ها مسئولیت قطعی بود، وجود مراحل اثبات فقط ظاهری می‌شد. در مقابل، اگر نبود طرفیت بیع در همه فرض‌ها مسئولیت را منتفی می‌کرد، وعده مستقل و رفتار زیان‌بار نادیده می‌ماند. نتیجه‌های متفاوت، ناشی از تغییر عناصر حقوقی‌اند و نه از امتیازدهی یا ترجیح نام سکو. مثال‌های تفصیلی پیوست همین قابلیت تفکیک را با فرض‌های آموزشی نشان می‌دهند.

آزمون رقیب درباره ماده ۲ نیز اجرا شد. اگر خسارت ادعایی همان افت ارزش کالا باشد که با فسخ و استرداد وجه رفع شده، استدلال استقلال ضعیف می‌شود. اگر زیان به نقض تعهدی متفاوت پس از سررسید قابل انتساب باشد، بررسی مستقل تقویت می‌شود. در وضعیت میانی که منشأها در هم تنیده‌اند و دلیل تفکیک وجود ندارد، نتیجه باید مشروط بماند. این آزمون، اثبات تجربی موفقیت تفسیر در دادگاه نیست؛ نشان می‌دهد تفسیر پیشنهادی چه مرزی برای پذیرش یا رد ادعا دارد.

چارچوب نهایی احراز و توقف

چارچوب نهایی با هویت و رابطه آغاز می‌شود. باید شخص اداره‌کننده سکو و طرف فروش، و سپس خدمت مورد ادعا مشخص باشند. مرحله بعد، یافتن منشأ تعهد یا رفتار است: قانون، قرارداد، آثار عرفی قابل اثبات یا رفتار زیان‌بار شخص. پس از آن، خواسته به مبنا متصل می‌شود. در بررسی شرط، الحاق و قلمرو و اعتبار جدا ارزیابی می‌شوند. برای اجرای تعهد، استحقاق و شرایط و موعد اهمیت دارند؛ برای خسارت، زیان و سببیت و دفاع نیز افزوده می‌شوند.

شکل ۷ نقاط توقف را نشان می‌دهد. توقف به معنای رد قطعی همه حق‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد نتیجه فعلی از کدام عنصر پشتیبانی کافی ندارد. نبود دلیل تعهد، مانع انتساب همان تعهد است. نبود دلیل زیان، مانع خسارت است. ابهام اعتبار شرط، نتیجه را مشروط می‌کند. این بیان مرحله‌ای، از دوگانه ساده مسئول یا غیرمسئول دقیق‌تر است و به پژوهشگر اجازه می‌دهد خلأ سند را بدون ساختن واقعه گزارش کند.



شکل ۷ مسیر تصمیم و نقاط توقف استنتاج

منبع شکل ۷: تلفیق نگارنده از قواعد قرارداد، اثبات و مسئولیت در قوانین چهارگانه مورد مطالعه. [۱] [۲] [۳] [۴]

جدول ۵. نقاط احراز و توقف

نقطه بررسی	دلیل لازم	نتیجه در فقدان دلیل
شخص و رابطه	معرفی طرف و اسناد معامله یا خدمت	توقف انتساب قراردادی
منشأ و موضوع تعهد	متن قانون، قرارداد یا عرف قابل اثبات	نقش اقتصادی کافی نیست
شرط و قلمرو	نسخه، قبول، موضوع و قانون قابل اعمال	استناد عام تعیین‌کننده نیست
تخلف و موعد	شرط محقق، درخواست و وضعیت اجرا	نقض خدمت احراز نمی‌شود
خسارت مستقل	زیان مجزا و ارتباط با رفتار	توقف جبران افزوده
دفاع و پرداخت قبلی	علت خارجی، رفتار خریدار یا رسید پرداخت	نتیجه تا تکمیل بررسی مشروط می‌ماند

پیشنهادهای قراردادی و پژوهشی

پیشنهاد نخست، تفکیک روشن هویت فروشنده و تعهد شخص سکو در مسیر خرید است. اگر سکو خدمت بازپرداخت یا رسیدگی عرضه می‌کند، باید موضوع، ذی‌نفع، شرایط آغاز و موعد آن قابل فهم باشد. این تفکیک می‌تواند از تعارض میان عنوان بازارگاه و انتظار ناشی از وعده حمایت بکاهد. پژوهش اثر اقتصادی این پیشنهاد را اندازه نگرفته است؛ توجیه آن از نیاز تفسیری به تشخیص شخص و موضوع تعهد ناشی می‌شود. محتوای پیشنهادی نباید حقوق آمره مصرف‌کننده را محدود سازد.

پیشنهاد دوم، تفکیک مهلت خدمت داخلی از مدت و شرایط حقوق قانونی در متن شروط است. اگر بازه‌ای فقط به پشتیبانی اضافی تعلق دارد، همین قلمرو باید روشن شود. اگر شرط به حق قانونی مربوط است، مبنای آن باید قابل شناسایی باشد و با حمایت آمره تعارض نداشته باشد. همچنین بسته شدن سفارش

یا تسویه داخلی نباید در توضیح قرارداد، بدون مبنای قانونی، مترادف زوال همه حق‌ها معرفی شود. این پیشنهاد از مسئله مشخص کدگذاری مهلت‌ها برآمده و ادعای وجود تخلف در همه قراردادها نیست.

پیشنهاد سوم، روشن کردن فرایند احراز و دلیل تصمیم است. تعهدی که اجرای آن به تأیید داخلی وابسته است، باید حدود رسیدگی، مدارک لازم و مسیر اعتراض یا پیگیری قانونی را به نحو قابل فهم بیان کند. نگهداری نسخه شروط و داده‌پیام مرتبط نیز امکان بررسی بعدی را بهتر می‌کند. این پیشنهاد به معنی ایجاد قاعده تازه اثبات یا انحصار دلیل در داده سامانه نیست. هدف، کاهش ابهام درباره اینکه چه تعهدی در چه زمانی ایجاد و چگونه اجرا شده است، خواهد بود.

در سطح تقنینی، پژوهش پیشنهاد می‌کند ابهام نسبت ضمان عیب، استرداد وجه و زیان مستقل به طور صریح‌تر بررسی شود. بااین‌حال، از این پیشنهاد، ضرورت مسئولیت مطلق همه سکوها نتیجه نمی‌شود. هر اصلاح باید نقش‌های متفاوت، رابطه خدمت و بیع و منع جبران مکرر را در نظر گیرد. پژوهش حاضر ارزیابی اقتصادی هزینه و فایده چنین اصلاحی را انجام نداده است. بنابراین پیشنهاد در سطح رفع ابهام حقوقی و روشن کردن معیارهاست و اثر قطعی بر بازار یا رفتار اشخاص برای آن ادعا نمی‌شود.

پاسخ نهایی و محدودیت‌ها

پاسخ اصلی آن است که مسئولیت سکو در حقوق ایران می‌تواند بر تعهد مستقل قابل احراز، عنوان قانونی متناسب با نقش، یا رفتار زیان‌بار شخص سکو مبتنی شود. صرف میزبانی فروش، نام تجاری یا عبور وجه برای احراز همه این مبانی کافی نیست. از سوی دیگر، نفی فروشندگی نیز تعهد شخصی یا رفتار مستقل را منتفی نمی‌کند. خواسته باید به مبنای خود متصل شود و در خسارت، زیان و سببیت جدا اثبات گردند. این پاسخ از تلفیق قواعد و اجرای آنها بر اسناد عمومی به دست آمده است. [۱] [۲] [۳] [۴]

در پاسخ به پرسش شروط، پذیرش، قلمرو، اعتبار و اجرا چهار مرحله متمایزند. شرط کلی مسئولیت فروشنده، تا زمانی که موضوع آن از وعده خاص سکو جداست، آن وعده را خودکار حذف نمی‌کند. در دو آزمون اجراشده، مهلت خدمت با بقای حق قانونی قابل جمع است، اما کاستن از حداقل انصراف بی‌اثر است؛

همچنین در فرض پرداخت یکپارچه، تحمیل هزینه ارسال اولیه از حد هزینه مجاز برگشت فراتر می‌رود. بند ۹۷ درباره تأخیر پیش از تحویل است و دلیل تعهد به جبران عیب پس از تحویل قرار نمی‌گیرد. در پاسخ به مسئله فسخ، تفسیر محدود ذیل ماده ۲ نسبت به زیان ناشی از نقض تعهد واقعاً مستقل ترجیح داده شد، با حفظ جدیت تفسیر گسترده و منع تبدیل همان ضمان عیب به خسارت تکراری.

محدودیت نخست، نبود پرونده معامله و اسناد اجرای خدمت است؛ بنابراین مسئولیت واقعی دو سکوی نام‌برده احراز نشده است. محدودیت دوم، دسترسی ناقص به همه شروط تفصیلی دیجی‌کالا و نسخه‌های تاریخی قراردادهاست. محدودیت سوم، نبود رأی اولیه رسمیِ مستقیم احرازشده برای دو تعارض خاص و کامل نبودن دسترسی به پایان‌نامه‌هاست. در نتیجه، ادعای رویه واحد، نوآوری مطلق یا مرور جامع پیشینه مطرح نمی‌شود. محدودیت چهارم، انجام بازبینی کدها توسط نویسنده و در همان فرایند است؛ توافق داوران یا فاصله دوهفته‌ای گزارش نشده است.

این حدود، نوع دستاورد را مشخص می‌کنند. پژوهش، تحلیل حقوقی اسناد را اجرا کرده و به پاسخ تفسیری و معیارهای محدود رسیده است؛ پیمایش مصرف‌کنندگان، ارزیابی عملکرد واقعی سکوها و پیش‌بینی نتیجه دعوا انجام نداده است. ادامه مناسب کار می‌تواند گردآوری نسخه‌های قرارداد قابل اعمال در معاملات مشخص، بررسی آرای اولیه قابل احراز و بازبینی مستقل کدگذاری باشد. چنین ادامه‌ای باید با حفظ محرمانگی و مجوزهای لازم انجام شود و داده نگردآوری‌شده، پیشاپیش یافته این نسخه محسوب نمی‌شود.

پیوست فیش‌های تحلیل و آزمون چارچوب

راهنمای خواندن فیش‌ها

فیش‌های این پیوست، محصول تحلیل متن‌اند و پرونده شکایت یا گزارش تخلف نیستند. هر فیش یک یا چند گزاره مرتبط را در محل معین بررسی می‌کند. برای فیش قانونی، موضوع، ظرفیت قاعده و حد استنتاج آن ثبت شده است. برای سند سکو، نقش و وعده یا اختیار از متن خوانده شده و ستون‌های مربوط به تخلف و زیان، در نبود واقعه، مشروط باقی مانده‌اند. نتیجه محدود بیان می‌کند از همان سند چه می‌توان گفت؛ تفسیر رقیب نیز راهی است که باید پیش از ترجیح، جدی گرفته شود.

ده محور در قالب پنج ردیف دوگانه آمده‌اند تا خواننده بتواند مسیر استدلال را بدون جدول بسیار عریض دنبال کند. نقش و تعهد، دو موضوع متفاوت‌اند؛ مطالبه و نقض نیز نباید یکی فرض شوند. زیان و سببیت، جدا از اصل مبلغ و وجود عیب ثبت می‌شوند. شرط و دفاع نشان می‌دهند نتیجه فقط بر ادعای خواهان متکی نیست. تفسیر رقیب و نتیجه محدود، امکان کنترل دلیل ترجیح را فراهم می‌کنند. بعضی عبارت‌های کوتاه، فقط عنوان محورند و شرح حقوقی آنها در فصل‌های دوم تا چهارم آمده است.

در این پیوست، شماره مواد قوانین به خود متن قانونی ارجاع می‌دهد و شماره بندها، شماره‌های متن عمومی بازیابی‌شده در ۹ آبان ۱۴۰۵ هستند. شماره فیش، فقط شناسه پژوهشی برای بازسازی تحلیل است. فیش‌ها برای هر معامله باید با نسخه قابل اعمال و اسناد اجرای واقعی تکمیل شوند. استفاده از نتیجه آنها بدون این تکمیل، می‌تواند از حد شواهد فراتر رود. به‌ویژه، عبارت تعهد مستقل در نتیجه، به معنای تعهد بی‌قید نیست؛ استقلال منشأ با تحقق شرایط اجرای آن متفاوت است.

فیش ۱

محل سند: مواد ۲۱۹–۲۲۱. [۱]

جدول ۶. فیش تحلیل ۱

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	متعهد قرارداد؛ الزام به مفاد تصریحی و آثار عرفی/قانونی
مطالبه و تخلف	اجرای تعهد یا خسارت؛ نقض تعهد اثبات‌شده
زیان و سببیت	زیان افزوده جدا از اصل دین؛ رابطه نقض و زیان لازم
شرط و دفاع	شرط مخالف قانون بررسی می‌شود؛ انکار انتساب یا علت خارجی
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	فقط فروشنده متعهد است؛ تعهد سکو مستقل از فروش قابل بررسی است

فیش ۲

محل سند: مواد ۲۲۴–۲۲۵ و ۲۳۱. [۱]

جدول ۷. فیش تحلیل ۲

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	طرف هر رابطه؛ معنای عرفی و نسبی بودن
مطالبه و تخلف	تعیین قلمرو تعهد؛ تفسیر نادرست سند کافی نیست
زیان و سببیت	به مطالبه بستگی دارد؛ از نقش به تعهد جهش نمی‌شود
شرط و دفاع	شرط عام کنار وعده خاص؛ متن کامل قرارداد
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	شرط عام وعده خاص را از بین می‌برد؛ جمع سازگار مقدم بر حذف وعده است

فیش ۳

محل سند: مواد ۴۲۲–۴۲۶ و ۴۳۶. [۱]

جدول ۸. فیش تحلیل ۳

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	فروشنده مبیع؛ ضمان عیب با شرایط قانونی
مطالبه و تخلف	فسخ یا ارش در قلمرو مربوط؛ عیب و زمان آن
زیان و سببیت	ارش افت نسبی ارزش است؛ عیب هر خسارت را ثابت نمی‌کند
شرط و دفاع	تبری از عیب، خاص رابطه بیع؛ علم مشتری یا عیب حادث
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	تبری همه تعهدات را می‌زداید؛ قلمرو تبری با تعهد شخص دیگر یکی نیست

فیش ۴

محل سند: ماده ۱ و ۴. [۲]

جدول ۹. فیش تحلیل ۴

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	مرتکب رفتار زیان‌بار؛ پرهیز از عمد یا بی‌احتیاطی زیان‌بار
مطالبه و تخلف	جبران زیان شخصی؛ فعل یا ترک فعل با تکلیف
زیان و سببیت	مادی/معنوی اثبات‌شده؛ انتساب به همان رفتار
شرط و دفاع	شرط و نظم عمومی جداگانه؛ رفتار زیان‌دیده
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	هر عیب، تقصیر سکوست؛ رفتار سکو و سهم زیان‌دیده جدا احراز می‌شود

فیش ۵

محل سند: مواد ۳۳–۳۵. [۳]

جدول ۱۰. فیش تحلیل ۵

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	تأمین‌کننده در قلمرو قانون؛ اطلاعات هویت، پرداخت، ضمانت و ارجاع
مطالبه و تخلف	اجرای تکلیف و خسارت با اثبات؛ اطلاعات گمراه‌کننده یا ناقص
زیان و سببیت	زیان اعتماد باید نشان داده شود؛ تصمیم و زیان به اطلاعات مرتبط باشد
شرط و دفاع	پذیرش جای شفافیت نیست؛ اطلاع‌رسانی کافی
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	نام سکو او را فروشنده می‌کند؛ هویت و تعهد خدمت از عنوان تجاری جداست

فیش ۶

محل سند: ماده ۴۶. [۳]

جدول ۱۱. فیش تحلیل ۶

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	رابطه مصرفی الکترونیکی؛ کنترل خلاف فصل و غیرمنصفانه
مطالبه و تخلف	بی‌اثری شرط در قلمرو احرازشده؛ اعمال شرط زیان‌بار نامعتبر
زیان و سببیت	ضرر مصرف‌کننده در سنجش شرط؛ ابطال شرط اثبات خسارت نیست
شرط و دفاع	دو شق ماده تفکیک شود؛ خروج رابطه از قلمرو
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	کلیک اعتبار همه شروط را می‌سازد؛ پذیرش و اعتبار دو آزمون‌اند

فیش ۷

محل سند: ماده ۷۸. [۳]

جدول ۱۲. فیش تحلیل ۷

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	مؤسسه متصدی سیستم؛ جبران نقص یا ضعف سیستم با قیود ماده
مطالبه و تخلف	خسارت سیستم؛ نقص سامانه، نه صرف عیب محصول
زیان و سببیت	زیان معلول سامانه؛ رابطه فنی باید احراز شود
شرط و دفاع	استثنای قطع فیزیکی و فعل شخصی؛ نبود نقص یا رابطه
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	مصونیت عام واسطه؛ موضوع خاص ماده اجازه مصونیت عمومی نمی‌دهد

فیش ۸

محل سند: ماده ۲. [۴]

جدول ۱۳. فیش تحلیل ۸

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	عرضه‌کننده قابل احراز؛ صحت و سلامت؛ کلی و عین معین
مطالبه و تخلف	عوض سالم یا فسخ/ارش؛ عیب و عدم انطباق
زیان و سببیت	جمله پایانی محدودیت صریح دارد؛ موضوع زیان و منشأ آن جدا
شرط و دفاع	تفسیر گسترده/محدود ذیل؛ خسارت همان ضمان عیب است
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	هر فسخ همه خسارت‌ها را ساقط می‌کند؛ خسارت نقض تعهد مستقل نیازمند تحلیل جداست

فیش ۹

محل سند: مواد ۱۶، ۱۸ و تبصره ۱۹. [۴]

جدول ۱۴. فیش تحلیل ۹

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	شخص موجب زیان یا متخلف؛ جبران زیان و تکمیل تعهد
مطالبه و تخلف	خسارت معلول نقض؛ عدم ایفای تعهد مشخص
زیان و سببیت	زیان مجزا و غیرمکرر؛ رابطه با نقض مستقل
شرط و دفاع	جمع با ذیل ماده ۲؛ فقدان تعهد یا سببیت
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	ماده ۲ مطلقاً ناسخ جبران است؛ خوانش هماهنگ از نظام جبران قابل دفاع است

فیش ۱۰

محل سند: بندهای ۵–۶ و ۱۱۹–۱۲۰. [۱۳]

جدول ۱۵. فیش تحلیل ۱۰

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	باسلام و کاربر؛ ادعای پذیرش با استفاده و تغییر
مطالبه و تخلف	احراز الحاق و نسخه؛ واقعه پذیرش در دست نیست
زیان و سببیت	زیان احراز نشده؛ قابل استنتاج نیست
شرط و دفاع	پذیرش مفروض با ورود؛ امکان مشاهده/اعلان تغییر
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	صفحه امروز نسخه همه معاملات است؛ فقط سازوکار متنی احراز شده است

فیش ۱۱

محل سند: بندهای ۴۶ و ۴۸. [۱۳]

جدول ۱۶. فیش تحلیل ۱۱

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	بازارگاه و غرفه‌دار؛ نفی طرفیت بیع و تخصیص مسئولیت غرفه
مطالبه و تخلف	تعیین طرف دعوا؛ وقوع نقض معلوم نیست
زیان و سببیت	نامعلوم؛ باید مستقل اثبات شود
شرط و دفاع	نفی نقش/سلب مسئولیت عام؛ سند بیع با ثالث
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	نفی طرفیت یعنی نفی هر تعهد؛ نفی فروشندگی مانع تعهد خدمت نیست

فیش ۱۲

محل سند: بندهای ۶۶، ۷۲ و ۷۳. [۱۳]

جدول ۱۷. فیش تحلیل ۱۲

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	نگهداری و تسویه وجه؛ پردازش وجه و پرداخت طلب غرفه
مطالبه و تخلف	اجرای تعهد مالی مربوط؛ تراکنش واقعی بررسی نشده
زیان و سببیت	عدم پرداخت ثابت نیست؛ گردش وجه با مالکیت کالا یکی نیست
شرط و دفاع	تسویه پس از شرایط؛ عدم تحقق شرط تسویه
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	اخذ وجه فروشندگی قطعی است؛ قرینه نقش مالی است نه حکم فروشندگی

فیش ۱۳

محل سند: بندهای ۷۸–۸۰. [۱۳]

جدول ۱۸. فیش تحلیل ۱۳

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	سکو/غرفه‌دار/خریدار؛ نفی نقش کیفیت و مسئولیت محصول
مطالبه و تخلف	تفسیر قلمرو شرط؛ نقض واقعی ادعا نمی‌شود
زیان و سببیت	نامعلوم؛ بین کالا و خدمت تمایز لازم
شرط و دفاع	سلب مسئولیت همراه پذیرش قانون؛ مقصود شرط فقط فعل غرفه است
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	شرط شامل تعهد شخص سکو هم هست؛ این گسترش نیازمند متن و کنترل ماده ۴۶ است

فیش ۱۴

محل سند: بندهای ۹۵ تا ۹۸؛ تأخیر پیش از ارسال، نمونه مقایسه‌ای. [۱۳]

جدول ۱۹. فیش تحلیل ۱۴

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	تأخیر آماده‌سازی/ارسال؛ سازوکار بازپرداخت پس از درخواست و تأیید
مطالبه و تخلف	اجرای فرایند در تأخیر پیش از تحویل؛ عیبِ پس از تحویل موضوع بند نیست
زیان و سببیت	اصل وجه از خسارت افزوده جدا؛ تأخیر پس از استحقاق مهم است
شرط و دفاع	قیود تأیید و زمان‌بندی؛ عدم احراز درخواست یا استحقاق
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	تعمیم به عیب پس از تحویل رد می‌شود؛ بندهای ۹۹، ۱۰۲، ۱۰۴ و ۱۰۶ مسیر موضوع اصلی‌اند

فیش ۱۵

محل سند: بند ۹۹ تبصره‌های ۱ و ۴، بند ۱۰۲؛ تطبیق با مواد ۳۷، ۳۸ و ۴۶. [۱۳] [۳]

جدول ۲۰. فیش تحلیل ۱۵

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	پشتیبانی و مهلت ثبت مشکل؛ هفت روز کاری و حکم ۴۸ ساعت برخی کالاها
مطالبه و تخلف	خدمت داخلی از انصراف جداست؛ حداقل هفت روز کاری با فرض عدم استثنا
زیان و سببیت	قابل تعیین نیست؛ مهلت داخلی با زوال حق قانونی فرق دارد
شرط و دفاع	محدودیت زمان پشتیبانی؛ ارجاع به مراجع رسمی و استثناها
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	سقوط حق انصراف یا هزینه افزون بر برگشت در فرض فصل چهارم بی‌اثر؛ خدمت اضافی لزوماً باطل نیست

فیش ۱۶

محل سند: بندهای ۱۰۴ و ۱۰۶. [۱۳]

جدول ۲۱. فیش تحلیل ۱۶

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	احراز مشکل و بازگشت؛ اختیار کسر هزینه از حساب فروشنده
مطالبه و تخلف	مرجوعی در فرض اثبات مشکل و عدم همکاری؛ نه تضمین شخصی پرداخت
زیان و سببیت	هزینه مرجوعی با علت؛ دلیل عیب و علت مرجوعی
شرط و دفاع	کارشناسی داخلی؛ فقدان دلیل یا منشأ در رفتار خریدار
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	اختیار وصول، دین از دارایی سکو نیست؛ ارزش تشخیص داخلی و حق مراجعه جدا بررسی شوند

فیش ۱۷

محل سند: بند ۱۱۳. [۱۳]

جدول ۲۲. فیش تحلیل ۱۷

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	پایان قرارداد خدمات؛ اعتبار سفارش پیشین و تعهدات مالی
مطالبه و تخلف	بقای تعهد قبلی؛ تعهدات قبل پایان می‌مانند
زیان و سببیت	به تعهد بستگی دارد؛ توالی پایان خدمت و بدهی
شرط و دفاع	توافق جدید ممکن است؛ پرداخت یا توافق جدید
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	خروج کاربر همه تعهدات را حذف می‌کند؛ متن سند مؤید بقای تعهدات معین است

فیش ۱۸

محل سند: بندهای ۱۱۵–۱۱۸. [۱۳]

جدول ۲۳. فیش تحلیل ۱۸

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	تفسیر و حل اختلاف داخلی؛ مجاز بودن اقدامات در قالب وکالت
مطالبه و تخلف	تشخیص اختیار از تعهد؛ اختیار به‌خودی‌خود تخلف نیست
زیان و سببیت	زیان معامله احراز نشده؛ تصمیم و ضرر باید متصل شود
شرط و دفاع	قطعی بودن قراردادی و وکالت؛ حدود اختیار/قانون داوری
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	هر مجاز بودن یعنی تضمین نتیجه؛ درجه الزام تابع متن و قانون است

فیش ۱۹

محل سند: ضمانت مرجوعی و پاورقی بازگشت وجه. [۱۴]

جدول ۲۴. فیش تحلیل ۱۹

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	اعلان عمومی سکو؛ وعده تبلیغی قابل بررسی
مطالبه و تخلف	تفسیر محتوای خدمت؛ ابلاغ و اتکای معامله معلوم نیست
زیان و سببیت	زیان اعتماد احراز نشده؛ رابطه پذیرش/اتکا لازم
شرط و دفاع	قرائت همراه شرایط؛ محدودیت‌های اعلام‌شده خدمت
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	هر شعار تضمین بی‌قید کل خسارت است؛ قرینه تعهد بازگشت است؛ حدود نیازمند مجموعه سند

فیش ۲۰

محل سند: مقدمه و سرفصل‌ها. [۱۵]

جدول ۲۵. فیش تحلیل ۲۰

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	دیجی‌کالا و کاربر؛ ادعای پذیرش با ثبت سفارش
مطالبه و تخلف	تعیین دسترس‌پذیری شرط؛ متن تفصیلی مشاهده نشده
زیان و سببیت	نامعلوم؛ متوقف
شرط و دفاع	شرط معین قابل انتساب نیست؛ نقص بازیابی
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	از عنوان سرفصل می‌توان سلب مسئولیت ساخت؛ استنتاج از بند نخوانده متوقف است

فیش ۲۱

محل سند: هزینه بازگشت و اعلام درخواست. [۱۶]

جدول ۲۶. فیش تحلیل ۲۱

محور	ثبت تحلیل
نقش و تعهد	خدمت مرجوعی دیجی‌کالا؛ پذیرش هزینه ارسال در ایراد تأییدشده
مطالبه و تخلف	هزینه خدمت مربوط؛ تحقق شرط بررسی نشده
زیان و سببیت	مقدار پرداخت واقعی معلوم نیست؛ هزینه و ایراد نیازمند سند
شرط و دفاع	تأیید کارشناسی و فرایند؛ عدم شمول معامله یا تأیید
تفسیر رقیب و نتیجه محدود	این خدمت ضمان همه زیان محصول است؛ دلالت محدود بر نقش پس از فروش دارد

فرض آموزشی اول وعده محدود به رسیدگی

فرض شود فروشنده ثالث در سند بیع مشخص است و متن خدمت فقط تعهد سکو به دریافت و بررسی درخواست را نشان می‌دهد. درخواست با راه اعلام‌شده ثبت شده و سکو آن را بررسی کرده است، اما خریدار از نتیجه راضی نیست. این فرض، واقعه‌ای درباره سکوهای مطالعه‌شده نیست. پرسش آن است که آیا از عدم رضایت می‌توان نقض تعهد پرداخت را نتیجه گرفت. پاسخ چارچوب منفی است، زیرا تعهد پرداخت هنوز در فرض احراز نشده و موضوع تعهد، رسیدگی بوده است. باید نخست بررسی شود آیا خود رسیدگی مطابق شرایط معتبر و تکلیف مربوط انجام شده است.

اگر در همین فرض، داده تازه نشان دهد سکو پس از تأیید وضعیت معین، پرداخت مبلغ را نیز بر عهده گرفته است، موضوع تغییر می‌کند. اکنون می‌توان درباره تحقق شرط پرداخت، موعد و اجرا پرسید. تغییر

نتیجه به دلیل ورود تعهد تازه است و نه به دلیل تغییر نام خدمت. برای خسارت افزوده، همچنان زیان و سببیت لازم است. این مثال نشان می‌دهد چارچوب باید در برابر گسترش بی‌دلیل تعهد مقاوم باشد و صرف میزبانی یا نارضایتی را جای سند وعده قرار ندهد. [۱] [۲]

فرض آموزشی دوم تعهد محقق و زیان اثبات‌نشده

فرض شود تعهد مستقل بازپرداخت و تحقق همه شرایط آن با دلیل ثابت شده و موعد نیز گذشته است. در همان زمان، برای هزینه اضافی ادعاشده هیچ دلیل کافی وجود ندارد. در این وضعیت، بررسی اجرای اصل تعهد با توقف مطالبه خسارت افزوده قابل جمع است. فقدان دلیل زیان، اصل دین احرازشده را از بین نمی‌برد؛ وجود دین نیز زیان افزوده را ثابت نمی‌کند. شرط کلی مسئولیت کالا باید نسبت به موضوع تعهد تفسیر و در صورت ارتباط، اعتبارش بررسی شود. این فرض برای آزمودن تفکیک خواسته‌هاست و گزارش رفتار واقعی سکو نیست.

اگر بعداً دلیل معتبر هزینه و ارتباط آن با تأخیر ارائه شود، مرحله سببیت و دفاع آغاز یا تکمیل می‌شود. ممکن است بخشی از هزینه به رفتار خود خریدار یا علت مستقل مربوط باشد. ممکن است پرداخت قبلی، بخشی از ادعا را جبران کرده باشد. بنابراین حتی با تعهد و نقض روشن، نتیجه خسارت به صورت خودکار حاصل نمی‌شود. این نمونه مرز میان پاسخ به سؤال امکان مسئولیت و تعیین مبلغ مسئولیت واقعی را آشکار می‌سازد. [۱]، مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ تا ۲۲۹ [۲]، ماده ۴

فرض آموزشی سوم فسخ و همان زیان پیشین

فرض شود مشتری بیع عین معین را با شرایط قانونی فسخ کرده و اصل وجه را دریافت کرده است. سپس همان افت ارزش کالا را با عنوان خسارت مستقل سکو مطالبه می‌کند، بی‌آنکه تعهد یا رفتار دیگری و زیان مجزا نشان دهد. چارچوب پیشنهادی این تغییر نام را کافی نمی‌داند. موضوع ادعا همچنان به همان ضمان عیب مربوط است و استدلال فصل سوم درباره نقض تعهد واقعاً مستقل، پیش‌شرط لازم را ندارد. منع

دریافت دوباره نیز باید بررسی شود. این مثال، محدودیت تفسیر ترجیحی را در برابر توسعه بی‌ضابطه نشان می‌دهد. [۴]، ماده ۲

در برابر، اگر تعهد جداگانه‌ای با موضوع و موعد دیگر احراز شود و زیان ناشی از نقض آن از زیان عیب قابل تفکیک باشد، مسیر بررسی مستقل باز می‌شود. این تفاوت به وجود واقعی عناصر وابسته است. افزودن عبارت مستقل به خواسته، آن عناصر را ایجاد نمی‌کند. پژوهش به همین دلیل، در نتیجه نهایی هم امکان مسئولیت را حفظ می‌کند و هم محل توقف را نشان می‌دهد. استدلال محدود زمانی قابل دفاع است که مرز موضوع و منع جبران مکرر در عمل استدلالی رعایت شود. [۱] [۲] [۴]

آزمون استدلالی اول تعارض وعده خاص و شرط عام

این آزمون، صورت کامل‌تر یک فرض آموزشی است و هیچ بند ساختگی را به سکوی واقعی نسبت نمی‌دهد. فرض می‌شود سند خاصِ قابل انتساب به سکو، بازپرداخت مبلغ خرید را پس از احراز عیب و بازگشت کالا پذیرفته است. در همان رابطه، شرطی عمومی مسئولیت کیفیت کالا را متعلق به فروشنده می‌داند. نسخه و قبول در فرض احراز شده‌اند؛ درباره قانون خاص کالا نیز مانع دیگری مفروض نیست. با این صورت‌بندی، مسئله محدود می‌شود به اینکه آیا دو گزاره متعارض‌اند و در صورت تعارض، اثر قبول شرط چیست. [۱] [۳]

استدلال نخست به نفع جمع این است که موضوع تعهد فروشنده، سلامت مبیع و موضوع تعهد سکو، پرداخت در وضعیت مقرر است. این دو الزام می‌توانند هم‌زمان وجود داشته باشند. شرط عمومی، خوانده نخست را در دعوای عیب مشخص می‌کند، ولی به همان وضوح درباره دین خدمت سخن نمی‌گوید. استدلال رقیب می‌گوید هر دو به یک واقعه خرید معیوب مربوط‌اند و تفکیک آنها ممکن است مسئولیت کالا را غیرمستقیم بر سکو تحمیل کند. پاسخ آن است که ارتباط زمینه‌ای، با وحدت تعهد برابر نیست؛ بااین‌حال، اگر متن خاص فقط پیگیری از فروشنده باشد، مبنای فرض تعهد پرداخت از بین می‌رود.

در گام بعد، فرض تغییر می‌کند: شرط عمومی صریحاً اعلام می‌کند حتی وعده بازپرداخت شخص سکو نیز قابل مطالبه نیست. اکنون جمع موضوعی دشوارتر است و مسئله به اعتبار و شفافیت منتقل می‌شود. در رابطه مصرفی الکترونیکی باید نشان داد این شرط با کدام حکم فصل تعارض دارد یا چرا از حیث غیرمنصفانه بودن به ضرر مصرف‌کننده قابل نقد است. کافی نیست فقط گفته شود شرط نامطلوب است. همچنین کافی نیست فقط گفته شود کاربر قبول کرده است. هر دو طرف باید در برابر متن خاص و قواعد قابل اعمال استدلال کنند.

نتیجه آزمون در فرض اول، امکان حفظ تعهد مستقل با تفسیر محدود شرط است؛ در فرض دوم، نیاز به کنترل ماهوی روشن‌تر می‌شود. در هیچ‌یک از دو فرض، مقدار خسارت افزوده تعیین نشده است. حتی اگر شرط بی‌اثر باشد، برای خسارت باید زیان و سببیت ثابت شود. اگر فقط اصل مبلغ خواسته شده، باید همان استحقاق و اجرای تعهد بررسی گردد. این آزمون به طور مشخص نشان می‌دهد چرا یک پاسخ واحد با عنوان اعتبار قرارداد نمی‌تواند جای چهار آزمون الحاق و قلمرو و اعتبار و اجرا را بگیرد.

آزمون استدلالی دوم فسخ و تأخیر در اجرای تعهد جدا

در این فرض آموزشی، مشتری بیع را با شرایط قانونی فسخ کرده است. سکو پیش‌تر تعهدی مستقل و معتبر پذیرفته که پس از تحقق شرایط، مبلغ مستحق را در موعد معین بازگرداند. فرض می‌شود موعد گذشته و اصل تعهد انجام نشده است. مدعی علاوه بر اصل وجه، هزینه‌ای معین را به همین تأخیر نسبت می‌دهد. این صورت‌بندی هنوز وقوع زیان و رابطه آن را اثبات نمی‌کند؛ فقط نقطه اختلاف را مشخص می‌سازد. پرسش آن است که آیا ذیل ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بررسی هزینه را از ابتدا منتفی می‌کند. [۴]

استدلال گسترده می‌گوید فسخ انجام شده و عبارت قانون، خسارت را از سوی عرضه‌کننده منتفی می‌داند؛ بنابراین تفکیک تعهد جدید نیز نباید مجوز جمع شود. این استدلال باید جدی تلقی شود، زیرا به متن صریح محدودیت تکیه دارد. استدلال محدود پاسخ می‌دهد موضوع این هزینه، عیب به عنوان وضعیت

مبیع نیست، بلکه نقض تعهد مالی جداست. برای ترجیح آن، باید تفاوت منشأ و زمان و شخص تعهد نشان داده و نسبت با مواد جبران همان قانون توضیح داده شود. صرف نام‌گذاری هزینه به عنوان مستقل، چنین تفاوتی را ثابت نمی‌کند.

اکنون دو داده متفاوت فرض می‌شود. اگر هزینه پیش از سررسید تعهد سکو ایجاد شده و هیچ رابطه دیگری با رفتار آن ندارد، انتساب به تأخیر سکو ضعیف یا متوقف است. اگر هزینه پس از موعد و به سبب قابل اثبات همان نقض لازم شده، مسیر بررسی تقویت می‌شود. تقدم و تأخر به تنهایی حکم نمی‌دهند؛ ضرورت و رابطه حقوقی هزینه با نقض نیز باید روشن شود. این تغییر داده، نشان می‌دهد حتی با پذیرش تفسیر محدود، همه هزینه‌های پس از فسخ قابل مطالبه اعلام نشده‌اند. [۱]، مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ تا ۲۲۹ [۲]، ماده ۱

در گام دفاع، فرض می‌شود سکو به علت خارجی استناد می‌کند یا می‌گوید اصل مبلغ قبلاً از سوی فروشنده پرداخت شده است. در دفاع نخست، شرایط و ارتباط علت با عدم انجام بررسی می‌شود. در دفاع دوم، باید اثر پرداخت بر اصل خواسته و زیان باقی‌مانده معلوم گردد. ممکن است اصل وجه دیگر قابل مطالبه نباشد ولی درباره زیان افزوده پیشین اختلاف باقی باشد؛ ممکن است پرداخت، همه زیان ادعایی را جبران کرده باشد. چارچوب هیچ‌یک را بدون دلیل از پیش انتخاب نمی‌کند. این مرحله، منع جبران دوباره را به داده پرداخت متصل می‌سازد.

نتیجه آزمون آن است که تفسیر محدود، فقط مانع بسته شدن بی‌دلیل مسیر تحلیل می‌شود. این تفسیر ضمانت موفقیت دعوا نیست و عناصر مسئولیت را کاهش نمی‌دهد. برای عبور از محدودیت ذیل ماده ۲ باید استقلال واقعی و سازگاری تفسیر با نظام قانون استدلال شود؛ برای مبلغ مطالبه نیز دلیل جدا لازم است. اگر استقلال احراز نشود یا زیان با همان ضمان عیب یکسان باشد، استدلال پژوهش برای مطالبه افزوده کفایت ندارد. این نقطه توقف، بخش ضروری پاسخ است و از تبدیل ترجیح تفسیری به مسئولیت نامحدود جلوگیری می‌کند.

ثبت بازبینی و قابلیت تکرار تحلیل

کنترل اصلاحی شش فیش، نتیجه سه تمایز را روشن کرد: بند ۹۷ پیش از تحویل است؛ مهلت داخلی، حداقل قانونی انصراف را کاهش نمی‌دهد؛ و اختیار وصول از فروشنده، تضمین پرداخت از مال خود نیست. جدول ۲، زمان و مسیر جست‌وجوی واقعاً اجراشده را ثبت می‌کند. برای گردآوری اولیه، سابقه جزئیِ محفوظ وجود ندارد. کنترل مستقیمِ همین‌روز جایگزین کامل بازکدگذاری با فاصله دو هفته نیست و هیچ ضریب توافقی از آن محاسبه نشده است.

برای تکرار، خواننده می‌تواند ابتدا بندهای مشخص را مستقل بخواند، موضوع زمانی و شخص متعهد را ثبت کند، سپس به فیش مراجعه و نتیجه را با تفسیر رقیب مقایسه کند. نمونه روشن، فیش ۱۴ است: حذف قید «پیش از تحویل» موضوع پژوهش را جابه‌جا می‌کند، حتی اگر قید تأیید در متن باقی بماند. در فیش ۱۵ نیز باید حق انصرافِ بدون دلیل از خیار عیب و خدمت پشتیبانی جدا شود. آزمون‌های واقعیِ فصل چهارم برای همین کنترل، فرض و نتیجه محدود دارند.

تکرار این روش در معامله واقعی به افزودن اسناد آن معامله نیاز دارد. نسخه قرارداد، زمان قبول، اعلان مشکل، تأیید یا رد، وضعیت بازگشت کالا، سررسید و پرداخت‌ها و دلیل زیان باید در کنار سند عمومی قرار گیرند. این فهرست، وجود اسناد در پژوهش حاضر را ادعا نمی‌کند و فهرست بسته قانونی ادله نیز نیست. هدف آن نشان دادن فاصله میان مطالعه متن و احراز مسئولیت است. هر نتیجه باید به همان سطح از دلیل که واقعاً فراهم شده وابسته بماند؛ این اصل، محدودیت و در عین حال شرط اعتبار تحلیل اسنادی حاضر است.

منابع

[۱] قانون‌گذار ایران. قانون مدنی، مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات بعدی؛ مواد مورد بحث در متن. بازنشر فارسی نظامات: https://nezamat.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/ . تطبیق گزاره‌های مرتبط با متن WIPO Lex، شناسه IR۰۰۹: https://www.wipo.int/wipolex/en/text/495381 .

[۲] قانون‌گذار ایران. قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹، به‌ویژه مواد ۱ تا ۴. بازنشر شرکت آب و فاضلاب استان ایلام: https://www.abfa-ilam.ir/pages/laws/?n=29&sec=show .

[۳] قانون‌گذار ایران. قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۷ دی ۱۳۸۲، تأیید شورای نگهبان ۲۴ دی ۱۳۸۲؛ به‌ویژه مواد ۲، ۱۲ تا ۱۸، ۳۳ تا ۴۶، ۵۰ تا ۵۳ و ۷۸. آرشیو NATLEX سازمان بین‌المللی کار: https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/91708/IRN91708.pdf .

[۴] قانون‌گذار ایران. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مصوب ۱۵ مهر ۱۳۸۸؛ به‌ویژه مواد ۱ و ۲، ۱۶، ۱۸ و تبصره ماده ۱۹. آرشیو NATLEX سازمان بین‌المللی کار: https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/91717/IRN91717.pdf . ارجاع به مقررات شکلی تاریخی آرشیو، مبنای تعیین مرجع جاری در این پژوهش نیست.

[۵] حسینی مقدم، سیدحسن؛ ایوبی، ستاره؛ طالقان غفاری، مهدی. ۱۴۰۲. مسئولیت مدنی فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی موردی در اتحادیه اروپا. پژوهش حقوق خصوصی، ۱۲، شماره ۴۴، صص ۲۵۵ تا ۲۸۴. https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68651.2690 . متن ناشر: https://jplr.atu.ac.ir/article_16739.html .

[۶] آقاعباسی، رضا؛ داوری مرغزی، محمد. ۱۴۰۴. مسئولیت مدنی ناشی از ارائه‌دهندگان خدمات در فضای مجازی با تأکید بر فروشگاه‌های اینترنتی. دولت و حقوق، سال ششم، شماره دوم، پیاپی ۲۰، صص ۲۳ تا ۴۲. https://doi.org/10.48315/qgl.2025.552593.1274 .

[۷] Ulfbeck, Vibe, and Paul Verbruggen. ۲۰۲۲. Online Marketplaces and Product Liability: Back to the Where We Started? European Review of Private Law ۳۰(۶), ۹۷۵–۹۹۸. https://doi.org/10.54648/ERPL2022048 . سطح استفاده: فقط چکیده ناشر؛ تحلیل مربوط به زمینه زمانی مقاله است.

[۸] Veldt, Gitta. ۲۰۲۵. The Fulfilment Service Provider in Product Safety and Liability: A Silver Bullet for the Enhancement of Safety and Compensation in E-Commerce, or a Leap of Faith? European Journal of Risk Regulation ۱۶, ۷۲۱–۷۴۳. https://doi.org/10.1017/err.2024.84 . متن کامل ناشر و زمینه تقنینی زمان نگارش بررسی شد.

[۹] تقی‌زاده، ابراهیم؛ احمدی، افشین. ۱۳۹۴. جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی. پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره دهم، صص ۹ تا ۴۲. https://jplr.atu.ac.ir/article_1308.html . مشخصات شماره مطابق سرصفحه PDF ناشر است؛ فراداده صفحه HTML در شماره ناسازگاری دارد.

[۱۰] عادل، مرتضی؛ شمس الهی، محسن. ۱۳۹۷. شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده. پژوهش حقوق خصوصی، ۷، شماره ۲۵، صص ۲۰۵ تا ۲۳۴. https://doi.org/10.22054/jplr.2018.27677.1725 . متن ناشر: https://jplr.atu.ac.ir/article_9485.html .

[۱۱] فیضی چکاب، غلامنبی؛ نوربخش، نعیم؛ لکناهور، جاوید. ۱۳۹۵. کشف عنصر رضا در قراردادهای کلیک‌رپ. پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره هفدهم، صص ۷۱ تا ۹۹. https://doi.org/10.22054/jplr.2017.7126 . متن ناشر: https://jplr.atu.ac.ir/article_7126.html . سه نویسنده

و آغاز و پایان صفحات با صفحه نخست و آخر PDF ناشر تطبیق شد؛ فراداده HTML در دوره و شماره ناسازگاری دارد.

[۱۲] عبداللهی ویشکایی، سمیه. ۱۳۹۸. بررسی انتقادی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. راه وکالت، سال یازدهم، شماره ۲۲، پاییز و زمستان، صص ۵۴ تا ۷۰. ناشر: کانون وکلای دادگستری گیلان. https://guilanbar.ir/wp-content/uploads/2021/rahevekalat/22.pdf . در فایل مجموعه، مقاله از صفحه فیزیکی ۵۶ آغاز می‌شود.

[۱۳] باسلام. بدون تاریخ نسخه احرازشده. قوانین و شرایط بازار، قرارداد ۱۲۰ بندی، نسخه عمومی بازیابی‌شده در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶. https://basalam.com/about/terms-of-use . تاریخ بازیابی، اثبات تاریخ اجرای نسخه برای معامله معین نیست.

[۱۴] باسلام. بدون تاریخ. چطور به باسلام اعتماد کنم. https://basalam.com/about/trust . استفاده در حد اعلان عمومی خدمت و قرینه تفسیری؛ بدون احراز اتکای کاربر معین.

[۱۵] دیجی‌کالا. بدون تاریخ. شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات دیجی‌کالا. https://www.digikala.com/page/terms/ . سطح دسترسی: مقدمه و سرفصل‌های عمومی؛ بند تفصیلی نخوانده به سکو نسبت داده نشده است.

[۱۶] دیجی‌کالا. بدون تاریخ. رویه‌های بازگرداندن کالا، صفحه پرسش شماره ۸۳؛ بخش هزینه بازگشت و اعلام درخواست. https://www.digikala.com/faq/question/83/ . استفاده محدود به متن قابل خواندن و بدون احراز شمول در معامله مشخص.

[۱۷] هیئت وزیران. آیین‌نامه مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی؛ مواد ۱ و ۲. بازنشر ایران‌کدیفای با تاریخ عنوان ۹ دی ۱۳۸۳، بازیابی ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶. https://www.irancodify.com/b/61fc2a77-2ad9-4644-ae2c-5dddf6f7b734 . استفاده از متن بازنشرشده مقرره است؛ تصویر اصل مصوبه دولتی احراز نشده است.

تاریخ بازیابی همه منابع برخط این نسخه: ۹ آبان ۱۴۰۵، برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶. قوانین بر اساس متن‌های یادشده و مواد مشخص تحلیل شده‌اند؛ آرشیوها و مقاله‌های تاریخی، به عنوان تضمین تنقیح همه مقررات شکلی جاری معرفی نشده‌اند.